



Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking

Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten





Rekenhof

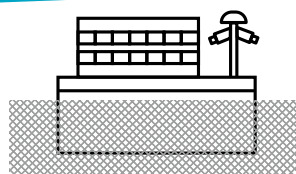
Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking

Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 21 juni 2023

Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking



5

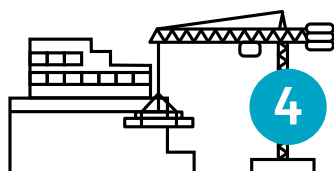
nieuwe gevangenissen in gebruik

Beveren, Marche-en-Famenne, Leuze
Dendermonde, Haren



Kostprijs over 25 jaar

2.535,5 miljoen euro



4

gevangenissen in ontwerpfase

Antwerpen, Vresse-sur-Semois,
Leopoldsburg, Verviers



Geraamde minimumkostprijs over 25 jaar

1.292,4 miljoen euro

Totaal over 25 jaar 3.827,9 miljoen euro

Totale jaarlijkse vergoedingen

101,4

miljoen euro per jaar voor de
5 gevangenissen in gebruik

153,1

miljoen euro per jaar, minimum,
zodra de 9 gevangenissen
in gebruik zullen zijn



16%

facilitaire
diensten

23%

onderhoud

30%

bouwkosten

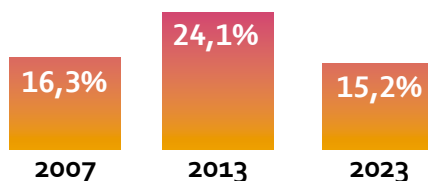
31%

financiële kosten

+ 2.470

nieuwe plaatsen voor gedetineerden
voor de 9 gevangenissen

Overbevolking in de gevangenissen



Vergelijking financieringskosten van een klassieke lening en via een privépartner

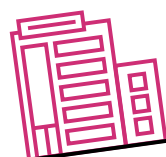
Voorbeeld: gevangenis van Marche-en-Famenne

2011:

jaar waarin de *financial close* van de
gevangenis van Marche-en-Famenne
werd ondertekend

6,47%

Gewogen gemiddelde
kapitaalkosten
van de privépartner



Verskil in financieringsstarief
2,34%



4,13%

Jaarlijks gewogen gemiddeld
financieringspercentage
van de Staat

Uitgaven voor consultancy per masterplan



4,4

miljoen euro
excl. btw uitgegeven



2,3

miljoen euro
excl. btw uitgegeven

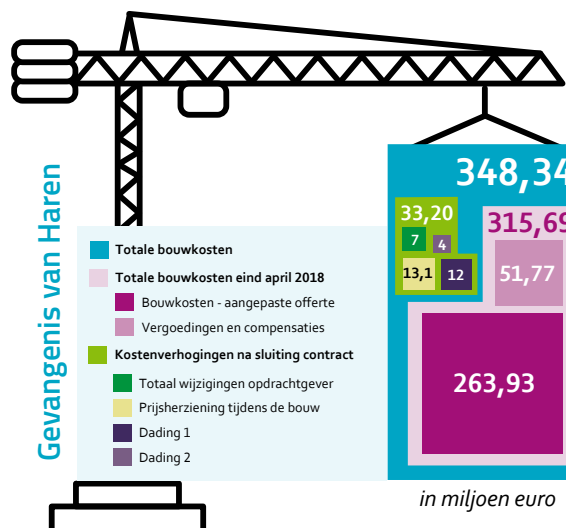


Initieel budget voor consultancy

1,5

miljoen euro excl. btw uitgetrokken in de begroting

Totale uitgaven voor consultancy voor de drie gevangenissen
van MP 3 op 31/01/2023: **516.085,98** euro (excl. btw)



Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking – Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten

Op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voerde het Rekenhof een audit uit van de publiek-private samenwerkingen (PPS) die de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie sloten voor de bouw van nieuwe gevangenissen. In het kader van die samenwerkingen zorgt de privépartner voor het concept (*Design*), de bouw (*Build*), de financiering (*Finance*) en het onderhoud (*Maintain*), vandaar de naam 'DBFM' voor de overgedragen activiteiten. De DBFM-contracten die de Regie en de FOD beheren, hebben betrekking op de gevangenissen die sinds 2013 in dienst werden genomen. Het gaat om ingewikkelde gebouwen die aan strenge veiligheidsnormen moeten voldoen en die de gedetineerden goede detentieomstandigheden moeten bieden.

Om tegemoet te komen aan de verslechtering van de gevangenisomstandigheden als gevolg van de verouderde staat van bepaalde strafinrichtingen en de overbevolking keurde de ministerraad van 18 april 2008 een masterplan goed voor een meer humane gevangenisinfrastructuur.

De keuze voor de DBFM-formule om de nieuwe gevangenissen te bouwen, werd onder meer beïnvloed door de beperkte budgettaire bewegingsruimte van de federale Staat. Door te werken met PPS kan de Staat investeringen realiseren zonder de overheidsschuld onmiddellijk te vergroten of het begrotingssaldo te verslechteren, aangezien de bezettingsvergoedingen die de partner factureert, worden aangerekend bij de uitgaven, jaar na jaar, op het moment dat ze worden vereffend overeenkomstig de contractbepalingen. Het Rekenhof merkt echter op dat de financieringskosten via een PPS significant hoger liggen dan de financieringskosten van de Staat. De privépartner moet immers een rendabiliteitsgrens halen om zijn eigen vermogen te kunnen vergoeden en om de financiële kosten van de geleende kapitalen te dragen. Zijn financieringskosten liggen over het algemeen ook hoger dan die van de Staat.

Het masterplan, dat verder werd uitgewerkt in drie versies, voorziet in de bouw van negen DBFM-gevangenissen: Masterplan 1: Marche-en-Famenne (in dienst genomen in 2013), Beveren (2014), Leuze-en-Hainaut (2013) en Dendermonde (2022); Masterplan 2: Haren (2022) en Antwerpen (2026); Masterplan 3: Leopoldsborg (2026), Vresse-sur-Semois (2028) en Verviers (2029). In april 2023 worden vijf gevangenissen uitgebaat, met een capaciteit van 2.570 plaatsen. Als de negen gevangenissen in dienst zullen zijn, zullen er 3.874 extra plaatsen zijn. De totale kostprijs van de negen gevangenissen wordt geraamd op 3,8 miljard euro.

In zijn audit onderzoekt het Rekenhof eerst en vooral de organisatie die de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben uitgewerkt om de DBFM-contracten te beheren. Vervolgens onderzoekt het de vier fasen van een DBFM-project. In 2018 had het al een audit uitgevoerd over de opvolging van de uitvoering van de contracten. In zijn huidige onderzoek van deze fase richt het zich op de uitvoering van de aanbevelingen die het destijds formuleerde. Het analyseert ook de budgettaire informatie die aan het parlement werd bezorgd in het kader van zijn controle op de activiteiten van de uitvoerende macht.

Het Rekenhof formuleert hieronder aanbevelingen om de voorbereiding en de beheersing van de DBFM-contracten voor de lopende en toekomstige projecten te verbeteren.

1 Human resources en organisatie

Toen het Rekenhof in 2018 zijn audit uitvoerde, ontbrak het de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie aan technische profielen om de kwaliteit van het onderhoud van de PPS-gevangenissen op te volgen. Die vaststelling gold zowel voor het lokale niveau als voor het hoofdbestuur van de twee entiteiten. De situatie in 2023 is nog steeds vergelijkbaar: het ontbreekt de Regie en de FOD aan gekwalificeerd personeel om de contracten voor te bereiden en de uitvoering ervan op te volgen, onder meer om de zelfcontroles door de privépartners na te gaan en om inspecties uit te voeren. Beide administraties ondervinden moeilijkheden om juridische, technische en financiële profielen aan te werven.

Gezien het belang en de complexiteit van de DBFM-projecten heeft de Regie der Gebouwen consultants ingeschakeld om de contracten voor te bereiden, en in het bijzonder om de behoeften te definiëren, de plaatsing voor te bereiden, de opdrachtdocumenten op te stellen en de Regie bij te staan tijdens de onderhandelingen met de inschrijvers en de evaluatie van hun offertes.

Ondanks de ervaring die de Regie der Gebouwen heeft opgedaan sinds de lancering in 2008 van de eerste DBFM-projecten, blijft het inschakelen van consultants noodzakelijk, in het bijzonder om het juridische en het financiële luik te beheren. Het gebrek aan personeel bij de Regie brengt de kennisoverdracht in het gedrang en maakt haar in grote mate afhankelijk van consultants voor de uitvoering van de DBFM-contracten. Dat belet ook dat een formeel leerproces op gang komt om het beheer van de toekomstige DBFM-gevangenissen te verbeteren.

Het Rekenhof formuleert onder meer de volgende aanbevelingen:

- beschikken over personeel dat specifiek is opgeleid in contractueel beheer en ervoor zorgen dat er voldoende juridische en technische expertise aanwezig blijft bij de Regie en de FOD Justitie zodat het DBFM-contract doelmatig kan worden opgevolgd;
- de leerpraktijken en -mechanismen ontwikkelen die nodig zijn voor de DBFM-projecten op operationeel, organisatorisch en strategisch vlak, om tot meer kennisdeling en overdracht van innoverende praktijken te komen tussen de inrichtingen met DBFM-beheer onderling en de inrichtingen in eigen beheer.

2 Evaluatie voorafgaand aan de PPS

Het EPEC (*European PPP Expertise Centre*), het PPS-filiaal van de Europese Investeringsbank, beveelt aan de meerwaarde van een PPS te evalueren bij de voorbereiding van het project om de beleidsmakers erover te kunnen informeren. Een dergelijke *value for money*-evaluatie (VFM) omvat twee dimensies: de kwaliteit of maatschappelijke waarde van een project en de kostprijs ervan. Deze evaluatie omvat een vergelijkende analyse tussen de PPS-optie en het klassieke beheer, op basis van financiële elementen, zoals de financieringskosten en de operationele kosten van een PPS, en op basis van kwalitatieve elementen, zoals de snelheid van uitvoering of een beter onderhoud. Voor het klassieke beheer raamt de administratie, in dat geval, de kosten voor het beheer en de coördinatie van alle activiteiten die worden overgeheveld naar de privépartner.

Door de politieke urgentie in 2008 kwam er geen voorafgaande evaluatie om de keuze voor een PPS te onderbouwen. Een voorafgaande evaluatie maakt het nochtans mogelijk de informatie te verzamelen waarmee kan worden aangetoond dat de PPS, ondanks significante financiële meerkosten, de economisch meest voordelige optie is voor de Staat. De Regie der Gebouwen heeft sindsdien wel dergelijke evaluaties uitgevoerd voor de latere gevangenissen, maar die zijn niet matuur genoeg om de relevantie van een PPS te kunnen aantonen. Het Rekenhof merkt op dat de kwalitatieve voordelen van de PPS die daarin zijn opgesomd niet objectief genoeg zijn om een cijfermatige vergelijking mogelijk te maken met andere wijzen van openbare bestelling, zoals de klassieke verwerving van een gevangenis in eigen beheer of een PPS zonder financiering door de privépartner.

In het Vlaams Gewest, Frankrijk en Nederland bestaat er een wettelijk kader dat de inhoud van de voorafgaande evaluaties afbakt die het economische voordeel van een PPS voor de Staat moeten aantoonen. In België ontbreekt een dergelijk kader op federaal niveau.

De voorbereidende fase van een PPS is ook bedoeld om de beleidsmakers te informeren over de financiële impact van die verbintenissen op lange termijn. De nota's aan de ministerraad om de DBFM-projecten te lanceren, mogen dan wel heel gedetailleerd zijn, die financiële impact komt er niet nauwkeurig genoeg in aan bod. Zo keurde de ministerraad de lancering van de projecten van Masterplan 1 goed op basis van budgettaire ramingen die niet realistisch waren. De nota's bevatten over het algemeen geen volledige informatie over de budgettaire impact van de voorgestelde projecten.

Het Rekenhof formuleert onder meer de volgende aanbevelingen:

- een wettelijk kader uitwerken dat vastlegt welke informatie nodig is om de meerwaarde van een PPS aan te tonen;
- een *value for money*-analyse uitvoeren voordat wordt beslist een beroep te doen op een PPS.

3 Voorbereiding van de contracten

Een DBFM-contract bakent de activiteiten af die de privépartner uitvoert. Het omkadert de eisen van de administratie voor de bouw en de uitbating van de gevangenis. Het definieert onder andere de rollen en verplichtingen van elke partij, de risico's die naar de partner worden overgedragen, de prestatiecriteria om de prestaties van de partner te controleren, de boetes bij afwijkingen ten opzichte van de eisen.

De contracten van de eerste PPS-gevangenissen volgen de aanpak van andere Europese landen, waarbij voldoende offertes kunnen worden verkregen en de projecten buiten de balans worden geboekt in de rekeningen van de Staat.

In die context hebben de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie geen risicoanalyse uitgevoerd. Eén van de sleutelfactoren voor een succesvolle PPS ligt echter in het vermogen om de risico's die samenhangen met de projecten correct te bepalen en te verdelen, zodat kan worden gestreefd naar het optimale evenwicht tussen de overdracht van de risico's en de compensatie die wordt gegeven aan de partij die ze op zich neemt. Ook al zijn de meeste risico's geïdentificeerd in het DBFM-contract, de uitvoering van een risicoanalyse is een goede praktijk bij de voorbereiding ervan. Die risicoanalyse zou rekening moeten houden met de lessen die werden getrokken uit de lopende contracten en deel moeten uitmaken van een leerproces.

Wat de kwaliteit van de contracten betreft, werden verbeteringen aangebracht aan de nieuwe contracten op basis van de ervaringen met de eerste gevangenissen. Er moet echter nog een formele *ex post*-evaluatie van de contracten gebeuren om na te gaan of de contractuele clausules volstaan om de risico's onder controle te houden en de problemen op het terrein aan te pakken, en aldus de kwaliteit van de toekomstige projecten te verbeteren. Het Rekenhof stelt vast dat, voor de voorbereiding van de laatste gevangenissen (Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg), de Regie der Gebouwen terreinactoren heeft ingeschakeld die betrokken zijn bij het beheer van de DBFM-gevangenissen die al in dienst zijn.

Het Rekenhof formuleert onder meer de volgende aanbevelingen:

- een risicoanalyse uitvoeren tijdens de voorbereiding van het contract;
- de uitvoering van de contracten formeel *a posteriori* evalueren om op gestructureerde wijze lessen uit het verleden te trekken, ervoor te zorgen dat alle problemen worden geïdentificeerd en relevante bepalingen op te nemen in de toekomstige contracten.

4 Plaatsing van de DBFM-contracten

Ondanks de complexiteit van de DBFM-opdrachten, is de gunning ervan door de Regie der Gebouwen verlopen met voldoende mededinging. 36 consortiums die 81 ondernemingen groepeerden, hebben deelgenomen aan de DBFM-procedures. Van de zestien ondernemingen die als opdrachtnemer werden aangeduid, zijn er slechts twee die twee projecten hebben bekomen.

Het Rekenhof heeft de gunningsdocumenten voor de gevangenis van Haren in detail onderzocht. De onderhandelingen met de voorkeursbieder hebben vijf jaar geduurd, voornamelijk vanwege de procedures voor de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning en de daaruit voortvloeiende beroepen die werden ingediend bij de Raad van State. De Regie der Gebouwen en haar consultant hebben die onderhandelingen degelijk omkaderd en opgevolgd door middel van agenda's en opvolgingstabellen. De Regie der Gebouwen stelt echter niet systematisch notulen op die duidelijk vermelden over welke punten de partijen al dan niet overeenstemming bereikten. Gezien de complexiteit van het project was de rol van de consultant van de Regie der Gebouwen essentieel om de financiële belangen van de Staat veilig te stellen ten opzichte van de private partner.

Het Rekenhof stelt vast dat de financiële impact van de wijzigingen die werden aangebracht aan het contract van de gevangenis van Haren, voor een project met een dergelijke omvang, redelijk is.

Het Rekenhof formuleert onder meer de volgende aanbeveling:

- tijdens de onderhandelingsvergaderingen systematisch notulen opstellen waarin duidelijk wordt vermeld over welke punten de partijen overeenstemming hebben bereikt en over welke niet.

5 Opvolging van het onderhoud

De privépartner is verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur tot het moment waarop die wordt overgedragen aan de Staat, wanneer het contract afloopt. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie controleren de kwaliteit van de activiteiten via de naleving van performantiedoelstellingen tijdens de volledige duur van de exploitatie van de gevangenis. De audit van het Rekenhof van 2018 had

tekortkomingen aangetoond bij die opvolging. Bovendien was het feit dat de lokale verantwoordelijken van de Regie der Gebouwen en van de FOD te weinig betrokken werden, nadelig voor een adequate behoeftebepaling voor de eerste gevangenissen, en vervolgens voor de opvolging van het onderhoud.

Het Rekenhof stelt verbeteringen vast, vermits die lokale verantwoordelijken werden betrokken bij de uitwerking van het behoefteprogramma voor de gevangenissen van Masterplan 3, waardoor de medewerkers die instaan voor de opvolgingsactiviteiten beter zouden moeten kunnen begrijpen wat van hen wordt verwacht op dat vlak.

Wat de opvolging op het terrein betreft van de eerste DBFM-gevangenissen, is er mettertijd een goede samenwerking uitgebouwd met de privépartners. Sinds 2018 zijn ook verbeteringen aangebracht aan het systeem waarmee de performantiedoelstellingen worden gemonitord. Maandelijks en drie-maandelijks opvolgingsvergaderingen maken het voortaan mogelijk de realisatie van de performantiedoelstellingen te herzien en de incidenten te onderzoeken met de eventuele boetes in geval van tekortkomingen. Op basis van de uitgewisselde informatie bepaalt de privépartner de bedragen van de facturen voor de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie, die vervolgens worden gecontroleerd door de centrale diensten op basis van de door de lokale vertegenwoordigers van de gevangenissen doorgestuurde informatie.

De medewerkers van de Regie der Gebouwen en van de FOD Justitie moeten zich baseren op het DBFM-contract en de beheerinstrumenten die daarin zijn opgenomen om de opvolging uit te voeren. Die zijn te complex en te talrijk, en lenen zich niet voor het dagelijkse beheer van een gevangenis. Bovendien verschillen ze van gevangenis tot gevangenis. Naar aanleiding van de audit van 2018 moest de Regie der Gebouwen beheerssoftware ontwikkelen om het onderhoud op eenzelfde manier te kunnen opvolgen voor alle PPS-gevangenissen. Tijdens de huidige audit was die software nog steeds niet beschikbaar. Elke gevangenis blijft dan ook de verschillende beheerprogramma's gebruiken die werden ontwikkeld door de privépartners.

Er moet voldoende personeel worden ingezet om de performantievereisten te verifiëren. De opvolgingsactiviteiten beperken zich echter tot het behandelen van de incidenten. De boetes worden hoofdzakelijk toegepast als een gedetineerde een ongemak meldt (koud water voor de douche, geen verwarming in de cel) of als een medewerker een kapot veiligheidssysteem vaststelt (defecte camera, beschadigd deurslot). De zelfcontroles worden niet spontaan aan de Regie der Gebouwen meegedeeld. Boetes die het gevolg zijn van de zelfcontroles zijn heel beperkt. De Regie der Gebouwen of de FOD Justitie voeren geen aselechte inspecties uit om te controleren of de performantievereisten worden nageleefd.

Het Rekenhof formuleert onder meer de volgende aanbevelingen:

- ervoor zorgen dat de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen beschikken over de nodige rapporteringen om de zelfcontroles door de privépartner waarin is voorzien in het DBFM-contract op te volgen;
- op basis van de lessen die werden getrokken uit de bestaande systemen, de convergentie van de registratiesystemen bevorderen door op termijn een gemeenschappelijke regeling in te voeren voor alle DBFM-inrichtingen;
- een beleid en programma van gecoördineerde inspecties uitbouwen voor de DBFM-inrichtingen, en die opdracht toevertrouwen aan de DBFM-cel waarin de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen zetelen.

6 Rapportering aan het parlement

Via DBFM-financiering zijn investeringen mogelijk zonder onmiddellijk de overheidsschuld te verhogen of het begrotingssaldo van de Staat aan te tasten. De vergoedingen voor het gebruik van de gevangenen worden immers jaar na jaar als uitgaven aangerekend op het moment van de vereffening.

Zo stemt het parlement over de eerste begrotingskredieten die nodig zijn voor het aanrekenen van de jaarlijkse vergoedingen, nadat de Staat zich al juridisch heeft geëngageerd door de opdracht te gunnen. De uitgaven zijn dan onvermijdelijk en onreducerbaar. De budgettaire inlichtingen die het parlement krijgt, stellen het echter niet in staat een meerjarig exhaustief beeld te hebben van de vergoedingen die zullen moeten worden vereffend.

Er zou specifiek over de DBFM-investeringen moeten worden gerapporteerd aan het parlement opdat het effectief zijn bevoegdheid om de overheidsuitgaven vooraf goed te keuren, zou kunnen uitoefenen, zoals dat het geval is in het Vlaamse Gewest, Frankrijk en Nederland. Die rapportering moet het parlement in staat stellen zich uit te spreken over de budgettaire keuzes die de financiële verbintenissen op lange termijn impliceren, onder meer over het risico dat andere uitgaven moeten worden gedrukt om de vergoedingen die gepaard gaan met de DBFM-gevangenen te kunnen betalen. Het financiële engagement van de Staat in die gevangenen heeft immers een impact op zijn leencapaciteit en op zijn budgettaire marges gedurende de volledige looptijd van de contracten.

Voorts wordt de juridische verbintenis, die ontstond bij de ondertekening van het DBFM-contract, niet opgenomen in de algemene boekhouding van het algemeen bestuur noch in die van de Regie der Gebouwen. Het sluiten van een dergelijk contract houdt echter een engagement in voor toekomstige uitgaven. De verrichting zou dus moeten worden geboekt bij de niet in de balans opgenomen verplichtingen van de Staat. Het geraamde bedrag van die verbintenissen was 2,6 miljard euro op 31 december 2022.

Het Rekenhof formuleert onder meer de volgende aanbevelingen:

- in de algemene toelichting van de uitgavenbegroting een becommentarieerde samenvattende tabel opnemen die melding maakt van de totale juridische verbintenis, de al vastgelegde en vereffende bedragen, en de bedragen die nog moeten worden vastgelegd en vereffend voor de verschillende projecten in de loop van het komende begrotingsjaar en tijdens de daaropvolgende jaren;
- systematisch en te gelegener tijd rapporteren over alle DBFM-contracten aan het parlement om het in te lichten over de impact ervan op de overheidsfinanciën;
- de juridische verbintenis die voortvloeit uit de DBFM-contracten registreren in de rekeningen van de rechten en verplichtingen buiten balans om de getrouwheid van de rekeningen te garanderen.

Antwoord van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie op het ontwerpverslag

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben in een brief van 16 mei 2023 een gezamenlijk antwoord geformuleerd op het ontwerpverslag van het Rekenhof. De andere gesprekspartners van de audit hebben niet geantwoord.

De Regie der Gebouwen en de FOD herinneren eraan in hun gezamenlijk antwoord dat het Masterplan 1 een oplossing moest bieden voor de uiterst zorgwekkende toestand van de gevangenen. Ze moesten

immers de verouderde infrastructuur en de overbevolking aanpakken. Ze zijn van oordeel dat, gezien de noodzaak en de urgentie, ook nog in 2023 snel werk moet worden gemaakt van de andere projecten uit het masterplan.

De Regie der Gebouwen en de FOD benadrukken dat het beheer van de DBFM-procedures in 2008 nieuwe manieren van werken met zich meebracht. Intussen hebben de teams van beide administraties deskundige kennis verworven en lessen getrokken uit de eerste projecten. Ondanks de aanwervingsmoeilijkheden en het beperkte aantal medewerkers, moeten de professionele kwaliteiten van de teams worden erkend.

Dankzij de intern opgebouwde kennis is de ondersteuning van consultants op technisch vlak minder noodzakelijk geworden en werd ze zelfs helemaal geschrapt voor de dossiers van de nieuwe gevangenissen van Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg. Die ondersteuning blijft daarentegen nog nodig op financieel en juridisch vlak, gezien de complexiteit van de dossiers en het feit dat de overheid er moeilijk in slaagt topexperts aan te werven die in de privésector veel gunstigere voorwaarden kunnen bekomen.

Hoofdstuk 1**Inleiding 21****1.1 Context 21**

1.1.1 Masterplannen voor een meer humane gevangenisinfrastructuur 21

1.1.2 Publiek-private samenwerkingen 22

1.1.3 DBFM-strafinrichtingen 25

1.2 Audit door het Rekenhof 27

1.2.1 Vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 27

1.2.2 Voorwerp en reikwijdte 27

1.2.3 Onderzoeksvragen 28

1.2.4 Auditnormen 29

1.2.5 Auditmethode 29

1.2.6 Auditverloop 30

1.2.7 Antwoorden van de geauditeerden 30

Hoofdstuk 2**Human Resources en Organisatie 31****2.1 Normen om de DBFM-projecten te beheersen 31****2.2 Organisatie van de actoren 32**

2.2.1 FOD Justitie 32

2.2.2 Regie der Gebouwen 33

2.3 Verhoudingen tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie 34

2.3.1 Audit van 2018 35

2.3.2 Opvolging van de aanbevelingen van 2018 35

2.4 Noodzakelijke vaardigheden 36

2.4.1 Audit van 2018 36

2.4.2 Opvolging van de aanbevelingen van 2018 37

2.5 Leercyclus 37

2.5.1 Audit van 2018 37

2.5.2 Opvolging van de aanbeveling van de audit van 2018 38

2.6 Consultancy 38

2.6.1 Masterplannen 38

2.6.2 Analyse van het Rekenhof 40

2.7 Conclusie en aanbevelingen 41

2.7.1 Conclusie 41

2.7.2 Aanbevelingen 42

Hoofdstuk 3**Voorafgaandelijke evaluatie van de PPS 45****3.1 Normen 45****3.2 Voorbereiding van Masterplan 1 45**

3.2.1 Vergelijkende analyse van de Regie der Gebouwen van 2008 45

3.2.2 Analyse van de consultants van 24 april 2009 47

3.3 Voorbereiding van Masterplan 3 47

3.3.1 Evaluatie in 2016 van de DBFM-contracten van de eerste drie gevangenis 47

3.3.2 Vergelijkende analyse als bijlage bij de nota aan de ministerraad
van 18 november 2016 48

3.3.3	Vergelijkende analyse DBFM/DBFM in 2020	49
3.3.4	Evaluatie in 2020 van de DBFM-ervaringen door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie	50
3.3.5	DBM-formule	50
3.4	Kwaliteit van de begrotingsinformatie aan de ministerraad	51
3.5	Value for money-analyse	52
3.5.1	Definitie van <i>value for money</i> -analyse en voorbeelden	52
3.5.2	Geen <i>value for money</i> -analyse bij de Regie der Gebouwen	54
3.5.3	Vergelijking van de DBFM-gevangenis van Beveren met een klassieke gevangenis	55
3.5.4	Leidraad voor de kwantitatieve analyse van de Regie der Gebouwen	58
3.5.5	Noodzaak van een kwantitatieve en kwalitatieve <i>value for money</i> -analyse	58
3.6	Ontbreken van een wettelijk kader	59
3.7	Conclusie en aanbevelingen	60
3.7.1	Conclusie	60
3.7.2	Aanbevelingen	61

Hoofdstuk 4

Rapportering aan het parlement	63
4.1 DBFM-contracten in het kader van het begrotingsbeleid	63
4.1.1 Europese begrotingscontext	63
4.1.2 Beoordeling van debudgetteringsverrichtingen door de Europese Commissie	63
4.1.3 PPS en debudgettering	64
4.1.4 Begrotingscontext van de federale Staat	65
4.2 Rapportering aan het parlement over de budgettaire impact van de DBFM-projecten	65
4.2.1 Huidige budgettaire gegevens	65
4.2.2 Kosten van de DBFM-contracten	66
4.2.3 Specifieke rapportering	67
4.3 Boekhoudkundige verwerking van de DBFM-contracten	71
4.3.1 Normen	71
4.3.2 Regels van de overheidsboekhouding van toepassing op de DBFM-contracten	71
4.3.3 Analyse van het Rekenhof	72
4.4 Conclusie en aanbevelingen	73
4.4.1 Conclusie	73
4.4.2 Aanbevelingen	74

Hoofdstuk 5

Vorbereiding van de contracten	75
5.1 Plaatsingswijze van de PPS	75
5.2 Kwaliteitswaarborg	76
5.2.1 Beheerinstrumenten	76
5.2.2 Definitie van de behoeften	76
5.2.3 Doelstellingen en opvolging	77
5.3 Risicoanalyse	78
5.3.1 Beheer van de risico's voor een DBFM-contract	78
5.4 Verdeling van de risico's in de DBFM-contracten van de gevangenis	80

5.5	Performantiedoelstellingen	81
5.5.1	Definitie van de behoeften	81
5.5.2	Definitie van de selectie- en gunningscriteria	82
5.5.3	Controle van de performanties en sancties	84
5.6	Leerproces	84
5.7	Conclusie en aanbevelingen	86
5.7.1	Conclusie	86
5.7.2	Aanbevelingen	87

Hoofdstuk 6

Plaatsing van de DBFM-contracten	89
6.1 Bekendmakingsprocedure en mededinging	89
6.1.1 Maatregelen om de inmededingingstelling te bevorderen	89
6.1.2 Aantal deelnemers aan de procedures	90
6.1.3 Consortiums van ondernemers	94
6.1.4 Oproep tot onderaanneming	95
6.2 Onderhandelingen met de inschrijvers over de gevangenis van Haren	95
6.2.1 Wettelijke omkadering van de onderhandelingen	96
6.2.2 Voorafgaande transparantie over de onderhandelingen	97
6.2.3 Onderhandelingen met de drie geselecteerde inschrijvers	97
6.2.4 Onderhandelingen met de voorkeursbieder	100
6.2.5 Overzicht van de kosten	108
6.3 Wijzigingen en dadingen nadat de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren werd gesloten	110
6.3.1 Wijzigingen	110
6.3.2 Dadingen	114
6.3.3 Samenvattend overzicht	116
6.4 Overzicht van de kostenverhogingen	116
6.5 Conclusie en aanbevelingen	117
6.5.1 Conclusie	117
6.5.2 Aanbevelingen	119

Hoofdstuk 7

Opvolging van het onderhoud	121
7.1 Beheerinstrumenten en performantiedoelstellingen	121
7.1.1 Bevindingen en aanbevelingen audit 2018	121
7.1.2 Opvolging aanbevelingen audit 2018	122
7.2 Opvolging van de wijzigingen	124
7.2.1 Bevindingen en aanbevelingen audit 2018	124
7.2.2 Opvolging aanbevelingen audit 2018	124
7.3 Zelfcontroles en inspecties	125
7.3.1 Bevindingen en aanbevelingen audit 2018	125
7.3.2 Opvolging aanbevelingen audit 2018	127
7.4 Monitoring en berekening van de vergoeding	129
7.4.1 Bevindingen en aanbevelingen audit 2018	130
7.4.2 Opvolging aanbevelingen 2018	131

7.5	Conclusies en aanbevelingen	133
7.5.1	Conclusie	133
7.5.2	Aanbevelingen	135
 Hoofdstuk 8		
Conclusies en aanbevelingen		139
8.1	Conclusies	139
8.1.1	Human resources en organisatie	139
8.1.2	Evaluatie voorafgaand aan de PPS	140
8.1.3	Vorbereiding van de contracten	140
8.1.4	Plaatsing van de DBFM-contracten	140
8.1.5	Opvolging van het onderhoud	141
8.1.6	Rapportering aan het parlement	142
8.2	Overzicht van de aanbevelingen	142
8.3	Tabel met aanbevelingen	143
 Bijlagen		
Bijlage 1	Budgettaire gegevens over de DBFM-projecten in de verantwoordende toelichtingen	151
Bijlage 2	Tijdslijn van de gevangenis van Haren	152

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Context

1.1.1 Masterplannen voor een meer humane gevangenisinfrastructuur

De ministerraad van 18 april 2008¹ keurde een masterplan goed dat een actieplan uitstippelde voor een meer humane gevangenisinfrastructuur, om tegemoet te komen aan de verslechtering van de gevangenisomstandigheden als gevolg van de verouderde staat van bepaalde strafinrichtingen en de overbevolking.

Op 31 december 2007 telden die inrichtingen 8.358 plaatsen voor 9.869 gedetineerden. België had structureel 1.500 plaatsen te kort in de gevangenis. De detentieomstandigheden waren bovendien verslechterd door de verouderde staat van de gebouwen.

Het masterplan voorzag in:

- een programma om de gevangenissen te renoveren om de verloren capaciteit te recupereren;
- het bouwen van extra cellen op bestaande sites;
- het bouwen van nieuwe strafinrichtingen (gevangenissen en forensische psychiatrische centra (FPC)) om tegemoet te komen aan de behoefte aan extra capaciteit, om reservecapaciteit op te bouwen met het oog op de renovatie van de oude inrichtingen en om te sterk verouderde inrichtingen te vervangen.

Het masterplan werd ontwikkeld en verschillende keren aangepast, wat leidde tot drie versies:

- Masterplan 1, dat op 18 april 2008 werd goedgekeurd door de ministerraad, dekt de periode van 2008 tot 2012.
- Masterplan 2, goedgekeurd door de ministerraad van 12 maart 2010, betreft de periode van 2012 tot 2016.
- Masterplan 3, goedgekeurd door de ministerraad van 18 november 2016, definieert een nieuw langetermijnbeleid.

Bovendien werden verschillende nota's aan de ministerraad gericht om een stand van zaken te geven over de realisatie van het masterplan. De laatste nota dateert van 29 oktober 2021.

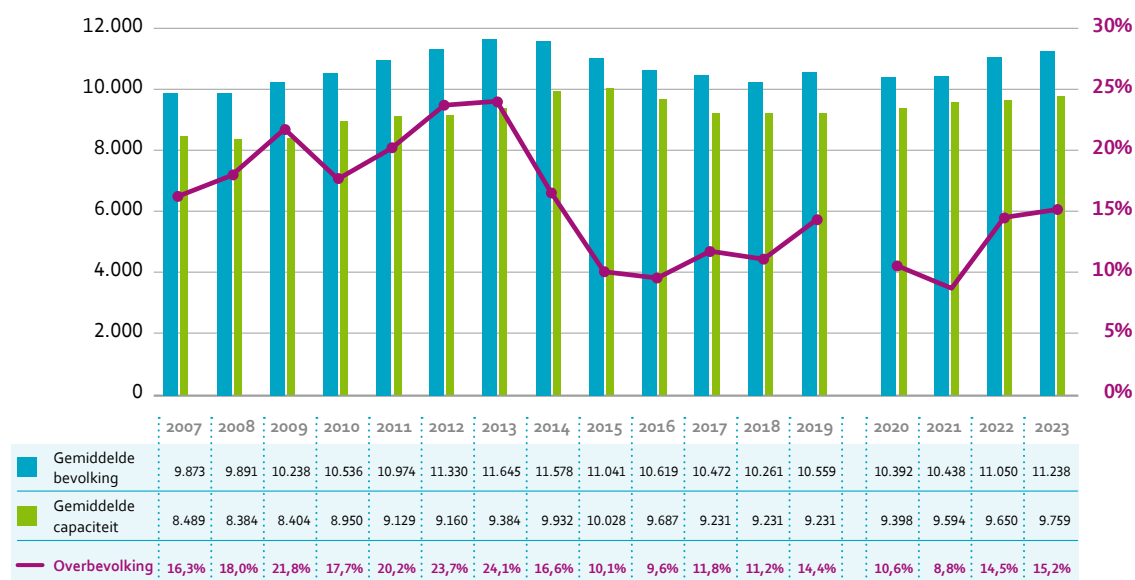
De nieuwe strafinrichtingen werden gebouwd via publiek-private samenwerkingen (PPS). De gevangenissen worden gebouwd door de Regie der Gebouwen voor de FOD Justitie, die ze uitbaat. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het beheer van de PPS (zie [punt 2.2](#)).

Volgens de nota aan de ministerraad van 22 oktober 2021 voorziet het masterplan ook in de bouw van drie FPC (Paifve, Waver, Aalst) met een capaciteit van 620 plaatsen tegen 2028. Tegen dan zou de exploitatie van alle gevangenissen plaats moeten bieden aan 11.131 gedetineerden. De volgende

¹ Nota aan de ministerraad van 18 april 2008 in verband met het masterplan voor de gevangenissen.

grafiek toont de evolutie van de gemiddelde capaciteit, de gemiddelde bevolking en de overbevolking in de gevangenissen.

Grafiek 1 – Evolutie van de overbevolking in de gevangenissen



Bron: FOD Justitie²

De verhogingen van de capaciteit zijn te wijten aan de ingebruikname van de eerste drie gevangenissen van het masterplan (Beveren, Marche-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut) in 2014 en van Haren in 2022. Voorts kan de capaciteit schommelen door de beschikbaarheid van de plaatsen en de sluiting van bepaalde infrastructuren. Tussen 2007 en 2023 is de gemiddelde gevangenisbevolking gestegen met 1.365 gedetineerden (+13,8 %). Deze stijging wijst erop dat ondanks de hogere capaciteit, er in 2023 een overbevolking blijft van 15,2 %, een percentage dat dicht aanleunt bij het niveau van 2007 (16,3 %). Deze overbevolking is echter gedaald ten opzichte van het maximum van 24,1 % van 2013.

1.1.2 Publiek-private samenwerkingen

Kenmerken van een PPS

De Europese Commissie definieert PPS als “vormen van samenwerking tussen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven die bedoeld zijn om infrastructuur te financieren, bouwen, renoveren, beheren en onderhouden of een dienst te verlenen”³.

² De methode die werd gebruikt om de gemiddelde bevolking en capaciteit te berekenen verschilt voor de periode 2007-2019 en 2020-2023. In de meest recente gegevens berekent de FOD Justitie de bevolkings- en capaciteitsgemiddelden als gewogen gemiddelden gebaseerd op het aantal dagen waarop elke gevangenis operationeel was in de loop van het jaar. Op die manier kunnen de statistieken gedurende het hele jaar worden verfijnd tijdens de jaren waarin de gevangenissen opengaan of sluiten (al dan niet tijdelijk). Voor het jaar 2023 werden de gemiddelden berekend voor de periode 01/01/2023 tot 25/03/2023.

³ Europese Commissie, *Groenboek over publiek-private samenwerking en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten*, Brussel, 30 april 2004, COM(2004) 327 final, 24 p., www.ec.europa.eu.

Volgens de Commissie heeft een PPS de volgende kenmerken, die haar onderscheiden van de klassieke vormen van overheidsopdrachten:

- de tamelijk lange duur van de relatie met de privépartner;
- de financiering van het project, die gedeeltelijk wordt verzekerd door de privésector, soms via ingewikkelde constructies;
- de belangrijke functie van de ondernemer, die meewerkt aan verschillende stadia van het project (ontwerp, verwezenlijking, uitvoering, financiering);
- de overdracht naar de privépartner van bepaalde risico's die gewoonlijk door de overheidssector worden gedragen.

De PPS blijven overigens onderworpen aan de toepassing van de overheidsopdrachtenregeling, die de mededinging van de ondernemingen regelt, zoals bij de klassieke vormen van overheidsopdrachten.

Het beheer van een project in de vorm van een PPS verloopt hoofdzakelijk via de volgende vier fasen⁴.

Schema 1 – Proces van een PPS



Bron: Rekenhof, volgens het EPEC (European PPP Expertise Centre)

⁴ Europese Investeringsbank, *Epec-Guide to public-private partnerships*, Luxemburg, november 2021, 180 p., www.ec.europa.eu.

Design, Build, Finance & Maintain

Voor de nieuwe gevangenis opteerde de Regie der Gebouwen voor een PPS waarbij de Staat via een contract bepaalde aspecten van het project toevertrouwt aan de privépartner. Bij DBFM-projecten zorgt de privépartner voor het concept (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de projecten. Bij DBFMO-projecten komt daarbij de fase van het operationele beheer (Operate).

De privépartner is over het algemeen een consortium van ondernemingen gespecialiseerd in de vier of vijf facetten van het project. Zodra het bouwwerk ter beschikking wordt gesteld, betaalt de federale overheid periodiek een beschikbaarheidsvergoeding die de investeringsvergoeding (namelijk de kosten van het concept, de bouw en de financiering), de vergoeding voor het onderhoud en de vergoeding voor facilitaire diensten (catering, afvalbehandeling en wasserij ...) omvat. Bij DBFMO-projecten betaalt de federale Staat een bijkomende vergoeding voor het operationele beheer (RIZIV verzorging, bewaking, beheer en dagelijkse uitbating).

Op het einde van het contract, met een looptijd van 25 jaar, wordt de infrastructuur overgedragen aan de Staat.

Boekhoudkundige verwerking

Zowel in België als in andere staten wordt meer en meer een beroep gedaan op PPS. De striktere Europese begrotingsdiscipline die de Europese Commissie hanteert, is één van de verklaringen van die evolutie. Door van een PPS gebruik te maken, kunnen lidstaten onder bepaalde voorwaarden grote projecten lanceren zonder dat deze onmiddellijk een invloed hebben op de overheidsschuld en het begrotings- en vorderingensaldo.

De Europese regelgeving⁵ maakt een onderscheid tussen samenwerkingen van financiële aard en samenwerkingen van operationele aard.

Samenwerkingen van financiële aard impliceren dat de economische eigendom aan de overheid wordt overgedragen, en dat de investering dus wordt geboekt op de actiefzijde van de balans. Overeenkomstig de Europese boekhoudregels (ESR 2010) moeten die verrichtingen worden verwerkt als via leningen gefinancierde verwervingen. Zodra de eigendom wordt overgedragen, wordt de totaliteit van de investering geboekt op de balans en de begroting van de overheid. De investeringsuitgaven worden dan naarmate de werken vorderen, aangerekend op de rekening van uitvoering van de begroting van de overheid op basis van vastgestelde rechten. Het totaalbedrag van de lening wordt bij de overheidsschuld meegeteld zodra het contract is gesloten.

Samenwerkingen van operationele aard veronderstellen daarentegen dat de privépartner tot het einde van het contract eigenaar van de infrastructuur blijft. De overheid stort dan bezettingsvergoedingen die jaar na jaar als uitgaven worden aangerekend wanneer deze worden vereffend overeenkomstig de contractuele bepalingen.

Volgens de Europese regelgeving hangt de rangschikking van de PPS in één van die twee categorieën af van de overdracht van de risico's en de voordelen die gekoppeld zijn aan de bouw,

⁵ Europese Commissie, *Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010*, 2016, p. 309-356, ec.europa.eu/eurostat.eu.

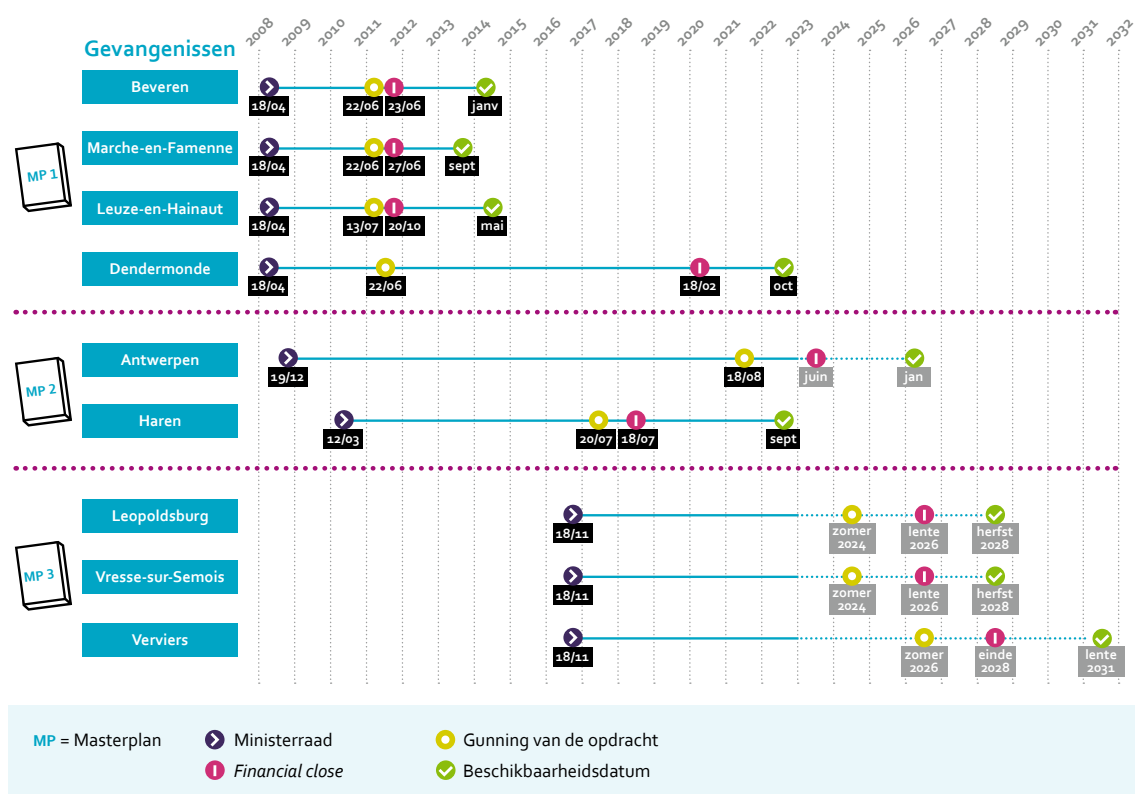
het bezit en het gebruik van het goed. De effectieve overdracht van de risico's en de voordelen wordt beoordeeld door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, samen met het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Die beoordeling gebeurt na een grondig onderzoek van de contracten gesloten tussen de overheid en de betrokken ondernemingen.

1.1.3 DBFM-strafinrichtingen

1.1.3.1 Tijdschema

Sinds 2013 zijn vijf DBFM-strafinrichtingen opgetrokken en in exploitatie: Marche-en-Famenne, Beveren, Leuze-en-Hainaut, Haren en Dendermonde. De verschillende versies van het masterplan Gevangenissen voorzien nog in andere strafinrichtingen.

Grafiek 2 – Tijdschema van de gevangenissen van het masterplan



Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens meegedeeld door de Regie der Gebouwen

De grafiek geeft aan dat er veel tijd kan verstrijken tussen de beslissing van de ministerraad om de gevangenis te bouwen en het begin van de exploitatie. Die termijn kan hoofdzakelijk worden verklaard door de procedures voor de aankoop van de grond en het bekomen van de vergunningen evenals door de verhalen voor de Raad van State tegen die vergunningen. Er wordt pas gestart met de bouw als de vergunningen zijn toegekend en de *financial close* (financieringsovereenkomst) is ondertekend.

1.1.3.2 Capaciteit en kosten

Tabel 1 – DBFM-gevangenissen (bedragen in miljoen euro)

Master-plan	Gevangenissen	Capaciteit (plaatsen)	Totale jaarlijkse vergoeding	Totale kostprijs over 25 jaar in contante waarde	Geraamde kostprijs over 25 jaar in geactualiseerde waarde
MP1	Beveren	312	13,6	340,4	173
	Marche-en-Famenne	312	12,3	307,4	149
	Leuze-en-Hainaut	312	12,1	301,4	154
	Dendermonde	444	15,0	375,4	179
	Totaal MP1		53,0	1.324,6	-
MP2	Antwerpen	440	17,7*	442,4	327*
	Haren	1.190	48,4	1210,9	607
	Geraamd totaal MP2		66,1	1.653,3	-
MP3	Leopoldsborg	312	12**	300**	248***
	Vresse-sur-Semois	312	12**	300**	248***
	Verviers	240	10**	250**	n.d
	Geraamd totaal MP3		34	850	-
Totaal		3.874	153,1	3.827,9	-

* Bedragen vermeld bij de gunning van het contract, die eventueel nog kunnen wijzigen vóór de *financial close*.

** Minimumbedragen geraamd door het Rekenhof voor de lopende projecten, op basis van de vergoedingen van de gevangenissen in uitbating.

*** Plafondprijs zoals aangegeven in de richtlijnen voor de indiening; die twee prijzen werden opgetrokken in een voorstel van nota aan de ministerraad, maar volgens de Regie der Gebouwen werd die nota geweigerd door de Inspectie van Financiën op het moment dat de audit werd beëindigd.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de Regie der Gebouwen

6 Bedragen geraamd op basis van het contract (*financial close*). Die bedragen hangen af van het aantal gedetineerden, de indexeringsformule, de gevraagde wijzigingen en bepaalde kortingen (zie punt 7.4).

7 Het gaat om de totale kostprijs van het project op basis van de vergoedingen te betalen over de looptijd van het contract, zonder rekening te houden met de spreiding van de financiële stromen in de tijd.

8 Totale kostprijs van het project uitgedrukt in geraamde geactualiseerde waarde van de projecten bij het ondertekenen van het contract. De geactualiseerde waarde van het project is de som van de financiële stromen waartoe het project aanleiding geeft, aangepast om rekening te houden met de spreiding ervan in de tijd. Deze aanpassing bestaat erin de waarde van de financiële stromen te verminderen door er een actualisatievoet op toe te passen die rekening houdt met de waardevermindering van de munteenheid in de tijd. De actualisatievoet die wordt gehanteerd, is deze die in de opdrachtdocumenten staat vermeld om de offertes te vergelijken.

De totale vergoedingen komen overeen met de kosten die de Staat jaarlijks draagt voor het terugbetalen van de bouwkosten en de financieringskosten enerzijds en om de onderhoudskosten en facilitaire diensten te betalen anderzijds. Na de indienststelling van de gevangenen van Masterplan 3 zouden die vergoedingen minstens 153,1 miljoen euro per jaar bedragen.

De totale kosten van de DBFM-gevangenen, die worden verkregen door de jaarlijkse vergoedingen te vermenigvuldigen met de looptijd van de contracten (25 jaar), worden geraamd op 3,8 miljard euro. De geactualiseerde waarde van elk project wordt verkregen door de financiële stromen te actualiseren, d.w.z. door de optelling van de jaarlijkse vergoedingen die zijn gecorrigeerd door een actualisatievoet die rekening houdt met de spreiding ervan in de tijd⁹. De verdeling van de kosten wordt geanalyseerd in [punt 4.2.2](#).

1.2 Audit door het Rekenhof

1.2.1 Vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 20 juli 2022 een resolutie¹⁰ goed waarbij het Rekenhof werd verzocht een audit uit te voeren over de lopende en zogenaamde *Design, Build, Finance & Maintain* (DBFM-)contracten van de Regie der Gebouwen.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers verzocht het Rekenhof:

1. *“alle lopende DBFM-projecten van de Regie der Gebouwen te onderwerpen aan een audit en een alomvattende evaluatie [...];*
2. *zich in dat verband inzonderheid te richten op de DBFM-contracten voor gevangenen, vanaf de projectvoorbereiding tot de definitieve oplevering van het project dan wel de laatste stand van zaken;*
3. *daarbij vooral de DBFM-methodiek te onderzoeken;*
4. *in dat verband in eerste instantie de volgende vragen te stellen:*
 - a) *Leidt deze methodiek tot een goede prijs-kwaliteitverhouding, tenminste vergeleken met de conventionele overheidsopdracht en de DBM-formule, waarbij de overheid zelf voor de financiering zorgt?*
 - b) *Welke knowhow is er intern nodig om over DBFM-contracten te onderhandelen en die projecten gedurende de hele looptijd op te volgen?*
 - c) *Wat zijn de criteria en de nadere regels om privépartners aan te wijzen? Kunnen die worden verbeterd ?*
5. *dit auditverslag openbaar te maken vóór juni 2023, waarna het in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden besproken in aanwezigheid van de bevoegde staatssecretaris”.*

1.2.2 Voorwerp en reikwijdte

Het Rekenhof richtte zich overeenkomstig het verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de PPS-projecten van de Regie der Gebouwen die in het kader van het masterplan Gevangenen in de vorm van DBFM-projecten werden of zullen worden gerealiseerd. De FPC die zullen worden gerealiseerd in het kader van Masterplan 3 in de vorm van DBFMO-projecten, werden niet

⁹ De berekening van de geactualiseerde waarde gebeurt met een voor elk project specifieke actualisatievoet en referentie-punt in de tijd.

¹⁰ Kamer, 20 juli 2022, [DOC 55 2788/006](#), Resolutie waarbij het Rekenhof wordt verzocht de lopende en zogenaamde DBFM-projecten van de Regie der Gebouwen aan een audit te onderwerpen, www.dekamer.be.

onderzocht, aangezien het om de eerste projecten van die aard gaat die de Regie der Gebouwen zal lanceren en waarvan de start van de exploitatie pas in 2028 gepland is.

Het Rekenhof onderzoekt eerst of er voldoende middelen en vaardigheden voorhanden zijn om de DBFM-projecten te kunnen beheren en of er kennisoverdracht plaatsvindt tussen de externe consultants en het personeel van de Regie der Gebouwen ([hoofdstuk 2](#)).

Vervolgens onderzoekt het of de federale overheid een voorafgaande evaluatie uitvoert om het beroep op PPS te rechtvaardigen ([hoofdstuk 3](#)).

Het onderzoekt het proces van financiële rapportering dat gekoppeld is aan de DBFM-projecten ([hoofdstuk 4](#)).

Het Rekenhof analyseert ook de voorbereiding van de contracten om na te gaan of op basis van de contracten de risico's onder controle kunnen worden gehouden die samenhangen met de uitvoering van de DBFM-projecten (termijnen, kwaliteit, kosten, performantie enz.) en of de belangen van de Staat kunnen worden gevrijwaard ([hoofdstuk 5](#)).

Het onderzoekt eveneens de plaatsingsfase, onder meer wat de voorbereiding betreft, om na te gaan of voldoende mededinging is gewaarborgd ([hoofdstuk 6](#)).

Het Rekenhof evalueert tot slot de uitvoering van de PPS, onder meer via een opvolging van de aanbevelingen die het in zijn audit van 2018 over het onderhoud van de strafinrichtingen via DBFM¹¹ had geformuleerd ([hoofdstuk 7](#)).

Het Rekenhof onderzocht in het kader van deze audit op ruimere schaal welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen van 2018 over de andere fasen van de DBFM dan het onderhoud. Het heeft de uitvoering van elke aanbeveling van 2018 geëvalueerd en een kleurcode toegekend aan elke aanbeveling naargelang van de mate waarin ze werd uitgevoerd:

- **groen:** volledig uitgevoerd
- **oranje:** in uitvoering
- **rood:** niet uitgevoerd

Wanneer een aanbeveling van 2018 wordt herhaald, staat in kolom 4 van de tabel met aanbevelingen die terugkomt op het einde van elk hoofdstuk, het nummer van die aanbeveling en de stand van zaken van de uitvoering ervan. Er staat ook telkens bij aan wie de aanbeveling is gericht.

1.2.3 Onderzoeksvragen

1. Gebeurt er een sluitende evaluatie van de kosten en de baten voordat een beroep wordt gedaan op PPS ?
2. Is het mogelijk om via de PPS-contracten de risico's onder controle te houden die gepaard gaan met een dergelijk project, en de belangen van de Staat te vrijwaren?

¹¹ Rekenhof, *Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie*, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2018, 90 p., www.rekenhof.be.

3. Zijn de plaatsingsprocedure en de uitvoering van de DBFM-projecten, voordat ze ter beschikking werden gesteld, verlopen op een manier dat de mededinging en de belangen van de Staat konden worden gevrijwaard?
4. Werden de aanbevelingen uit de audit van 2018 van het Rekenhof over de opvolging van de DBFM-gevangenissen toegepast voor de gevangenissen van Haren en Antwerpen, en werden ze opgenomen in de contractuele documenten van de latere projecten?
5. Is er een adequate beheerstructuur om de fasen van de realisatie van de overheidsprojecten via PPS te omkaderen (evaluatie van de PPS-optie, voorbereiding van het contract, plaatsing van de opdracht, opvolging van de uitvoering en evaluatie)?

1.2.4 Auditnormen

Het Rekenhof baseert zich voor zijn auditwerkzaamheden op de leidraad EPEC PPP Guide¹² van de Europese Investeringsbank, een referentiewerk dat is gebaseerd op de Europese goede praktijken. De leidraad is opgebouwd rond de kernfasen van een PPS-project.

De overheidsopdrachtenwetgeving en de normen inzake goed beheer worden ook in aanmerking genomen om het verloop van de plaatsing van de DBFM te evalueren.

1.2.5 Auditmethode

Het Rekenhof heeft de documenten onderzocht die de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie ter beschikking hebben gesteld. De dossiers van acht DBFM-gevangenissen werden geanalyseerd, waarvan vijf van gevangenissen die al zijn gebouwd en in uitbating zijn (Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut, Beveren, Haren en Dendermonde) en drie die in aanbouw zijn (Antwerpen, Leopoldsburg en Vresse-sur-semois).

Het Rekenhof bracht bezoeken aan de gevangenissen die al in uitbating zijn alsook aan de laatste gevangenis die in eigen beheer werd gebouwd, deze van Hasselt, om te kunnen vergelijken.

Er werden vragenlijsten verstuurd en interviews georganiseerd met de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie.

¹² Europese Investeringsbank, *EPEC Guide to Public-Private Partnerships*, 180 p., Luxemburg, 2021, www.eib.org.

1.2.6 Auditverloop

Juli 2022	Verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Augustus 2022 – februari 2023	Auditwerkzaamheden
April 2023	Verzending van het ontwerpverslag naar de voorzitters van de FOD Justitie en de FOD BOSA, de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, de minister van Justitie en de staatssecretarissen bevoegd voor Begroting en de Regie der Gebouwen
Mei 2023	Gezamenlijk antwoord van de voorzitter van de FOD Justitie en van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen
Juni 2023	Verzending van het verslag aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

1.2.7 Antwoorden van de geauditeerden

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie formuleerden een gezamenlijk antwoord op het ontwerpverslag van het Rekenhof in een brief van 16 mei 2023. De andere gesprekspartners van de audit hebben niet gereageerd.

In hun antwoord herinneren de Regie der Gebouwen en de FOD eraan dat Masterplan 1 een oplossing moest bieden voor een heel zorgwekkende toestand van de gevangenis. Zij moesten immers de verouderde infrastructuur en tegelijk de overbevolking aanpakken. Zij zijn van oordeel dat, gezien de noodzaak en de urgentie, ook nog in 2023 snel werk moet worden gemaakt van de andere projecten van het masterplan.

De Regie der Gebouwen en de FOD onderstrepen dat in 2008 nieuwe manieren van werken noodzakelijk waren om de DBFM-procedures te beheren. Sindsdien hebben de teams deskundige kennis verworven en lessen getrokken uit de eerste projecten. Ondanks de rekruteringsmoeilijkheden en de kleine teams moeten de professionele kwaliteiten van deze laatste worden erkend.

Dankzij de intern opgebouwde kennis is de ondersteuning door technische consultants minder noodzakelijk geworden en werd deze zelfs volledig geschrapt voor de dossiers van de nieuwe gevangenis van Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg. Die ondersteuning blijft daarentegen wel nodig op financieel en juridisch vlak, gezien de complexiteit van de dossiers en het feit dat de overheid er moeilijk in slaagt topexperts aan te werven die in de privésector gunstigere loonvoorwaarden kunnen bekomen.

Hoofdstuk 2

Human Resources en Organisatie

In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof of de Staat beschikt over voldoende personeel en een adequate organisatie om de DBFM-contracten te beheren. Het vergelijkt in dat kader de situatie die het in zijn audit van 2018 had vastgesteld met de huidige situatie, om na te gaan of gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen 17 tot 21 van zijn audit van 2018.

Het Rekenhof geeft hierna eerst een overzicht van hoe de spelers in het beheer van de DBFM-gevangenissen zijn georganiseerd (punt 2.2) en analyseert dan hoe zij zich met elkaar verhouden (punt 2.3). Vervolgens onderzoekt het of ze over de nodige human resources en vaardigheden beschikken (punt 2.4) en of er mechanismen voor kennisoverdracht en leercycli werden ontwikkeld om lessen te trekken uit het verleden en toekomstige projecten te verbeteren (punt 2.5). Het gaat ook na of het nodig was een beroep te doen op externe consultants opdat de Staat over de vereiste vaardigheden zou beschikken (punt 2.6).

2.1 Normen om de DBFM-projecten te beheersen

De normen die in dit hoofdstuk worden toegepast, zijn afkomstig uit de EPEC-leidraad¹³ en uit de audit van het Rekenhof van 2018 (aanbevelingen 17 tot 21).

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van de PPS. Ze moeten optreden op basis van een expliciete verdeling van de verantwoordelijkheden, voldoende human resources (zowel naar kwaliteit als kwantiteit) en performante coördinatiemechanismen.

Volgens het EPEC moet de aanbestedende overheid beschikken over human resources en vaardigheden om het project uit te voeren en op te volgen. Er moet sprake zijn van continuïteit tussen het personeel dat het project moet voorbereiden en het personeel dat de uitvoering ervan moet opvolgen.

De aanbestedende overheid kan ook een beroep doen op externe consultancy om dergelijke ingewikkelde projecten te beheren. Er moet bijgevolg een proces van kennisoverdracht tot stand worden gebracht om de afhankelijkheid na verloop van tijd te verminderen en de overheid de nodige vaardigheden te bezorgen. Volgens het EPEC worden de externe consultants aangeworven in de fase van de projectvoorbereiding, omdat op dat moment budgetten worden vrijgemaakt.

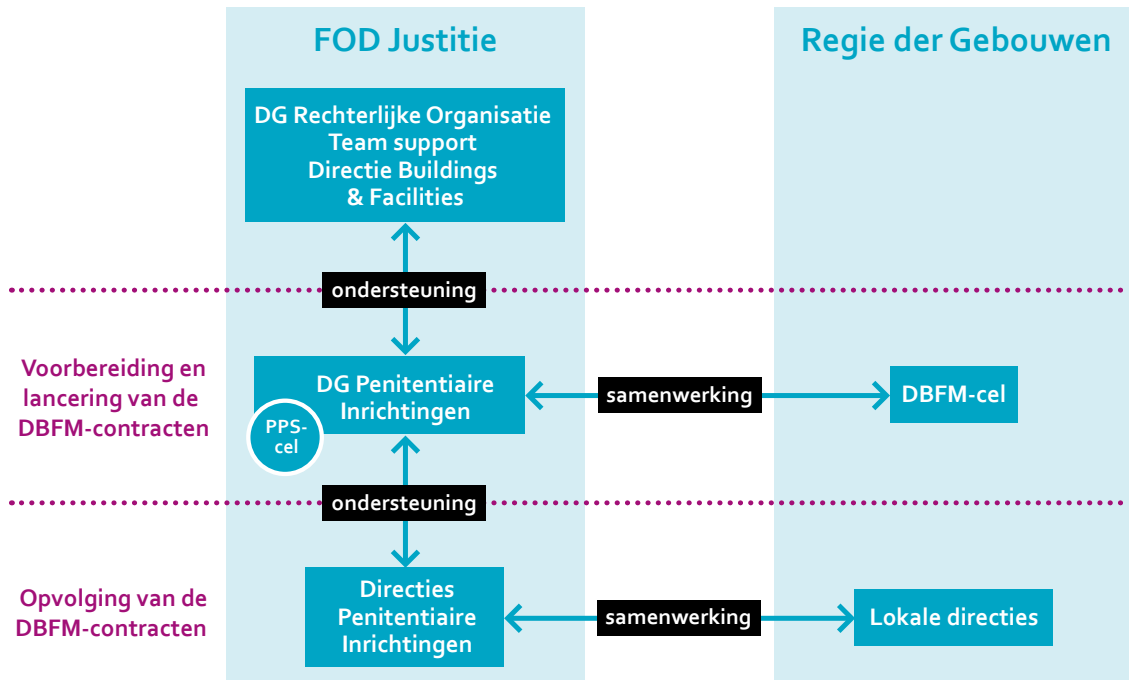
Om continue verbetering na te streven, moet de Staat tegelijkertijd zorgen voor leermechanismen, zodat de ervaring die werd verworven bij het beheer van de DBFM-projecten kan worden benut, zowel voor de bestaande en de toekomstige DBFM-inrichtingen als voor de inrichtingen in eigen beheer.

¹³ Europese Investeringsbank, *EPEC Guide to Public-Private Partnerships*, p. 102, "Setting up a governance framework", Luxemburg, 2021, www.eib.org.

2.2 Organisatie van de actoren

Het volgende schema geeft een overzicht van hoe de functies zijn verdeeld tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie om een DBFM-gevangenis te beheren.

Schema 2 – Organisatie van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie



Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen

2.2.1 FOD Justitie

Het Rekenhof had in 2018 vastgesteld dat de Dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) van het Directoraat-Generaal Penitentiare Inrichtingen (DG EPI) een ondersteunende functie vervulde door gericht te antwoorden op de technische vragen van de directies van de penitentiare inrichtingen. Die dienst bestond uit dertien personeelsleden, waaronder vier ingenieurs. Hij beschikte niet over een specifieke cel belast om de DBFM-projecten op te volgen. Zijn bijstand aan de DBFM-instellingen op het vlak van contractbeheer was beperkt en was niet bevorderlijk voor de coherentie en de kwaliteit van de instrumenten om het onderhoud op te volgen. De FOD Justitie had aangekondigd dat de oprichting van een nieuwe PPS-cel daaraan tegemoet zou moeten komen.

In 2019 werd de DOGV opgesplitst in een dienst Gebouwen en Infrastructuur en een dienst Integrale Veiligheid, die bij het DG EPI is gebleven. De FOD Justitie startte in januari 2023 met een hervorming van zijn organigram. De dienst Gebouwen en Infrastructuur werd opgenomen in een nieuwe directie Buildings & Facilities die werd opgericht bij het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie / Team Support. Dit nieuwe directoraat moet alle gebouwen van Justitie beheren. Voor de PPS zal het verder technische ondersteuning bieden zoals de DOGV: bij de voorbereiding van een bestek, bij de procedure voor de aanstelling van een consortium, tijdens de bouw en bij de uitvoeringsfase indien nodig.

Bij het DG EPI werd een PPS-cel opgericht. Ze is verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van alle DBFM-projecten (alsook van de DBFMO-projecten). Ze zal onder meer een raadgeingsplatform voor de directies van de DBFM-gevangenissen moeten oprichten, ondersteuning moeten bieden voor de vragen in verband met het contract, de driemaandelijke ontmoetingen met de partner moeten opvolgen en eenvormige procedures voor de DBFM-gevangenissen moeten uitwerken. Voor de meer technische aspecten zal ze ook nauw samenwerken met de directie Buildings & Facilities.

Deze cel bestaat uit vier personeelsleden¹⁴ en was in opstart toen de audit werd uitgevoerd. Bijkomende aanwervingen, waaronder een jurist, zouden nog voor versterking moeten zorgen.

De lokale directies van de gevangenissen zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de prestatie-eisen en van de onderhoudsactiviteiten van de DBFM-gevangenis. Ze werken ook mee bij de verschillende fasen van de andere DBFM-opdrachten om hun deskundige kennis te gebruiken met het oog op verbeteringen.

2.2.2 Regie der Gebouwen

De DBFM-cel van de Regie der Gebouwen leidde de hele gunningsprocedure voor de overheidsopdracht (aanwervingen van consultants, terreinonderzoek, contacten met de FOD Justitie, beheer van de onderhandelingsprocedure en begeleiding van de privépartner bij de indiening van de vergunningen). Volgens de procedure van de Regie der Gebouwen blijft de DBFM-cel belast met het dossier tot de gevangenis ter beschikking wordt gesteld. De buitendiensten van Regie nemen het dan over voor de opvolging van de exploitatie totdat de infrastructuur bij het einde van de overeenkomst aan de Staat wordt overgedragen.

De DBFM-cel van de Regie der Gebouwen werd echter betrokken bij de opvolging van de eerste drie gevangenissen. Voordat de contracten worden voorbereid en gelanceerd, analyseert de cel de site en zorgt ze voor de voorbereiding van de gronden. In samenwerking met de buitendiensten checkt ze onder meer of opdrachten voor nutsvoorzieningen of bodemanalyses noodzakelijk zijn. Tijdens de exploitatie controleerde de DBFM-cel, tot januari 2023, de facturen voor de gevangenissen van Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne. Nu nemen de buitendiensten van de Regie die controles voor hun rekening. Voor de gevangenis van Beveren is die overdracht al lang geleden gebeurd. De DBFM-cel neemt ook deel aan de trimestriële opvolgingsvergaderingen met de partner en biedt juridische expertise ter ondersteuning van de gevangenissen.

In 2023 telde de DBFM-cel slechts 6,7 voltijdse equivalenten (VTE), hoofdzakelijk architecten, terwijl het personeelskader voorziet in veertien plaatsen. De volgende functies zijn niet ingevuld: twee juristen van niveau A1, een financieel analist A1, twee technische profielen A1 en A2 en twee facilitaire coördinatoren A2. De Regie der Gebouwen ondervindt ook moeilijkheden om architecten te behouden. Sinds 2013 zijn er weliswaar vier architecten in dienst, maar voor de andere posities van architect is er sinds ongeveer vijf jaar veel personeelsverloop. Er kruipt veel energie in het aanwerven en opleiden van nieuwe medewerkers, maar het team slaagt er niet in uit te breiden.

¹⁴ Het gaat om twee coördinatoren (een Franstalige en een Nederlandstalige), een coördinator voor de DBFMO en een administratief profiel.

Er werden aanwervingsprocedures opgestart om het personeelskader op te vullen, maar de Regie der Gebouwen ondervindt grote moeilijkheden om de facilitaire coördinatoren aan te werven en te behouden. Zo heeft een coördinator die in 2022 werd aangeworven, zijn ontslag gegeven na zeven maanden. Om de functie in te vullen die aanvankelijk was weggelegd voor de facilitaire coördinatoren, zullen de budgetten waarin was voorzien worden gebruikt om twee verschillende profielen aan te werven, namelijk een administratief profiel A1 en een financieel analist A2.

De Regie der Gebouwen wenste het facility management te centraliseren bij de DBFM-cel. Door de moeilijkheden om de gezochte profielen aan te werven, worden de taken van de facilitaire coördinatoren echter behouden in de lokale directies (“buitendiensten”) die beschikken over technisch personeel dat instaat voor het beheer van de andere gebouwen van de Regie (zie [punt 7.3.2](#)).

De lokale directies van de Regie der Gebouwen beheren de bouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten van de gebouwen van de Regie der Gebouwen. Bij de DBFM-gevangenissen zorgen ze voor de technische opvolging ter ondersteuning van de directies van de gevangenissen van de FOD Justitie. Het gaat onder meer om de volgende opdrachten:

- deelnemen aan de lokale coördinatievergaderingen en kennisnemen van de verslagen;
- ervoor zorgen dat het DBFM-contract wordt toegepast en nageleefd;
- de controle opvolgen van de onderhoudswerkzaamheden van de technische installaties en van de facilitaire diensten, om na te gaan welke kortingen worden toegepast op de trimestriële facturen;
- optreden als technisch expert voor de uitbaters van de inrichting;
- indien nodig, inspecties (laten) uitvoeren;
- de inspecties voorafgaand aan de overdracht bijwonen ter voorbereiding van het certificaat voor de overdracht aan de Staat.

Voor de eerste DBFM-gevangenissen werden de lokale directies van de Regie niet betrokken bij het lanceren van de contracten en de opvolging van de werven, wat hun betrokkenheid bij de opvolging van het onderhoud complex maakte. Die verrichtingen gebeurden immers op centraal niveau en de opvolging van het onderhoud werd vervolgens toevertrouwd aan de buitendiensten, zonder dat zij voldoende werden opgeleid.

Voor de gevangenis van Haren kon een persoon aangewezen in de buitendienst de werf opvolgen om zo beter opgeleid te zijn voor de opvolging van het contract. Gelet op het personeelsverloop is die persoon echter niet meer belast met de opvolging van de exploitatie van de gevangenis. Voor de gevangenissen van Masterplan 3 stelt het Rekenhof vast dat de buitendiensten werden betrokken bij de voorbereiding van de projecten (zie [hoofdstuk 7](#)). Aangezien werd afgestapt van het project om de facilitaire coördinatie te centraliseren, zullen deze diensten meer worden betrokken bij de opvolging van de gevangenissen.

2.3 Verhoudingen tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie

De verdeling van de verantwoordelijkheden en de coördinatie tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie zijn vastgelegd op twee niveaus. Enerzijds kent het DBFM-contract aan elk van

beide diensten opdrachten toe, respectievelijk als opdrachtgever (Regie¹⁵) en als exploitant (FOD). Anderzijds biedt het systeem van de monitoringvergaderingen (zie [hoofdstuk 7](#)) een coördinatieplatform aan waarin ze beiden vertegenwoordigd zijn.

2.3.1 Audit van 2018

In 2018 ontbraken sommige informatiekkanalen tussen de lokale directies van de FOD Justitie en de centrale diensten van de Regie der Gebouwen en van de FOD Justitie, ondanks de coördinatiemechanismen. De interpretaties van de SLA (Service Level Agreement) of de door de gevangenisdirecties toegestane afwijkingen op de toepassing van boetes werden bijvoorbeeld niet systematisch meegedeeld aan de centrale dienst. Op termijn kon die situatie leiden tot grote verschillen tussen de inrichtingen, waardoor de opvolging erg ingewikkeld werd.

Het Rekenhof had bijgevolg aanbevolen een transversaal team op te richten om de verschillende aspecten van het contractuele DBFM-beheer te versterken en dit team te belasten met de opvolging van het onderhoud (aanbeveling 17). Dit team moest bovendien de verworven kennis bundelen met het oog op toekomstige projecten.

Het Rekenhof had ook aanbevolen de coördinatie tussen de betrokken centrale en regionale diensten van de Regie der Gebouwen te verbeteren bij de voorbereiding en de bouw van de DBFM-projecten (aanbeveling 18). Ook bij de FOD Justitie moest de coördinatie tussen de centrale administratie en de DBFM-inrichtingen worden verbeterd op het vlak van de opvolging van het onderhoud (beheerinstrumenten, behandeling van interpretaties en afwijkingen van de DBFM-contracten, toegang van de dienstverleners tot de ruimte van de gevangenis).

Tot slot moest de coördinatie tussen de administraties worden verduidelijkt aan de hand van een SLA dat een kader biedt voor de opdrachten van de entiteiten, voor de functies en verantwoordelijkheden alsook voor de informatie die systematisch moet worden gedeeld (aanbeveling 19).

2.3.2 Opvolging van de aanbevelingen van 2018

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie geen transversaal team hebben opgericht voor de opvolging van de DBFM-gevangenis, met daarin ook vertegenwoordigers van de lokale diensten van de Regie en van de DBFM-gevangenis. De Regie concentreert zich op de aanwerving om de operationele ondersteuning van de DBFM-gevangenis die al in uitbating zijn, te verbeteren. Volgens de Regie en de FOD Justitie konden via het gebruik van IT-tools zoals Teams gemengde virtuele teams worden opgericht om de coördinatie en de samenwerking bij de nieuwe DBFM-projecten te verbeteren. Door Teams kwamen er ook meer online vergaderingen, die vroeger minder frequent plaatsvonden. Het Rekenhof is echter van oordeel dat de oprichting van een transversaal team voor de bestaande gevangenis met daarin de centrale verantwoordelijken van de Regie en Justitie evenals de lokale verantwoordelijken een goede praktijk zou zijn. Het zou de coördinatie verbeteren, de mogelijkheid bieden de problemen op het terrein op een eenvormige wijze aan te pakken, en de nodige ondersteuning bieden aan de lokale

¹⁵ Naast de coördinatie als gevolg van de uitvoering van het DBFM-contract werken de teams van de Regie der Gebouwen samen met de diensten van de FOD Justitie bij alle projectfasen, zoals de voorbereiding van de opdrachtdocumenten, de analyse van de offerte, de deelname aan gemeenschappelijke *task forces* om de voortgang van de dossiers of specifieke punten te bespreken, om samen deel te nemen aan vergaderingen van de gemeentebesturen en om de belangen van de DBFM-projecten te verdedigen.

directies om de contracten op te volgen. Dat zou helpen bij de oplossing van de problemen (zie [hoofdstuk 7](#)).

Om rekening te houden met de problemen die in de eerste gevangenissen werden vastgesteld, werden de lokale directies van de Regie der Gebouwen betrokken bij de eerste fasen van de projecten van Masterplan 3. Het beheer verloopt echter nog steeds centraal bij de DBFM-cel. De aanwerving van facilitaire coördinatoren had de samenwerking tussen de lokale directies en de centrale diensten moeten verbeteren, maar deze samenwerking was niet mogelijk (zie [hoofdstuk 7](#)). De Regie besliste bijgevolg de opvolgingstaken toe te vertrouwen aan de lokale directies. Er zullen nieuwe procedures worden uitgewerkt ingevolge de hervorming van het organigram (zie ook [hoofdstuk 7](#)).

Volgens de FOD Justitie zou de oprichting van de nieuwe directie Buildings & Facilities en van een nieuwe PPS-cel de toestand moeten verbeteren en tegemoetkomen aan de aanbevelingen van het Rekenhof (zie [hoofdstuk 7](#)). Aangezien deze nieuwe organisatie pas in 2023 werd ingevoerd, kan het Rekenhof niet evalueren of de zwakke punten van de coördinatie en opvolging zijn opgelost.

Volgens de FOD Justitie werd een project opgestart om een samenwerkingsakkoord met de Regie der Gebouwen te sluiten zodat als één gesprekspartner kon worden opgetreden ten opzichte van de privépartner, maar kon het project niet worden afgerond door de andere prioriteiten en het ontbreken van personeel binnen het DG EPI van de FOD en de DBFM-cel van de Regie dat kan worden ingezet voor het project. De diensten zijn niettemin van plan dat protocol zodra mogelijk verder af te werken.

De coördinatie tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie is nog steeds niet formeel vastgelegd. Die twee administraties zijn echter van oordeel dat ze bevredigend is en dat er inspanningen worden gedaan om tot permanente raadpleging en een gestructureerde en gestandaardiseerde manier van werken en communiceren te komen. Het blijft de bedoeling om als één enkele speler op te treden ten opzichte van de privépartners.

Het Rekenhof is van oordeel dat het een goede praktijk is om een samenwerkingsprotocol op te stellen dat de verantwoordelijkheden en de kanalen voor informatie-uitwisseling tussen de twee actoren verduidelijkt. Dat protocol zou de lokale directies van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen helpen om de DBFM-contracten beter op te volgen en om de problemen in de gevangenissen op te lossen dankzij een gemeenschappelijke aanpak.

2.4 Noodzakelijke vaardigheden

2.4.1 Audit van 2018

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hadden in 2018 geen technische profielen om het onderhoud van de DBFM-gevangenissen op te volgen, noch op lokaal noch op centraal niveau. Het Rekenhof formuleerde voor de twee administraties de aanbeveling om voldoende juridische en technische deskundige kennis in huis te halen om voor een doeltreffende opvolging van de contracten te zorgen.

2.4.2 Opvolging van de aanbevelingen van 2018

In 2023 is de toestand nog dezelfde als in 2018. De Regie der Gebouwen en de FOD hebben nog steeds niet genoeg opgeleid personeel om de uitvoering van de contracten op te volgen, onder meer door het checken van de zelfcontroles en de uitvoering van inspecties (zie [hoofdstuk 7](#)).

De Regie der Gebouwen heeft moeite om de gewenste profielen aan te werven om de DBFM-gevangenissen te beheren. Er werden aanwervingsprocedures opgestart, maar daarmee konden de gevraagde profielen niet worden aangetrokken. Aanwervingen in de buitendiensten van de Regie der Gebouwen zouden moeten helpen tegemoet te komen aan de behoefte aan opvolging van de uitbating van de gevangenissen.

De FOD Justitie ondervindt dezelfde moeilijkheden om zijn PPS-cel te versterken.

Ondanks de kwaliteit van het personeel dat werkzaam is bij de Regie en de FOD Justitie, is het Rekenhof van oordeel dat het aantal profielen die de nodige technische, financiële en juridische deskundige kennis hebben om te beantwoorden aan de eisen voor het beheersen van de DBFM-contracten, onvoldoende blijft.

2.5 Leercyclus

2.5.1 Audit van 2018

In 2018 bestond er binnen de administraties geen systeem van kennisvergaring om de strategische aansturing en het operationele beheer van de DBFM-projecten te ondersteunen. De lokale initiatieven (zoals de inventaris van de interpretaties van het eisenprogramma) en de centrale initiatieven (zoals de juridisch-technische ondersteuning van de inrichtingen) creëerden een leerdynamiek maar er zat geen systeem achter.

Het engagement van de Staat in samenwerkingen op lange termijn vereist immers dat de projecten die in uitbating zijn worden geëvalueerd alsook dat de verworven kennis wordt gebundeld om het bestaande beheer te verbeteren en de toekomstige keuzes te onderbouwen.

Het Rekenhof was in 2018 van oordeel dat de mechanismen voor kennisvergaring en kennisdeling op drie niveaus moesten worden gestructureerd:

- op operationeel niveau (interpretaties van de performantiedoelstellingen, uitzonderingen op de vergoeding, lokaal ontwikkelde opvolgingsinstrumenten, uitbreiding van de kennis en vaardigheden aangaande contractueel beheer enz.);
- op organisatorisch niveau (vernieuwende onderhoudspraktijken, ontwikkeling van contractueel beheer en behoud van juridisch-technische expertise die wordt verworven op het vlak van de DBFM-projecten, vernieuwing van de contracten voor facilitaire diensten enz.);
- op strategisch niveau (globale prijs/kwaliteit-evaluatie van de DBFM-formule, kennisoverdracht tussen DBFM-inrichtingen en gevangenissen in eigen beheer enz.).

Het Rekenhof beval aan de leerpraktijken die nodig waren voor de DBFM-projecten te ontwikkelen op die drie niveaus, om tot meer kennisdeling en overdracht van innoverende praktijken te komen tussen de inrichtingen met DBFM-beheer onderling en met de inrichtingen in eigen beheer (aanbeveling 21).

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hadden aangegeven het eens te zijn met de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof op dat vlak.

2.5.2 Opvolging van de aanbeveling van de audit van 2018

Volgens de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie kan het personeelstekort niet worden opgelost door de moeilijkheid om geschikt personeel aan te werven en is het dus ook niet evident om een leerproces te formaliseren. Er werden enkel gerichte verbeteringen aangebracht in de projecten van Masterplan 3 om de zwakke punten van de eerste projecten te corrigeren (zie [punt 5.4](#) en [punt 7.3.2](#)).

Het Rekenhof stelt bijgevolg vast dat de toestand niet is verbeterd sinds 2018 en dat zijn aanbeveling 21 dus nog actueel is (zie ook [punt 5.4](#)).

2.6 Consultancy

2.6.1 Masterplannen

Omdat de DBFM-projecten zo belangrijk en complex zijn, heeft de Regie der Gebouwen externe deskundigen ingeschakeld om de contracten van Masterplan 1 voor te bereiden, meer in het bijzonder om haar behoefte te definiëren, de plaatsingsprocedure voor te bereiden, de opdrachtdocumenten op te stellen en de Regie bij te staan bij de onderhandelingen en de beoordeling van de offertes.

De consultants worden momenteel vooral belast met de juridische en financiële aspecten van de contracten, met het bepalen van de risico's, om deze in de contracten op te nemen en met het definiëren van de financiële modellen om de Regie der Gebouwen te helpen de offertes beter te begrijpen en de budgetaanvragen beter aan te pakken.

2.6.1.1 Masterplan 1

De ministerraad keurde op 29 februari 2008 de benoeming van één of meer deskundigen goed om de Regie der Gebouwen bij te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van de bouw van vier nieuwe gevangenissen (Beveren, Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Dendermonde). In de eerste DBFM-contracten was de betaling van de externe consultants opgenomen als een eenmalige intredevergoeding van een miljoen euro, te betalen door de opdrachtnemer¹⁶. Aangezien dat bedrag werd doorgerekend in de investeringsvergoedingen verschuldigd door de Staat, werd van die praktijk afgestapt voor de volgende gevangenissen omdat de spreiding over 25 jaar extra kosten met zicht meebrengt.

De ministerraad van 3 oktober 2008 stemde vervolgens in met de lancering van een opdracht om een deskundigenbureau aan te wijzen om de Regie der Gebouwen bij te staan tijdens Masterplan 1. De consultant had de volgende opdracht: *“Bijstand en adviesverlening bij de conceptie van de gunningsprocedure, de opmaak van de oproep tot kandidaten, de selectie van de kandidaten, de opmaak van de niet-bouwtechnische bepalingen van het bestek, de analyse van de offertes, de onderhandelingen ter optimalisatie van de offertes, de keuze van de beste offerte, de opvolging van de uitvoering*

¹⁶ Artikel 6 bijlage 2 van het DBFM-contract van de eerste vier gevangenissen van het masterplan Gevangenissen.

van de opdracht m.b.t. het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van vier nieuwe gevangenissen”.

Voor die consultancyopdrachten was initieel een budget van 2 miljoen euro exclusief btw uitgetrokken. In werkelijkheid werd 4,4 miljoen euro exclusief btw uitgegeven of 1,1 miljoen euro per gevangenis.

De Regie der Gebouwen wijst er in haar antwoord op dat de prijsherzieningen in de uitgaven zijn opgenomen. Ze voegt eraan toe dat bepaalde procedures meer tijd vergden. Voor Dendermonde bv. kan de vertraging bij de bouw de overschrijding van het initiële budget verklaren. Ook al kwamen er extra kosten bij kijken, dankzij de aanwerving van de consultants kon beter worden onderhandeld met de privépartner.

2.6.1.2 Masterplan 2

Voor Masterplan 2 besliste de ministerraad van 15 oktober 2010 een opdracht te lanceren en de consultants daarbij te belasten met dezelfde opdrachten als bij Masterplan 1. Bovendien moest de consultant de aanbestedingsdocumenten en de contractuele documenten die werden gebruikt voor de opdrachten voor de bouw van de eerste vier gevangenissen gebruiken en optimaliseren.

De Inspectie van Financiën benadrukte in haar adviezen dat in de loop van het contract steeds meer prestaties werden gevraagd aan de consultant, wat leidde tot meerkosten. Ze vroeg dat op basis van de ervaring van de eerste procedure de taken van de consultant beter zouden worden gedefinieerd en dat het personeel van de Regie der Gebouwen meer betrokken zou worden, om voor kennisoverdracht te zorgen.

Het Rekenhof stelt echter vast dat het initiële budget van 1,4 miljoen euro exclusief btw waarin was voorzien voor de gevangenis van Haren, werd overschreden. Uiteindelijk werd 2 miljoen euro exclusief btw uitgegeven. Bovendien moest in oktober 2019¹⁷ een aanvullende opdracht worden gelanceerd om de laatste hand te leggen aan het project (0,3 miljoen euro exclusief btw). Volgens de Regie der Gebouwen kan de overschrijding worden verklaard door de lange looptijd van het project van Haren, waardoor juridisch en financieel advies nodig was gedurende de hele procedure.

Voor de gevangenis van Antwerpen werd in 2014 een overheidsopdracht voor consultancy gelanceerd. Het Rekenhof stelt vast dat het initiële budget (0,8 miljoen euro) lager ligt dan dat van de andere gevangenissen. Het werd bovendien niet volledig aangewend: de uitgaven bedroegen slechts 0,7 miljoen euro. Aangezien de Regie knowhow en ervaring had opgedaan dankzij de eerste vijf procedures, werd er minder beroep gedaan op de consultant, ook al was zijn opdracht gelijkaardig. In tegenstelling tot de eerste procedures werd ook geen standaard technische assistentie gevraagd.

2.6.1.3 Masterplan 3

De ministerraad van 18 november 2016 keurde de lancering van een consultancyopdracht voor Masterplan 3 goed (gevangenissen van Leopoldsburg, Vresse-sur-Semois en Verviers; FPC's van Aalst, Waver en Paifve; arresthuis van Lantin). De opdracht van de consultant was vastgelegd zoals voor de gevangenissen van Masterplan 2.

¹⁷ Consultancyopdracht voor de afwerking van de projecten van Haren en Dendermonde.

De Inspectie van Financiën benadrukte in haar adviezen dat juridische consultancy wordt gevraagd bij gebrek aan personeel maar dat er geen enkele overdracht van expertise mogelijk was naar de diensten van de Regie der Gebouwen ondanks haar lange ervaring met DBFM-projecten. De Inspectie van Financiën was van oordeel dat, in het kader van Masterplan 3, maatregelen moesten worden genomen om de overdracht van juridische expertise naar het personeel van de Regie te waarborgen.

Het Rekenhof stelt vast dat, voor Masterplan 3, het initiële consultancybudget 1,5 miljoen euro bedroeg voor de drie gevangnissen en 2,8 miljoen euro voor de FPC's. Het grotere budget voor de FPC's is te verklaren door het aantal projecten en door de nieuwigheden die verband houden met het eerste gebruik van de DBFMO-formule. Op 31 januari 2023 bedragen de consultancy-uitgaven voor de drie gevangnissen 516.085,98 euro (exclusief btw). Het contract voor de FPC's bevond zich nog in de gunningsfase. Het consultancycontract voor de FPC's werd op 17 oktober 2022 toegewezen.

2.6.2 Analyse van het Rekenhof

Het Rekenhof stelt vast dat het consultancybudget per project is gedaald sinds het eerste masterplan¹⁸. Vermits het om de eerste DBFM-projecten ging, had de Regie der Gebouwen immers geen enkele deskundige kennis op dat vlak. Er werden heel grote teams van consultants op de projecten gezet: zes tot acht advocaten voor het juridische luik, vier personen voor het technische luik (inclusief opvolging van de werven) en twee of drie financiële experts.

Door gebruik te maken van de documenten van Masterplan 1 en doordat de Regie der Gebouwen technische expertise ontwikkelde, kon de behoefte aan technische en administratieve bijstand nadien wel worden verminderd. Nagenoeg vijftien jaar na de lancering van de eerste projecten blijft echter nog steeds ondersteuning van consultants nodig door het beperkte personeel van de DBFM-cel van de Regie der Gebouwen (6,7 VTE) en de moeilijkheden om juridische en financiële experts aan te werven. Kennisoverdracht van de privéconsultants naar de openbare besturen blijft bijgevolg moeilijk te realiseren. Op die manier ontstaat er een aanzienlijke afhankelijkheid van consultancy, die bovendien in stand wordt gehouden, om de DBFM-contracten te kunnen uitvoeren en beheersen. Deze afhankelijkheid kan afbreuk doen aan de verplichtingen van continuïteit van de openbare dienstverlening.

De voorbereiding van de contracten door de consultant wordt overigens onvoldoende gedocumenteerd, wat opnieuw de kennisoverdracht naar de Regie der Gebouwen belemmert (zie [hoofdstuk 5](#)).

De Regie der Gebouwen wijst erop dat in het kader van de laatste consultancyopdrachten kennisoverdracht werd overwogen, bijvoorbeeld via stages van personeelsleden van de Regie bij de consultants. Dit was echter niet mogelijk omdat er onvoldoende personeel is bij de DBFM-cel. De Regie benadrukt ook dat de technische bijstand na Masterplan 1 sterk werd afgebouwd. Voor de projecten van Haren en Antwerpen was hij beperkter. Voor de gevangnissen van Masterplan 3 werd hij volledig geschrapt.

¹⁸ De contracten voor Masterplan 3 lopen nog en de definitieve uitgaven waren nog niet bekend op het moment van de audit.

2.7 Conclusie en aanbevelingen

2.7.1 Conclusie

De situatie op het vlak van de organisatie en de beschikbaarheid van de human resources zijn weinig verbeterd sinds de audit van het Rekenhof in 2018. Zijn aanbevelingen (17 tot 21) in verband met de coördinatie tussen de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen, de versterking van het personeel belast met het beheer van de DBFM-contracten en de invoering van een leerproces werden maar in beperkte mate uitgevoerd. Zo hebben de Regie en de FOD Justitie geen gezamenlijk team samengesteld om de uitvoering van de DBFM-contracten op te volgen en de relaties met de dienstverleners te uniformiseren. Volgens het Rekenhof blijft het oprichten van dat team een goede praktijk die nodig is om de coördinatie tussen de Regie en de FOD Justitie te verbeteren en om de lokale directies van de Regie der Gebouwen en de gevangenisdirecties te ondersteunen bij de opvolging van de contracten.

Het Rekenhof herhaalt ook zijn aanbeveling om een samenwerkingsprotocol tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie uit te werken om de verantwoordelijkheden en de kanalen voor informatie-uitwisseling te verduidelijken. Dat protocol zou de lokale directies van de twee administraties moeten helpen de DBFM-contracten beter op te volgen en de interpretatieproblemen bij elke gevangenis op te lossen via een overlegde gemeenschappelijke aanpak. De lokale directies van de Regie der Gebouwen hebben het belang van dat protocol benadrukt. Ze stellen vast dat de FOD zijn behoefteprogramma in de loop van de bouw verandert, wat leidt tot kosten voor de Regie der Gebouwen. De toestand en de verantwoordelijkheden zouden duidelijker worden door een protocol dat de verantwoordelijkheden definieert en dat bepaalt wie de kosten ten laste neemt.

Het Rekenhof stelt vast dat, net zoals in 2018, noch de Regie der Gebouwen noch de FOD Justitie beschikken over toereikend en opgeleid personeel om de contracten voor te bereiden en de uitvoering ervan op te volgen. Ze ondervinden moeilijkheden om juridische, technische en financiële profielen aan te werven.

Toen de audit werd uitgevoerd, beschikte de DBFM-cel van de Regie der Gebouwen slechts over 6,7 voltijdse equivalenten (VTE) terwijl sprake is van veertien VTE in het personeelskader. De Regie heeft geprobeerd andere profielen aan te werven voor de cel, onder meer technische, financiële en juridische profielen, maar ze heeft de gevraagde profielen niet kunnen aantrekken. De FOD Justitie ervaart dezelfde moeilijkheden om de PPS-cel van het DG EPI te versterken.

Ondanks de ervaring die de Regie der Gebouwen sinds 2008 heeft opgedaan op het vlak van DBFM-projecten, moet ze nog steeds een beroep blijven doen op consultancy, in het bijzonder voor het juridische en financiële luik. Door het gebrek aan personeel bij de Regie blijft kennisoverdracht moeilijk. Die situatie zorgt er ook voor dat er geen leerproces op gang komt om het beheer van de DBFM-gevangenis te verbeteren en dat er een aanzienlijke afhankelijkheid van consultants ontstaat en in stand gehouden wordt om de DBFM-contracten te kunnen uitvoeren en beheersen.

Het Rekenhof is dus van oordeel dat de aanbevelingen 17 tot 21 van zijn audit van 2018 actueel blijven en moeten worden uitgevoerd.

2.7.2 Aanbevelingen

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Delen van de verantwoorde-lijkheden en coördinatie	1 Een transversaal team Regie der Gebouwen/ FOD Justitie samenstellen om de verschillende aspecten van het contractuele DBFM-beheer te versterken; aan deze cel –bestaande uit een pluridisciplinair team waarin juridische, technische en financiële vaardigheden zijn samengebracht - de opvolging toevertrouwen van de onderhoudswerkzaamheden voor de gecentraliseerde opdrachten (juridisch-technische ondersteuning voor de DBFM-projecten, controle van de vergoeding, de definitie van een inspectiebeleid, het uitvoeren van thematische inspecties enz.); deze cel in staat stellen de verworven kennis te benutten ten voordele van de toekomstige penitentiaire projecten en om de federale expertise uit te breiden bij projecten met een gelijkaardig beheer	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A17 
	2 De coördinatie binnen de betrokken administraties verbeteren: (1) bij de Regie: tussen de centrale en de regionale diensten bij de voorbereiding en de bouw van de DBFM-projecten; (2) bij de FOD Justitie: tussen de centrale administratie (Dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid – DOGV) en de DBFM-inrichtingen wat betreft de problemen met de opvolging van de onderhoudswerkzaamheden (beheerinstrumenten, behandeling van interpretaties en afwijkingen, toegang van de dienstverleners tot de ruimte van de gevangenis)	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A18 
	3 De coördinatie tussen de administraties duidelijker maken door een <i>Service Level Agreement</i> (SLA) uit te werken dat een kader biedt voor de opdrachten van de entiteiten, voor de functies en verantwoordelijkheden alsook voor de informatie die systematisch moet worden gedeeld	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A19 
Human resources	4 Beschikken over personeel dat is opgeleid in de specificiteiten van contractueel beheer en ervoor zorgen dat voldoende juridische en technische expertise wordt aangehouden op het niveau van de Regie en de FOD Justitie om te garanderen dat het contract efficiënt wordt opgevolgd	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A20 

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Kennis vergaring en kennisdeling	5 De leerpraktijken en -mechanismen ontwikkelen die nodig zijn voor de DBFM-projecten op operationeel, organisatorisch en strategisch vlak, om tot meer kennisdeling en overdracht van innoverende praktijken te komen tussen de inrichtingen met DBFM-beheer onderling en met de inrichtingen in eigen beheer	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A21 

Hoofdstuk 3

Voorafgaandelijke evaluatie van de PPS

In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof of de federale overheid een *value for money*-analyse uitvoert ter rechtvaardiging van de beslissing om een beroep te doen op een PPS voor de realisatie van de projecten van het masterplan Gevangenissen ([punt 3.2](#) en [punt 3.3](#)).

Het Rekenhof onderzoekt vervolgens of de ministerraad en alle controle-instanties beschikken over relevante informatie over de kostprijs van de projecten ([punt 3.4](#)) op het moment dat wordt beslist om een beroep te doen op PPS.

Het Rekenhof schetst hierna hoe een *value for money*-analyse in zijn werk gaat, haalt de voorbeelden van buurlanden aan alsook een voorbeeld van de gedeeltelijke toepassing op de DBFM-gevangenis van Beveren op basis van informatie van de Regie der Gebouwen ([punt 3.5](#)).

3.1 Normen

Bij de voorbereiding van het project moet een *value for money*-analyse worden uitgevoerd¹⁹. Bij deze oefening wordt een PPS vergeleken met de klassieke overheidsopdrachten (Public Sector Comparator of PSC). Een PPS is duurder, onder meer door de kostprijs van het toezicht op het contract en de hogere kostprijs van financieringen vanuit de privésector. Met de *value for money*-analyse wordt onderzocht of de voordelen van het overdragen van de risico's naar de privépartner en de grotere doeltreffendheid en efficiëntie die worden bereikt door een beroep te doen op een PPS, die extra kosten kunnen compenseren. Als dat het geval is, kan voor een PPS worden gekozen.

De *value for money*-analyse moet worden uitgevoerd tijdens de voorbereiding van het project en worden afgerond tijdens de plaatsing van de opdracht na de ontvangst van de offertes.

Bij nagenoeg alle fasen van de PPS-projecten moet aan risicobeheer worden gedaan. De identificatie, evaluatie en verdeling van de risico's beïnvloeden immers de kosten en kunnen bepalend zijn voor het engagement van de partijen die bij het project betrokken zijn.

3.2 Voorbereiding van Masterplan 1

3.2.1 Vergelijkende analyse van de Regie der Gebouwen van 2008

In de nota aan de ministerraad van 18 april 2008 stelden de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie voor zes nieuwe gevangenissen te bouwen in de vorm van een PPS, als antwoord op

¹⁹ Europese Investeringsbank, *EPEC Guide to Public-Private Partnerships*, 180 p., Luxemburg, 2021, www.eib.org.

het politieke voornemen om de gevangenscapaciteit uit te breiden en de detentieomstandigheden te verbeteren²⁰.

In een bijlage bij die nota vergelijkt de Regie der Gebouwen de klassieke financiering met de PPS-financiering en gebruikt ze daarvoor de kosten van de gevangenis van Hasselt, de laatste gevangenis die in eigen beheer werd gebouwd. Ze is van oordeel dat, over een periode van 25 jaar, het project voor de bouw van een gevangenis van vergelijkbare omvang 57 miljoen euro zou kosten in eigen beheer en 54 miljoen euro via PPS, hetzij een jaarlijkse investeringsvergoeding van 4 miljoen euro die de bouw dekt alsook de financiering bepaald op basis van een lening met een intrestvoet van 5,5 % over een periode van 25 jaar.

Bij de gunning van de opdrachten in 2011 werden de investeringsvergoedingen vastgelegd op 6,9 miljoen euro voor de gevangenis van Marche-en-Famenne, 7,5 miljoen euro voor de gevangenis van Leuze-en-Hainaut en 9,3 miljoen euro voor die van Beveren. De vergoeding werd dus aanzienlijk onderschat in 2008, waardoor de ministerraad veeleer koos voor de PPS.

Het Rekenhof stelt vast dat de vergelijkende studie die de Regie der Gebouwen in 2008 uitvoerde, summier was en geen vergelijkingsmethode hanteerde zoals de PSC. De studie ging bovendien uit van te optimistische en onvoldoende onderbouwde hypothesen, onder meer wat de raming van de bouwkosten betreft. Tot slot had ze moeten worden geactualiseerd na de mededinging en vóór de gunning van de opdracht om na te gaan of de PPS nog steeds voordelig was.

Het Rekenhof stelt dus vast dat de beslissing om te kiezen voor de PPS om zes nieuwe gevangenis- en detentiehuizen te bouwen niet berustte op een toereikende voorafgaande evaluatie²¹, wat niet in overeenstemming is met de goede praktijken en een gezond beheer van de overheidsfinanciën. Door die tekortkoming kregen beleidsmakers geen instrumenten aangereikt om op een objectieve manier te oordelen of voor een PPS moet worden gekozen en de impact ervan te kunnen ramen op de overheidsfinanciën.

Als verklaring voor het ontbreken van een voorafgaande evaluatie verwijst de Regie der Gebouwen naar de hoogdringende behoefte om nieuwe detentieplaatsen te creëren terwijl de budgettaire beperkingen de beschikbare middelen beperkten. De nota aan de ministerraad van 18 april 2008 stelt dat de financieringstechnieken geen enkele impact mogen hebben op het netto te financieren saldo van de Staat. Met de klassieke overheidsopdrachten had niet het nodige budget vrijgemaakt kunnen worden en dat zou tot langere realisatietermijnen geleid hebben. Met een PPS kan het effect van de uitgaven op de overheidsschuld en het vorderingensaldo daarentegen worden gespreid over een lange termijn.

Op 16 december 2008 besliste de ministerraad het initiële masterplan te actualiseren en te bepalen waar de nieuwe gevangenis- en detentiehuizen moesten komen. Hij verlengde het masterplan ook tot 2016 zonder zijn beslissing echter te onderbouwen met een nieuwe analyse.

Op 2 februari 2009 raamde de financiële consultant van de Regie der Gebouwen de investeringsvergoedingen van de gevangenis- en detentiehuizen van Masterplan 1. Die raming was veel realistischer dan die van de Regie der Gebouwen en leunde sterk aan bij de vergoedingen die bij de gunning werden

²⁰ Regeerakkoorden van 21 december 2007 en 20 maart 2008.

²¹ De vergelijkende studie houdt ook geen rekening met de kosten van het onderhoud en van de facilitaire diensten die inherent zijn aan de DBFM-formule.

vastgelegd. Volgens het Rekenhof had die kwantitatieve evaluatie van de kostprijs van de DBFM-gevangenissen moeten worden gebruikt als input voor de *value for money*-analyse, onder meer in vergelijking met het eigen beheer en om de beslissing van de ministerraad te verduidelijken op het moment van de gunning.

3.2.2 Analyse van de consultants van 24 april 2009

De consultants die de Regie der Gebouwen bijstonden ten tijde van Masterplan 1, stelden op 24 april 2009 een nota op voor de Regie om de voorbereiding van een PPS te omkaderen²². Na een beschrijving van de meerwaardefactoren van een PPS, bevelen ze aan de meerwaarde te meten door een PPS te vergelijken met een klassieke overheidsopdracht aan de hand van een PSC. Ze bevelen ook aan de budgettaire houdbaarheid en de ESR-neutraliteit van het project na te gaan.

Het Rekenhof stelt vast dat bepaalde aanbevelingen van de consultants, die de Europese goede praktijken volgen, zoals een PSC-evaluatie, niet werden toegepast voor de gevangenissen van de drie masterplannen.

3.3 Voorbereiding van Masterplan 3

Masterplan 2 voor de gevangenissen van Haren en Antwerpen werd korte tijd na Masterplan 1 opgestart. De Regie der Gebouwen had nog geen terugkoppeling van de resultaten van dit eerste masterplan om haar aanpak te kunnen aanpassen. De gevangenis van Haren verschilt niettemin van de andere gevangenissen door haar omvang en haar ligging. In het Brussels Gewest is er duidelijk een groter risico op bezwaarschriften tegen de toekenning van vergunningen, wat een impact kan hebben op de realisatietermijnen.

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 geeft aan dat de alternatieve financiering beter zal moeten worden gerechtvaardigd²³. Deze zal worden aangewend *“als het financieel, budgettair of maatschappelijk opportuun is om tot een snel en goed resultaat te komen, en zal steeds worden afgewogen op basis van objectieve criteria”*.

3.3.1 Evaluatie in 2016 van de DBFM-contracten van de eerste drie gevangenissen

De Regie der Gebouwen evalueerde in maart 2016²⁴ de DBFM-contracten van de eerste drie gevangenissen van Masterplan 1 (Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Beveren) om *“het publiek te informeren naar de stand van zaken, de ervaringen en belangrijkste mechanismen om zo tot een verbetering van een aantal processen te men en dit in toekomstige PPS-projecten te kunnen benutten”*²⁵.

De Regie der Gebouwen beschrijft bij die gelegenheid de voor- en nadelen van het DBFM-model, onder meer in het licht van de gegevens van de EPEC-leidraad. Ze vergelijkt de DBFM-methode echter niet met de klassieke manieren om een overheidsopdracht te gunnen.

²² Multidisciplinaire Knelpuntennota, april 2009, p. 8-9 (niet-gepubliceerd document dat door de Regie der Gebouwen werd bezorgd).

²³ Alternatieve financiering: openbare investering die wordt gefinancierd met andere middelen dan staatsleningen.

²⁴ Regie der Gebouwen, *Rapport DBFM-projecten bij de federale overheid en de Regie der Gebouwen*, maart 2016 (niet gepubliceerd).

²⁵ *Ibid.*, p. 4.

De Regie der Gebouwen analyseert de uitvoering van de DBFM-contracten voor de drie gevangenissen, onder meer de moeilijkheden om de investeringsvergoedingen aan te passen en de contractwijzigingen te beheren. Wat de aanpassing van de vergoedingen betreft, worden de verminderingen door het niet halen van de doelstellingen of de eisen niet altijd toegepast, omdat de contractuele eisen in de praktijk onredelijk of voor interpretatie vatbaar kunnen zijn. Er is geen optimaal toezicht op de performanties omdat de systemen voor toezicht ingewikkeld zijn en afhangen van de privépartner. Bovendien worden ten onrechte bepaalde kosten gefactureerd (hoofdstuk 7).

De Regie der Gebouwen stelt vast dat het proces om de contractwijzigingen te beheren, ingewikkeld is en veel besprekingen met de dienstverleners vergt om de verantwoordelijkheden vast te leggen en de kosten aan te rekenen. Bovendien wordt ze niet altijd op de hoogte gesteld van de wijzigingen op vraag van de FOD Justitie.

De Regie der Gebouwen besluit dat de voordelen van de DBFM-formule groter zijn dan de nadelen en overweegt om de PSC-methode toe te passen om ze te kwantificeren. Ze formuleert bovendien enkele aanbevelingen:

- de vaardigheden intern ontwikkelen en de juiste profielen aantrekken;
- de performantie beter controleren in de onderhoudsfase;
- vóór de gunning van de opdracht voorzien in de wijzigingen, eerder dan in de bouwfase.

Het Rekenhof is van oordeel dat die *ex post*-evaluatie door de Regie der Gebouwen van de DBFM-projecten van Masterplan 1 een goede praktijk is die kadert in een leercyclus. Het stelt echter de volgende zwakke punten vast:

- Enkel de uitvoeringsfase van het DBFM-project wordt geëvalueerd.
- De voordelen van de DBFM-projecten worden niet gekwantificeerd noch vergeleken met klassieke overheidsopdrachten, en de vergelijking aan de hand van een PSC is uiteindelijk niet gebeurd.
- De verbeterpunten voor de nieuwe contracten worden niet expliciet aangegeven²⁶.

3.3.2 Vergelijkende analyse als bijlage bij de nota aan de ministerraad van 18 november 2016

De ministerraad van 18 november 2016 keurde versie III van het masterplan goed, die onder meer voorziet in de bouw van drie nieuwe gevangenissen via DBFM (Vresse-sur-Semois, Leopoldsborg en Verviers)²⁷.

In de analyse die bij de nota aan de ministerraad is gevoegd, vergelijkt de Regie der Gebouwen de gevangenis van Hasselt, in klassiek eigen beheer, met de gevangenis van Beveren, die via DBFM werd gebouwd. Uit deze studie blijkt dat de bouwkosten via DBFM hoger liggen dan in eigen beheer (+40 % per m² en +68 % per gedetineerde). Bovendien liggen de financieringskosten in PPS significant hoger dan de financieringskosten van de Staat in klassiek beheer. De gevangenis kost nagenoeg dubbel zoveel als een klassieke gevangenis door die financieringskosten. De onderhoudskosten van de gevangenis van Beveren liggen 42 % hoger dan die van de gevangenis van

²⁶ Bijvoorbeeld: de SLA's die voor problemen zorgen, de zwakke rapportering van de dienstverlener en de tekortkomingen van de controle door de Regie der Gebouwen en de gebruiker (FOD Justitie).

²⁷ Masterplan 3 plant ook de bouw van nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC's) in de vorm van DBFMO-projecten. Deze FPC's worden in het kader van deze audit echter niet geëvalueerd.

Hasselt. Dat zou onder meer te verklaren zijn door de hogere kwaliteit van de dienstverlening en het aantal m² per gedetineerde, dat hoger is in de DBFM-gevangenissen.

De voordelen van DBFM die die hogere kosten zouden kunnen compenseren, zijn vooral van kwalitatieve aard en werden niet objectief bepaald.

Het Rekenhof had in zijn audit van 2018 over het onderhoud van de DBFM-gevangenissen²⁸ kritiek gegeven op de kwaliteit van die evaluatie door de Regie der Gebouwen. Deze aanpak volstaat op methodologisch vlak immers niet om een onweerlegbare vergelijking te maken van de rechtstreekse en onrechtstreekse onderhoudskosten tussen de DBFM-gevangenissen en de gevangenissen in eigen beheer. Er moet kwaliteitsvolle informatie over het beheer zijn op basis waarvan de Staat kan beslissen om al dan niet een beroep te doen op de DBFM-formule en zijn standpunt kan versterken bij de voorbereiding van en onderhandelingen voor toekomstige projecten.

Het Rekenhof was ook van oordeel dat de vergelijkende studie van 2016 de neiging heeft de kosten voor de DBFM-projecten te onderschatten en die voor de klassiek gebouwde inrichtingen te overschatten. Zo houdt de studie bij de berekening van de onderhoudsposten van de DBFM-inrichtingen onder meer geen rekening met de bezoldigingen van het technische personeel van de Staat dat de naleving van de performantievereisten en het oplossen van incidenten moet controleren. Ze houdt ook geen rekening met de vergoedingen die gedetineerden krijgen voor bepaalde onderhoudstaken die ze uitvoeren zoals het onderhoud van de groene ruimten.

Het Rekenhof stelde overigens in 2018 vast dat noch de Regie der Gebouwen noch de FOD Justitie adequate instrumenten van besluitvorming hadden ontwikkeld (zoals de *Public Private Comparator* (PPC) of de *Public Sector Comparator* (PSC)) om de voorwaarden voor de keuze van de DBFM-formule te objectiveren, in het bijzonder met betrekking tot de beschikbare financieringsopties.

Volgens het Rekenhof rechtvaardigt de vergelijkende studie van 2016 niet dat een beroep wordt gedaan op PPS omdat de meerkosten van de formule niet gepaard gaan met een objectieve bepaling van de kwalitatieve voordelen. Het Rekenhof blijft erbij dat de analyse van de Regie der Gebouwen niet beantwoordt aan het model van een PSC in overeenstemming met de internationale goede praktijken. Het is van oordeel dat de Regie der Gebouwen zich had moeten baseren op de gegevens van de al gebouwde gevangenissen om gerechtvaardigde en realistische hypothesen te formuleren. De politieke beslissing was op die manier onderbouwd geweest door een realistische *value for money*-analyse. De Inspectie van Financiën had trouwens een negatief advies geformuleerd over de keuze voor de DBFM-formule om de gevangenissen van Masterplan 3 te bouwen, als gevolg van de meerkosten die waren verbonden aan die formule, onder meer die van de financiering.

3.3.3 Vergelijkende analyse DBFM/dBFM in 2020

De Regie der Gebouwen vroeg in 2020 aan haar juridische consultant om de DBFM- en dBFM-formules te vergelijken. Anders dan bij de traditionele DBFM-formule impliceert de dBFM-formule dat het concept (design) van de gevangenis deel uitmaakt van een afzonderlijke opdracht die wordt gegund aan een ontwerper. De opdracht voor de financiering, de bouw en het onderhoud wordt pas gelanceerd zodra de vergunningen zijn toegekend. Het risico op vertraging

²⁸ Rekenhof, *Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie*, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2018, 90 p., www.rekenhof.be.

dat samenhangt met het verkrijgen van de vergunningen is dus onder controle²⁹. De vergelijkende studie kwam er naar aanleiding van de problemen om de bouwvergunningen te verkrijgen voor de DBFM-gevangenis van Haren en Dendermonde. Ze toont aan dat de twee methodes voor- en nadelen hebben.

De Regie der Gebouwen vroeg aan haar financiële consultant om die analyse te vervolledigen door het belang van een dBFM-procedure te kwantificeren. De analyse slaagde er echter niet in dat belang nauwkeurig te kwantificeren.

Volgens het Rekenhof is die vergelijkende analyse een goede praktijk. Ze toont aan dat de Regie der Gebouwen lessen trekt uit ervaringen uit het verleden en de nieuwe projecten probeert te verbeteren. Het Rekenhof is echter van oordeel dat een volledige evaluatie van de al gerealiseerde DBFM-projecten had moeten gebeuren opdat de Regie de mogelijkheden tot verbetering structureel zou kunnen identificeren. Die volledige evaluatie had als input kunnen dienen om de nieuwe projecten voor te bereiden en de keuze voor een PPS kunnen objectiveren.

3.3.4 Evaluatie in 2020 van de DBFM-ervaringen door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie

In 2020 hebben de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie samen hun ervaring met de DBFM-formule geëvalueerd om lessen te trekken uit de al uitgevoerde projecten. Ze inventariseerden de theoretische en praktische voor- en nadelen van de DBFM-projecten. Die evaluatie vergelijkt met de vaststellingen van de evaluatie van 2016 (zie [punt 3.3.2](#)) en concludeert dat de DBFM-formule bevredigend is voor alle partners die op die manier willen voortwerken³⁰.

Het Rekenhof stelt vast dat die evaluatie de nadruk legt op de voordelen en beperkingen vanuit het standpunt van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie, zonder op een objectieve manier de termijnen, kosten of problemen te kwantificeren. Er kunnen dus geen lessen worden getrokken op basis van die evaluatie om toekomstige projecten te verbeteren.

De evaluatie verwijst overigens naar de praktijken in Frankrijk en Nederland op het vlak van PPS, waarvoor onder meer een voorafgaande evaluatie moet gebeuren, zoals de PPC of PSC (zie [punt 3.5.1.1](#)). De Regie der Gebouwen is nochtans niet van plan die instrumenten te gebruiken om de keuze voor de DBFM-formule te objectiveren.

3.3.5 DBM-formule

Bij DBFM-projecten moet de privépartner een rendabiliteitsgrens halen om zijn eigen vermogen te kunnen vergoeden en om de financiële kosten van de geleende kapitalen te dragen. Zijn financieringskosten liggen over het algemeen hoger dan die van de Staat, wat leidt tot financiële meer-kosten in vergelijking met de projecten die worden gefinancierd met staatsleningen.

Bij de DBM-formule zorgt de privépartner niet meer voor de financiering, maar ontwikkelt hij een project dat de kosten over de levensduur van het contract moet minimaliseren. Er worden performantievereisten vastgelegd, zoals bij de DBFM-formule, om de functionaliteit van het gebouw

²⁹ Voornamelijk de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen.

³⁰ Regie der Gebouwen en FOD Justitie, *Evaluatie DBFM(O)-ervaringen*, 2020, p. 22 (niet gepubliceerd).

te controleren tijdens de exploitatiefase. De performantieniveaus beïnvloeden het bedrag van de beschikbaarheidsvergoedingen van de infrastructuur. Er worden ook boetes opgelegd als de performantievereisten niet worden gehaald.

Het voornaamste voordeel van de DBM-formule ten opzichte van de DBFM-formule is dat er geen financiële meerkosten zijn. De DBM-formule impliceert echter dat de Staat de bouwkosten financiert en eigenaar is van het gebouw. De operatie kan dus niet 'buiten begroting' worden geboekt, waardoor ze onder meer een rechtstreekse impact zal hebben op het begrotings- en vorderingen-saldo alsook op de staatsschuld.

De Regie der Gebouwen stelt dat, in het geval van een DBFM-project, de bank bovendien de performantie van de privédienstverlener controleert om er zeker van te zijn dat de infrastructuur beschikbaar is en de vergoedingen worden betaald. Bij de DBM-formule bestaat zo'n controle niet omdat de privédienstverlener de financiering niet voor zijn rekening neemt in dat soort contract.

Bij een DBM-project moet de privédienstverlener een kwaliteitsvol onderhoud leveren om ervoor te zorgen dat de infrastructuur beschikbaar is. Bij de gevangnissen van Masterplan 1 bedroegen de onderhoudsvergoedingen 21 %³¹ van de totale vergoeding, die de investering, het onderhoud en de facilitaire diensten omvat.

Omdat er bij de Regie der Gebouwen geen relevant voorafgaand DBM-project was, kan het Rekenhof zich niet uitspreken over een eventueel voordeel van die formule ten opzichte van de DBFM-formule.

De Regie der Gebouwen wijst er in haar antwoord op dat een DBM voordeliger kan zijn dan een afzonderlijk beheer van de opdrachten inzake design, build en maintain. De opdrachtnemer ontwerpt hierbij immers het gebouw om de kosten tijdens de bouw en de bezetting ervan te optimaliseren. De Regie heeft slechts één gesprekspartner, die eventuele problemen moet oplossen tussen het studie bureau, de aannemer en de firma die belast is met het onderhoud. Ze is van oordeel dat een DBM aangewezen is voor complexe projecten met een specifiek behoefteprogramma en welomschreven performantiecriteriën.

3.4 Kwaliteit van de begrotingsinformatie aan de ministerraad

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben, voor alle versies van het masterplan, gedetailleerde nota's opgesteld ter voorbereiding van de beslissingen van de ministerraad. Bovendien werden de belangrijkste fases van de projecten ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad, zoals de opstart van de projecten, de keuze van de consultants, de keuze van de gunningsprocedure en de toekenning van de contracten. Gelet op de omvang en de budgetten in kwestie, worden die nota's voor advies voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.

Het Rekenhof heeft de kwaliteit van de budgettaire informatie aan de ministerraad geanalyseerd. Uit de zwakke punten van de evaluaties en de ramingen die al in de voorgaande punten werden aangehaald, blijkt dat de ministerraad de lancering van de projecten van Masterplan 1 heeft goedgekeurd op basis van onrealistische budgettaire ramingen. Het Rekenhof stelt bovendien in het

³¹ Percentage dat wordt bepaald op basis van een rekenkundig gemiddelde van de vergoedingen vermeld in de *financial close* van de gevangnissen van Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne.

algemeen vast dat de nota's geen volledige informatie verstrekken over de budgettaire impact van de voorgestelde projecten.

De Regie der Gebouwen geeft aan in haar antwoord dat ze de ministerraad de informatie heeft meegedeeld die destijds beschikbaar was. Het Rekenhof wijst er niettemin op dat de in 2008 geraamde investeringsvergoedingen duidelijk lager lagen dan de ramingen van haar consultant in 2009 en dan de werkelijke bedragen bij de gunning van de opdrachten. Die verschillen werden niet geanalyseerd om na te gaan of de PPS nog steeds een voordelige optie was voor de Staat.

De Inspectie van Financiën formuleerde in haar adviezen kritiek op de kwaliteit van de budgettaire informatie in de nota's aan de ministerraad over de versies van het masterplan Gevangenissen. De nota's raamden niet altijd de totale budgettaire impact van de voorgestelde maatregelen. Ook de extra uitgaven die gepaard gaan met de werking van de nieuwe gevangenissen (personeel) werden niet geëvalueerd.

Volgens het Rekenhof moesten de masterplannen niet enkel de totale budgettaire kosten van de gevangenissen ramen, maar ook de personeelsuitgaven. De Regie der Gebouwen verduidelijkt in haar antwoord dat de personeelskosten in een afzonderlijk dossier zijn opgenomen. Ze zijn dus niet vervat in de nota's aan de ministerraad. Ze voegt eraan toe dat het moeilijk is van bij het begin een correcte schatting te maken, onder meer omdat het aantal personeelsleden afhangt van het gebouwontwerp.

3.5 Value for money-analyse

3.5.1 Definitie van *value for money*-analyse en voorbeelden

Alle literatuur over PPS (onder meer de EPEC-leidraad) en de ervaringen van Vlaanderen, Nederland of Frankrijk bevestigen dat de *value for money* van een PPS-project moet worden bepaald. De keuze voor een PPS moet immers worden gerechtvaardigd door de *value for money* van de PPS te vergelijken met die van andere vormen van overheidsopdrachten.

De *value for money* omvat twee dimensies: de kwaliteit of de maatschappelijke waarde van een project, die niet altijd monetair kan worden uitgedrukt, en de kostprijs van een project. De *value for money* van een project zal hoger zijn naarmate de kwaliteit ervan hoger is en de kostprijs ervan lager.

Via een *value for money*-evaluatie kunnen twee manieren om eenzelfde project te realiseren, worden vergeleken: de traditionele overheidsopdracht, waarbij de overheid verantwoordelijk blijft voor de globale performantie en de meeste risico's draagt, en de PPS, waarbij de privécontractant verantwoordelijk is voor het project gedurende de looptijd van het contract en de meeste risico's draagt.

3.5.1.1 *Public Private Comparator* en *Public Sector Comparator*

De *value for money*-vergelijking kan worden gemaakt op basis van een vergelijker van de publieke sector (PSC, *Public Sector Comparator*). De PSC raamt de kosten voor de uitvoering van een project via een traditionele overheidsopdracht, d.w.z. aan de hand van een proces waarbij de aanbestedende overheid de gedetailleerde specificaties van het ontwerp van het goed definieert en een

bouwcontract gunt aan een aannemer. De aanbestedende overheid staat dan in voor de tekortkomingen in het ontwerp en de kostenoverschrijdingen en heeft weinig vat op de datum van de voltooiing van de werken.

Een andere techniek, de publiek-private vergelijker (PPC, *Public Private Comparator*), wordt over het algemeen gebruikt in een vroegere fase van het project dan de PSC, om aan te tonen dat een PPS voordeliger zou kunnen zijn dan eigen beheer. Het gaat onder meer om een verantwoording van de consultancykosten bij de voorbereiding van de performantie-eisen en de opstelling van het PPS-contract. Gelet op het vroegtijdige stadium berust de PPC op hypothesen die het gebrek aan bewijskrachtige informatie moeten ondervangen om de kosten van een ingewikkeld project te ramen.

In Nederland wordt bijvoorbeeld een PPC uitgevoerd bij het begin van de voorbereiding van het project, terwijl de PSC pas wordt uitgevoerd als de voorbereiding verder gevorderd is.

Het resultaat van de vergelijking moet worden verfijnd naarmate het project vordert, in het bijzonder nadat de offertes zijn binnengekomen.

3.5.1.2 PSC-vergelijking in het Franse voorbeeld

Een dienst van het Franse Ministerie van Economie (Fininfra) controleert de studies voorafgaand aan een PPS. De keuze voor een PPS moet van bij het voorstadium van het project worden gerechtvaardigd op basis van één van de volgende criteria:

- Het project is zo ingewikkeld dat de overheid er op zichzelf niet in slaagt om de middelen te definiëren die aan haar behoeften tegemoetkomen of om de financiële constructie op te zetten.
- Het project moet hoogdringend worden gerealiseerd.
- De PPS oogt gunstiger dan andere vormen van overheidsopdrachten.

De aanbestedende instanties moeten Fininfra een analyse voorleggen waarin de PPS en een klassieke aankoop worden vergeleken. Fininfra formuleert vervolgens een advies over de relevantie van de keuze van een PPS. In de vergelijkende analyse wordt ook ingegaan op de toewijzing van de risico's, wordt geraamd hoe waarschijnlijk ze zijn en welke impact ze hebben op het project.

In 2010 formuleerde Fininfra een advies over drie strafinrichtingen met 456, 554 en 724 plaatsen. Aan de hand van de risicoanalyse van dat advies kunnen de niet-financiële voordelen van een PPS worden geraamd:

- een realisatietermijn van die gemiddeld zeven maanden korter is;
- risico's voor de exploitatiefase: tussen 10 % en 20 % kostenvermindering;
- risico van onbeschikbaarheid en niet-performantie: gemiddeld 3 % kostenvermindering.

Op het vlak van de bouwkosten wijst de vergelijking op tegenovergestelde resultaten voor de twee formules: tot 6 % in het voordeel van de PPS en tot 10 % in het voordeel van de traditionele overheidsopdracht (met een voorziening van 6 % voor de bouwrisico's) afhankelijk van de strafinrichtingen.

Het advies van Fininfra evalueert de hypothesen, hoofdzakelijk in verband met de realisatietermijnen, de kosten en het financieringsplan. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat de financieringskosten praktisch gelijklopen voor de PPS en de traditionele overheidsopdracht. Fininfra

komt tot een meerkost van 2,2 % voor de PPS door alle uitgaven te consolideren over de looptijd van het project. Rekening houdend met de overdracht van de risico's wordt de PPS echter 7 % goedkoper. Fininfra formuleerde dus een positief advies over de bouw van de nieuwe gevangenis-
sen via DBFM.

3.5.1.3 PSC-vergelijking in het Nederlandse voorbeeld

Volgens de regelgeving in Nederland moet vóór elke investering via PPS van meer dan 60 miljoen euro een vergelijking worden gemaakt met een PPC in het voorstadium van het project. Zo werd in 2001 voor de gevangenis van Krimpen aan den IJssel een PPC uitgevoerd waarbij rekening werd gehouden met de kosten gedurende de looptijd van het contract.

Het Nederlandse rapport geeft aan dat de projecten kunnen leiden tot verschillen in de levenskwaliteit van de gedetineerden, in de kosten en de kwaliteit van het gebouw. Volgens het rapport kunnen de kosten voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de PPS tussen 5 en 15 % lager liggen dan in eigen beheer. Bij een PPS moet echter rekening worden gehouden met (tussen 10 en 25 %) meerkosten voor de voorbereiding van het project, de redactie en de monitoring van het contract. Een PPS zou in totaal tussen 3 en 9 % minder kosten dan de klassieke formule. Een PPS biedt als kwalitatief voordeel dat het onderhoud sneller gebeurt zonder budgettaire beperking.

3.5.1.4 Analyse van het Rekenhof

De Regie der Gebouwen zou de voorbeelden van Frankrijk en Nederland als referentie kunnen nemen om een PPC uit te voeren voor de gevangenis van Masterplan 3. Die aanpak geeft echter geen absolute zekerheid dat een PPS goedkoper is dan klassiek beheer, maar maakt het mogelijk de kwalitatieve voordelen van een beheer gedelegeerd aan een privépartner monetair uit te drukken.

Het Franse Rekenhof formuleerde kritiek op de resultaten van die analyses in zijn rapport van december 2017³² over het vastgoedbeleid van het Ministerie van Justitie. Het merkte daarin op dat de keuze voor één referentiescenario voor openbaar bouwheerschap en de inaanmerkingneming van hypothesen die gunstig zijn voor partnerschapcontracten [PPS] systematisch tot de slotsom leiden dat het interessant is een beroep te doen op die formule.

Het Belgische Rekenhof is het eens met die analyse. De betrouwbaarheid en de relevantie van de voorafgaande evaluaties zijn immers afhankelijk van de gegevens die worden gebruikt om de niet-financiële voordelen te ramen en van de hypothesen die worden geformuleerd. Het resultaat van die evaluaties kan sterk worden beïnvloed door die parameters. Ze moeten bijgevolg omzichtig worden uitgevoerd, op basis van zo objectief mogelijke gegevens of gegevens gebaseerd op ervaring.

3.5.2 Geen *value for money*-analyse bij de Regie der Gebouwen

Sinds 2009 wordt het belang van de *value for money*-analyse benadrukt in de meeste evaluaties (zie [punt 3.2](#) en [punt 3.3](#)). Het Rekenhof stelt echter vast dat ze nooit werd toegepast om de keuzes van de ministerraad te onderbouwen.

³² Cour des comptes de France, *La politique immobilière du ministère de la justice. Mettre fin à la fuite en avant*, Parijs, december 2017, 171 p., www.ccomptes.fr.

Het Rekenhof merkte al in zijn verslag van 2011 over de maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen op dat *“voor de keuze voor een publiek-private samenwerking (PPS) geen volwaardige meerwaardetoets of public private comparator (PPC) werd uitgevoerd, die de meerwaarde van een dergelijke PPS-formule analyseert ten opzichte van een klassieke financiering. Nochtans kan een dergelijke PPC, naast een inschatting over de mogelijke meerwaarde van PPS, ook dienen als een benchmark voor de projectvoorstellen van de private kandidaten tijdens de selectiefase. In dit geval spreekt men eerder van een public sector comparator (PSC)”*³³.

Het Rekenhof benadrukte in zijn audit van 2018 over het onderhoud van de DBFM-contracten³⁴ ook dat de Staat, om voordeel te halen uit de DBFM-formule, moet beschikken over evaluatie-instrumenten om de kosten en de kwaliteit van de onderhoudsactiviteiten op te volgen. Die instrumenten moeten de Staat de mogelijkheid bieden het bestaande beheer te evalueren, onder meer aan de hand van een vergelijking tussen de inrichtingen, en de toekomstige projecten te verbeteren. De evaluatie moet gebaseerd zijn op een kwalitatieve benadering van de onderhoudsprestaties die gekoppeld is aan de performantievereisten.

Het stelde vast dat *“noch de Regie noch de FOD Justitie adequate instrumenten van besluitvorming hebben ontwikkeld om de voorwaarden die de keuze voor een DBFM-formule met zich meebrengt, te objectiveren (zoals Public Private Comparator of Public Sector Comparator) in het bijzonder met betrekking tot de beschikbare financieringsopties”*.

Het Rekenhof concludeerde dat de DBFM-formule meerkosten met zich brengt zowel voor de financiering als voor het onderhoud, in ruil voor de garantie van kwaliteit van de prestaties. Het was echter van oordeel dat de Staat niet beschikte over betrouwbare instrumenten om een vergelijking te maken tussen klassieke projecten en projecten die worden gefinancierd via DBFM-contracten. Het drong erop aan een voorafgaande evaluatie te maken van de kosten en de kwaliteit.

Het beval bijgevolg aan *“een instrument te ontwikkelen waarmee beter ex ante kan worden geëvalueerd welke kosten samenhangen met de keuze voor een DBFM-formule, en meer bepaald wat de financiering betreft; daarbij instrumenten te ontwikkelen om een vergelijking te kunnen maken ter versterking van de besluitvorming en de opvolging van het gedelegeerde beheer”* (aanbeveling 23).

3.5.3 Vergelijking van de DBFM-gevangenis van Beveren met een klassieke gevangenis

De audit van het Rekenhof van 2018 identificeerde al financiële meerkosten voor de DBFM-gevangenissen van Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Beveren ten opzichte van de gevangenis van Hasselt, de meest recente die in eigen beheer werd gebouwd. Er moesten echter ook kwalitatieve factoren in het voordeel van PPS in aanmerking worden genomen, zoals de interventiesnelheid voor het onderhoud en de waarborg inzake de kwaliteit van de prestaties.

Het Rekenhof herneemt nu de vergelijking van de kosten van de gevangenis van Hasselt, in eigen beheer, met die van Beveren via DBFM, en geeft daarvan hierna de resultaten weer.

³³ Rekenhof, *Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen*, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordiger, Brussel, december 2011, p. 10, www.rekenhof.be.

³⁴ Rekenhof, *Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie*, Verslag voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2018, 90 p., www.rekenhof.be.

Het referentiejaar voor de vergelijking is 2011, toen werd gestart met de bouw van de gevangenis van Beveren. De investeringsuitgaven, met name de investeringsvergoedingen die aan de privé-partner voor de PPS worden betaald, moeten worden geactualiseerd door toepassing van een intrestvoet die rekening houdt met de evolutie van de prijzen over de looptijd van het project.

3.5.3.1 Gevangenis van Hasselt

De gevangenis van Hasselt werd in 2004 in gebruik genomen en biedt plaats aan 450 gedetineerden. De DBFM-gevangenis van Beveren werd in 2014 in gebruik genomen en biedt plaats aan 312 gedetineerden. De gevangenis van Beveren heeft in totaal 16,4 % meer oppervlakte dan die van Hasselt.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen gevangenis met eenzelfde oppervlakte, moeten de bouwkosten van Hasselt met datzelfde percentage worden vermeerderd. De ABEX-index van de kostprijs voor het bouwen wordt gebruikt om de kosten van 2004 (het bouwjaar) om te rekenen naar 2011 (referentiejaar voor de vergelijking). In 2004 was die index 560, tegenover 690 in 2011.

Tabel 2 – Kosten voor de bouw van de gevangenis van Hasselt (in miljoen euro)

	Bedragen	
Bouwkosten in 2004		42,3
+ correctie ABEX-index 2004-2011	+23,2 % (690/560)	9,8
+ correctie oppervlakte	+16,4 %	8,6
Geraamde kostprijs voor het eigen beheer in 2011		60,7

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de Regie der Gebouwen

3.5.3.2 Gevangenis van Beveren

Voor de gevangenis van Beveren zijn de investeringsvergoedingen geactualiseerd in 2011 tegen dezelfde intrestvoet als voor het eigen beheer (leningtarief van de Staat voor een periode van 25 jaar).

Tabel 3 – Actualisering van de investeringsvergoedingen voor de gevangenis van Beveren (in miljoen euro)

	Bedragen	
Jaarlijkse investeringsvergoeding		9,3
Aantal jaren van het project	25	
Referentiejaar	2011	
Actualisatievoet	4,7 % ³⁵	
Geactualiseerde waarde van het DBFM-project		123,1

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de Regie der Gebouwen

³⁵ Actualisatievoet gebruikt in de studie als bijlage bij de nota aan de ministerraad van 18 november 2016.

3.5.3.3 Meerkosten van de DBFM-gevangenis van Beveren

De gevangenis van Beveren heeft in tegenstelling tot de bovenvermelde voorbeelden van Frankrijk en Nederland kosten voor de bouw en het onderhoud die hoger liggen dan de *Public Sector Comparator* (PSC).

Uit de vergelijking van de investeringskosten blijken 62,4 miljoen euro meerkosten voor de PPS, d.i. het verschil tussen de geactualiseerde kosten van de DBFM-gevangenis van Beveren (123,1 miljoen euro) en de aangepaste kosten van de gevangenis van Hasselt (60,7 miljoen euro). Die meerkosten kunnen onder meer worden verklaard door de intrestvoet van de financiering van de privépartner, die hoger ligt dan de intrestvoet van de financiering van de Staat. De niet-financiële voordelen van de PPS zouden die meerkosten dus moeten compenseren om de keuze voor de PPS te rechtvaardigen.

De Regie der Gebouwen geeft in haar antwoord aan dat ze een andere formule voor de aanpassing van de kosten gebruikt dan de Abex-index. Ze stelt bovendien een correctie voor de oppervlakten voor die lichtjes verschilt van deze die hierboven werd toegepast. Volgens de hypothesen van de Regie zouden de aangepaste kosten van de gevangenis van Hasselt 70,4 miljoen euro bedragen in plaats van 60,7 miljoen euro, waardoor het verschil met de gevangenis van Beveren zou verminderen tot 52,7 miljoen euro. Het Rekenhof kan geen uitspraken doen over de respectieve kwaliteiten van de twee prijsaanpassingsformules. Beide worden gebruikt in de vastgoedsector. Het onderstreept echter dat de te rechtvaardigen meerkosten van de PPS aanzienlijk blijven, zelfs als de formule wordt gebruikt die de Regie voorstelt.

Aangezien de Regie der Gebouwen geen *value for money*-analyse uitvoert en over geen gegevens beschikt om de waarde van de niet-financiële voordelen te ramen, kan het Rekenhof niet evalueren of de kwalitatieve factoren de meerkosten van de PPS compenseren.

Het is, bij wijze van voorbeeld, niettemin van oordeel dat de volgende factoren, die het heeft vastgesteld bij zijn bezoeken aan de DBFM-gevangenissen en de gevangenis van Hasselt, voordelen van de PPS zouden kunnen zijn die zouden moeten worden gekwantificeerd:

- de overheveling van het technisch en cateringpersoneel naar de privépartner;
- een betere technologische opvolging van de ICT-infrastructuur voor de exploitatie van het beveiligingssysteem;
- een preventief onderhoud dat beter is omkaderd in de DBFM-gevangenissen.

Er zou ook rekening moeten worden gehouden met een eventuele meerwaarde die gepaard gaat met de prestaties en met de kwaliteit van het gebouw, en die tot een hogere restwaarde zou leiden voor de DBFM-gevangenis.

De Regie der Gebouwen voegt er in haar antwoord aan toe dat ook de volgende voordelen in aanmerking kunnen worden genomen:

- De privépartner voert het correctieve onderhoud snel uit volgens de SLA's.
- Stakend personeel belemmert de werking van de DBFM-gevangenissen minder dan bij de klasieke gevangenissen.
- Bij de privépartner worden de vergunningen en toelatingen automatisch bijgewerkt.
- De privépartner is verplicht het personeel te omkaderen, wat niet van toepassing is bij de FOD Justitie waar het personeel soms afwezig is.

Aangezien de Regie der Gebouwen noch voor de gevangnissen van Masterplan 1, noch voor de gevangenis van Haren noch voor de gevangnissen van Masterplan 3 een *value for money*-analyse heeft uitgevoerd, ontbreekt het haar aan belangrijke kennis om de keuze voor de DBFM te sturen. De *value for money*-analyse is bovendien heel nuttig bij de beoordeling van de offertes. Tot slot kan ze ook verheldering bieden bij de *ex post*-evaluatie van de DBFM-contracten om na te gaan of er eventueel ook nog een economische meerwaarde zal zijn in de exploitatiefase.

3.5.4 Leidraad voor de kwantitatieve analyse van de Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen lanceerde begin 2020 een adviesopdracht via het SRSP (steunprogramma voor structurele hervormingen) in samenwerking met de Europese Commissie en het EPEC. Er werd een werkgroep opgericht, bestaande uit de federale entiteiten alsook de gewesten en de gemeenschappen. Bedoeling was om op Belgisch niveau normen vast te leggen op het vlak van PPS. De opdracht werd afgerond in september 2021. Elke deelnemer was er zich van bewust dat er nood was aan een methodologie om niet alleen *ex ante*, maar ook *ex-durante* en *ex post* tot eenzelfde standaardaanpak te komen voor alle PPS.

De adviesopdracht resulteerde in verschillende leidraden, waaronder een kwalitatief instrument voor de *value for money*-analyse. De evaluatie van de *value for money* moet hoofdzakelijk gebeuren tijdens de voorbereiding van het project en de plaatsing van de opdrachten. Er moet in eerste instantie worden aangetoond dat de PPS aangepast is aan het project. Vervolgens moet worden aangetoond dat een goed voorbereide aanbestedingsprocedure zal leiden tot de selectie van een geschikte partner en, zo, tot het genereren van *value for money*.

De leidraad beveelt aan om tijdens het voorstadium van het project een hoofdzakelijk kwalitatieve *quick check value for money* uit te voeren om het beroep op een PPS te verantwoorden. Voordat de overheidsopdracht wordt gelanceerd, moet een gedetailleerde kwalitatieve analyse worden gerealiseerd door de gegevens te verfijnen. Die analyse moet de beslissingsinstanties in staat stellen de overheidsopdracht te lanceren of het project te annuleren.

De overheid gaat op basis van de ontvangen offertes na of de offertes een *value for money* bieden. Er kan een kwantitatieve analyse worden uitgevoerd op basis van de informatie in de offertes, om na te gaan of de beste offerte de beste *value for money* biedt.

Volgens de leidraad is een kwantitatieve analyse slechts vereist voor projecten waarmee de overheid geen ervaring heeft. Ze is niet vereist als de overheid al projecten met een gelijkaardige complexiteit en omvang heeft gerealiseerd.

Volgens de Regie der Gebouwen zal die leidraad worden getest en toegepast voor de nieuwe projecten. Aangezien de laatste DBFM-projecten van de Regie de projecten van Masterplan 3 zijn die werden gelanceerd naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016, zal moeten worden gewacht op een nieuwe versie van het masterplan Gevangnissen.

3.5.5 Noodzaak van een kwantitatieve en kwalitatieve *value for money*-analyse

Het Rekenhof had in zijn audit van 2018 al benadrukt dat een economische en financiële aanpak moet worden aangevuld met gegevens over de kwaliteit van de dienstverlening, door kwalitatieve criteria op te nemen in de evaluatie. Uit de bezoeken aan de inrichtingen kon aldus worden vastgesteld dat de DBFM-formule betere waarborgen biedt op het vlak van de uitvoering van

prestaties, de contractuele omkadering en de interventiesnelheid bij problemen. Die vergelijking moet worden gemaakt in het kader van de ambities die werden geformuleerd in de wet van 12 januari 2005 betreffende de rechtspositie van de gedetineerden en waarvan de uitvoering van die de penitentiaire infrastructuur definieert.

Het Rekenhof is van oordeel dat, ondanks de methodologische beperkingen van de *Public Private Comparator*, er voordeel kan uit worden gehaald om de publieke beslissing zo goed mogelijk voor te bereiden en de investeringskeuzes nauwkeurig te documenteren. De lessen van de bestaande projecten moeten als input kunnen dienen voor die evaluaties.

Volgens het Rekenhof is het uitwerken van een evaluatieleidraad een goede praktijk. Om een beroep op PPS te rechtvaardigen is immers een *value for money*-analyse nodig die een kwalitatieve studie combineert met een kwantitatieve. Aangezien de Regie der Gebouwen echter nooit een kwantitatieve analyse zoals een PSC heeft uitgevoerd, kan ze niet steunen op de ervaring van de eerste contracten om het beroep op een PPS te verantwoorden. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse moet worden gerealiseerd voor minstens één project. Als het resultaat ervan in het voordeel uitdraait van de PPS, zal de Regie die analyse vervolgens alleen maar moeten actualiseren.

De aanbeveling die het Rekenhof in 2018 formuleerde, blijft dus actueel.

3.6 Ontbreken van een wettelijk kader

Het Rekenhof stelt vast dat het ontbreken van een specifiek wettelijk kader op federaal niveau niet bevorderlijk is voor de omkadering van het beroep op PPS. Een wettelijk kader zoals in Vlaanderen³⁶ of in de buurlanden (Frankrijk, Nederland) zou het mogelijk maken de verplichtingen van de overheid in het kader van PPS beter te definiëren (zoals het uitvoeren van een voorafgaande evaluatie), de beleidsmakers en controleorganen beter te informeren en bakens uit te zetten om de PPS beter te gebruiken.

De Regie der Gebouwen onderstreept in haar antwoord dat de nota aan de ministerraad voor de gunning van de opdrachten de trimestriële vergoedingen voor de gekozen opdrachtnemer vermeldt, zodat de beslissers correct zijn geïnformeerd. Volgens het Rekenhof zijn ze onvoldoende geïnformeerd omdat onder meer de totale kosten van het project niet worden vermeld en de vergelijking met de aanvankelijk geraamde kosten ontbreekt.

Volgens het Rekenhof is een federaal wettelijk kader om het beroep op PPS te omkaderen essentieel en zou dat het volgende moeten bepalen:

- de verplichtingen van de overheid voor het beheer van de PPS-projecten (voorafgaande evaluatie, plaatsing, uitvoering, opvolging en evaluatie);
- de minimuminformatie die aan de beleidsmakers moet worden meegedeeld om de beleidsbeslissing voor te bereiden, onder meer in budgettaire termen (de geraamde totale kostprijs van het project, die later wordt geactualiseerd bij de gunning, het bedrag van de vergoedingen, de vergelijking van die kosten met het eigen beheer, de personeelskosten enz.);

³⁶ Decreet van het Vlaams Parlement van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's.

- de informatie die aan de partijen (parlement, ministers, FOD BOSA) moet worden meegedeeld zodat ze de impact van die projecten op lange termijn op de overheidsfinanciën kunnen inschatten (risico op budgettaire verdringing³⁷, zie [hoofdstuk 5](#)).

3.7 Conclusie en aanbevelingen

3.7.1 Conclusie

De beslissing om nieuwe gevangenissen te bouwen, was vooral gerechtvaardigd door de politieke hoogdringendheid om de overbevolking in de gevangenissen te verminderen. Die keuze gebeurde in een context van budgettaire beperkingen. De ministerraad koos voor de formule van publiek-private samenwerkingen (PPS) om over de nodige middelen te beschikken. Met die formule kunnen immers investeringen worden gedaan waarvan de impact op de overheidsfinanciën wordt gespreid over de hele economische looptijd van het project.

Op federaal niveau is er geen wettelijke norm die de PPS omkadert en de verplichting oplegt om onder meer voorafgaande evaluaties uit te voeren om het beroep op die formule te rechtvaardigen.

Het Rekenhof stelt vast dat de beslissing om de gevangenissen via PPS te bouwen, onvoldoende werd voorbereid voor Masterplan 1 en 2. Er was immers geen enkele objectieve studie die de voor- en nadelen van het eigen beheer vergeleek met een alternatieve financiering zoals een PPS, onder meer wat de kosten betreft.

Ter voorbereiding van de beslissing van de ministerraad van 18 april 2008 voerde de Regie der Gebouwen een vergelijkende analyse uit van een financiering door de Staat en een alternatieve financiering, met de conclusie dat deze laatste voordeliger was. Volgens het Rekenhof was die raming echter niet overtuigend. Aangezien het om de eerste projecten van de federale Staat via PPS ging en noch deskundige kennis noch objectieve gegevens voorhanden waren, werd de vergoeding die voor de nieuwe DBFM-gevangenissen moest worden betaald, immers significant onderschat. De raming werd bovendien niet geactualiseerd noch verfijnd na de ontvangst van de offertes om de beleidsmakers correct te informeren.

De Regie der Gebouwen onderstreept in haar antwoord hoe belangrijk de bijstand van de financiële consultant was voor de eerste projecten. Ze voegt eraan toe dat de gecorrigeerde cijfers werden meegedeeld aan de ministerraad en aan de Inspectie van Financiën. Het Rekenhof stelt niettemin vast dat de verhoging van de investeringsvergoedingen ten opzichte van de ramingen van 2008 niet werd verantwoord aan de ministerraad bij de gunning van de opdracht in 2011. De vergoedingen bedroegen bij de gunning nochtans bijna het dubbele van de bedragen geraamd in 2008.

De Regie der Gebouwen had zich bij de beslissing over Masterplan 3 in 2016 moeten steunen op de ervaring die ze had opgedaan bij de eerste drie DBFM-gevangenissen om een voorafgaande

³⁷ Het risico van budgettaire verdringing is het risico dat andere uitgaven moeten worden verminderd om de DBFM-vergoedingen te kunnen betalen die niet compressibel zijn. Als verschillende DBFM-projecten worden gesloten, lopen de vergoedingen op en bestaat het risico dat ze de begrotingsmiddelen beperken die voor het vastgoedpark in eigen beheer beschikbaar zijn. De vergoedingen zijn uitgaven die niet compressibel zijn. Als er besparingen moeten gebeuren, zullen deze bijgevolg allemaal op de andere investeringen moeten worden gerealiseerd. Als de begroting van de Regie niet stijgt, leidt dat dus tot een risico op budgettaire verdringing.

evaluatie te maken ter verantwoording van de keuze voor de PPS-formule. Het Rekenhof stelt echter vast dat de voordelen van die formule niet objectief konden worden bepaald aan de hand van de studie van de Regie van maart 2016. Nochtans besliste de ministerraad om nieuwe gevangenissen te blijven bouwen via de DBFM-formule, ondanks het ongunstige advies van de Inspectie van Financiën.

De *a posteriori*-evaluaties van 2016 en 2020 zijn volgens het Rekenhof goede praktijken. De kwalitatieve voordelen van de DBFM-formule die erin worden opgesomd, hadden echter moeten worden geobjectiveerd om een *Public Sector Comparator*-vergelijking mogelijk te maken met de formule in eigen beheer. De ervaring opgedaan bij de bouw van de eerste gevangenissen had zo als input kunnen dienen voor een leercyclus om de latere keuzes op objectieve basis te kunnen maken. De aanbeveling van de audit van 2018 over de invoering van een dergelijke evaluatie is nog steeds niet toegepast (aanbeveling 23).

De Regie der Gebouwen wijst er in haar antwoord op dat ze een overheidsopdracht had gesloten om een kosten-batenanalyse uit te voeren voor een ander project. Met die ervaring zal een rooster kunnen worden opgesteld dat ook voor de andere opdrachten bruikbaar is, onder meer de DBFM(O)-projecten.

3.7.2 Aanbevelingen

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Voorafgaande evaluatie van een PPS	6 Een federaal wettelijk kader ontwikkelen om het beroep op een PPS te omkaderen, dat het volgende bepaalt: • de verplichtingen van de overheid voor het beheer van de PPS-projecten (voorafgaande evaluatie, plaatsing, uitvoering, opvolging en evaluatie); • de informatie die aan de beleidsmakers moet worden meegedeeld om de beleidsbeslissing voor te bereiden; • de informatie die aan de partijen (parlement, ministers, FOD BOSA) moet worden meegedeeld zodat ze de impact van die projecten op lange termijn op de overheidsfinanciën kunnen inschatten (risico op verdringing)	Wetgever	
	7 Een voorafgaande <i>value for money</i>-evaluatie (VFM) uitvoeren op basis van betrouwbare en relevante gegevens voordat kan worden beslist om een beroep te doen op PPS en die evaluatie actualiseren na de raadpleging van de markt en/of het ontvangen van de offertes om de beleidsbeslissing te baseren op betrouwbare informatie die het beroep op een PPS rechtvaardigt; die evaluatie aanvullen met de resultaten van een <i>ex post</i>-evaluatie van de gerealiseerde projecten	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A23 

Hoofdstuk 4

Rapportering aan het parlement

In dit hoofdstuk stelt het Rekenhof de begrotingscontext voor die de DBFM-contracten omkadert (punt 4.1). Vervolgens gaat het na of de rapportering over de DBFM-contracten aan het parlement toereikend is (punt 4.2) en onderzoekt het hoe de contracten boekhoudkundig worden afgehandeld (punt 4.3).

4.1 DBFM-contracten in het kader van het begrotingsbeleid

4.1.1 Europese begrotingscontext

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt gedefinieerd door het vermogen van een overheid om haar huidige beleid inzake besteding, belasting en daarmee verbonden beleid op lange termijn aan te houden zonder haar solvabiliteit in het gedrang te brengen of sommige verplichtingen of beloofde uitgaven niet uit te voeren³⁸.

De Europese Unie heeft in dat kader het multilateraal begrotingstoezicht georganiseerd. Ze definieert de bepalingen omtrent de procedure voor een buitensporig tekort in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dat legt de lidstaten van de Unie een begrotingsdiscipline op, met onder andere twee criteria die moeten worden nageleefd: een ratio tekort/bbp (3 %) en een ratio schuld/bbp (60 %). Als dat niet het geval is, moeten de lidstaten een begrotingsbeleid invoeren dat hen in staat stelt om die criteria te halen.

De nationale beleidslijnen inzake begroting binnen de Europese Unie worden gecoördineerd door het stabiliteits- en groepact, dat twee luiken bevat: een preventief en een correctief luik.

Het preventieve luik betreft de invoering van budgettaire beleidslijnen om te zorgen voor gezonde overheidsfinanciën door een middellangetermijndoelstelling te halen in verband met de begrotingstoestand. Naargelang een lidstaat zijn doelstelling haalt of niet, mag de jaarlijkse toename van de uitgaven bovendien niet meer bedragen dan een door de Europese Commissie bepaalde referentiewaarde.

Het correctieve luik ziet erop toe dat de lidstaten van de Unie corrigerende maatregelen treffen wanneer het niveau van hun begrotingstekort of de evolutie van hun overheidsschuld hun budgettaire houdbaarheid in gevaar brengt.

4.1.2 Beoordeling van debudgetteringsverrichtingen door de Europese Commissie

De Europese Commissie vraagt de lidstaten van de eurozone om nationale rekeningen voor te leggen die zijn opgesteld volgens de regels van het ESR 2010. Zo kan ze de ratio's betreffende de schuldenlast en het overheidstekort op dezelfde manier berekenen om de nodige preventieve of correctieve maatregelen te nemen.

³⁸ Europese Commissie, *Thematische factsheet Europees semester - Houdbaarheid van overheidsfinanciën*, november 2017, 15 p., commission.europa.eu.

De Commissie baseert zich op de statistieken van Eurostat, dat debudgetteringsmechanismen moet identificeren, ook 'alternatieve financiering' genoemd, die een vertekend beeld zouden kunnen geven van de rekeningen van overheden.

De controle van de mechanismen werd onder meer versterkt in een aangepast Europees begrotingspact dat de volgende vormen heeft aangenomen:

- een onderzoek van het vorderingensaldo in plaats van het begrotingssaldo, omdat het eerste berust op macro-economische gegevens en statistieken die kunnen worden geobjectiveerd, gecontroleerd en vergeleken tussen Europese lidstaten;
- een betere definitie van de overheidssector, om in de consolidatieperimeter een aantal instellingen te integreren die worden gebruikt om debudgettering te realiseren;
- een grotere beoordelingsbevoegdheid betreffende de aard van de door de lidstaten uitgevoerde begrotingsverrichtingen; het ESR 2010 bevat onder meer een hoofdstuk over de statistische verwerking van verrichtingen aangaande publiek-private samenwerkingen.

Wanneer niet is voldaan aan sommige door het ESR 2010 vereiste voorwaarden, herkwalificeert Eurostat de PPS-overeenkomsten dus als verrichtingen die kunnen worden gelijkgesteld aan rechtstreekse financiering via leningen, met een statistische aanpassing van de nationale rekeningen van de overheid en een verslechtering a posteriori van het vorderingensaldo betreffende het jaar in de loop waarvan de verrichting plaatsvond tot gevolg.

4.1.3 PPS en debudgettering

Een debudgettering bestaat erin uitgaven uit de staatsbegroting te halen en de financiering ervan over te hevelen naar een andere entiteit die over eigen middelen beschikt. Ze beoogt het vorderingensaldo en de toestand van de overheidsschuld die worden voorgesteld in de nationale rekeningen van de overheden op artificiële wijze te verbeteren door een beroep te doen op entiteiten die niet zijn opgenomen in de consolidatieperimeter van de entiteiten.

De DBFM-formule valt niet onder die definitie omdat ze op een transparante manier wordt gebruikt, met het oog op de naleving van de Europese criteria van bij het begin van de procedure voor de aankoop of de bouw van een goed. In dat geval is de statistische voorstelling van de rekeningen conform de regels van het ESR 2010.

Vanuit budgettair oogpunt hebben de DBFM-formule en debudgettering in bepaalde omstandigheden echter een identieke impact op de rekeningen aangezien de uitgaven die samenhangen met de investeringen niet worden aangerekend op de begroting van het jaar waarin de investeringen worden gerealiseerd.

Bovendien brengt de DBFM-formule, net als een debudgettering, structurele financiële gevolgen met zich mee vermits de verschuldigde investeringsvergoedingen verspreid liggen over een lange periode en ze onvermijdelijk en onreducbaar zijn. Bijgevolg ontsnappen ze aan de lineaire besparingsmaatregelen, wat impliceert dat de te realiseren besparingen een impact hebben op de andere uitgaven.

Volgens de EPEC-leidraad³⁹ mag de keuze voor een DBFM-formule die te sterk gericht is op de registratie buiten de begroting en buiten de balans van de Staat niet ten koste gaan van een goede voorbereiding van de projecten en de optimalisering van de resources⁴⁰.

4.1.4 Begrotingscontext van de federale Staat

De zuivering van de overheidsfinanciën heeft ertoe bijgedragen dat het aandeel van de overheidsinvesteringen in het bbp in België lager ligt dan in de andere lidstaten van de eurozone en van de Europese Unie. Op het moment dat de DBFM-contracten voor de gevangenis van Masterplan 1 werden gegund in 2011, had België 2,3 % van zijn bbp besteed aan investeringen, terwijl het gemiddelde van de lidstaten van de eurozone 3,2 % bedroeg.

Voorts is de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat voornamelijk bestemd om de verplichte uitgaven te dekken: personeels-, werkings- en subsidiëringuitgaven die bij wet zijn vastgelegd. De investeringen vormen bijgevolg een aanpassingsvariabele om de criteria van de Europese begrotingsdiscipline na te leven.

Binnen die context biedt de DBFM-formule de mogelijkheid om de opgelopen achterstand op het vlak van overheidsinvesteringen sneller in te halen en tegelijkertijd de budgettaire vereisten in acht te nemen.

4.2 Rapportering aan het parlement over de budgettaire impact van de DBFM-projecten

4.2.1 Huidige budgettaire gegevens

In 2018 merkte het Rekenhof op dat het parlement nood had aan een meerjarenraming van de vergoedingen, de financieringsbronnen, de samenstellende delen en de evolutie van de kosten van de projecten⁴¹.

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie bezorgen het parlement wel jaarlijks financiële informatie over de uitvoering van de gevangenis-masterplannen in het kader van de verantwoordingen van hun begroting. Naast de opschriften bij de begrotingskredieten van de betrokken basissalocaties⁴² bevatten de begrotingsdocumenten een stand van zaken van de projecten, en voor een aantal projecten een planning van de kredieten over vijf jaar. Bijlage 1 geeft een beknopte weergave van de budgettaire informatie die is opgenomen in de verantwoordingen voor de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie in de initiële begroting 2023.

39 Europese Investeringsbank-EPEC-Eurostat, *A Guide to the Statistical Treatment of PPPs*, Luxemburg, september 2016, 152 p., Luxemburg, www.eib.org.

40 Als Eurostat bijvoorbeeld van oordeel is dat een overheid een te groot financieel risico neemt, wordt ze beschouwd als de economische maar niet als de juridische eigenaar. Het PPS-project wordt geherkwalificeerd als rechtstreeks door de betrokken overheid gefinancierde vastgoedverrichting en geïntegreerd in de nationale rekeningen van de betrokken overheidsentiteit.

41 Rekenhof, *Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie*, Verslag voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2018, 90 p., www.rekenhof.be.

42 Begrotingsallocatie van de Regie der Gebouwen 19.55 22 41.40.04 Dotatie bestemd voor de Regie der Gebouwen tot dekking van de lasten van aankoop van gebouwen door middel van huurkoop en/of analoge verrichtingen en van het onderhoud van dergelijke gebouwen; begrotingsallocatie van de FOD Justitie 12. 51 71 12.11.35 Contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenis en centra.

Het Rekenhof stelt echter vast dat die informatie onvolledig is. De Regie der Gebouwen beschrijft immers de meerjarenplanning over vijf jaar voor de gevangenen van Masterplan 1, maar voor de recent in dienst gestelde of in opbouw zijnde gevangenen (Dendermonde en Masterplan 2) wordt enkel de beschikbaarheidsvergoeding voor het eerste jaar van het contract vermeld. Voor de gevangenen van Masterplan 3 die nog op stapel staan, wordt geen becijferde budgettaire informatie bezorgd.

Voor de FOD Justitie betreffen de vooruitzichten over vijf jaar die zijn opgenomen in de verantwoordingen bij de begroting de vergoedingen voor de DBFM-gevangenen van Marche-en-Famenne, Beveren en Leuze-en-Hainaut, zonder details per gevangenis.

Ook al moesten geen kredieten worden ingeschreven in de begroting 2023 om de uitgaven voor de gevangenen van Masterplan 3 te dekken, is het Rekenhof van oordeel dat budgettaire ramingen zouden moeten worden bezorgd aan het parlement om de begroting waarachtiger te maken, temeer aangezien de opdrachten voor de gevangenen van Leopoldsborg en Vresse-sur-Semois moesten worden gegund in 2023. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie wijzen er in hun gezamenlijk antwoord op dat de gunning van die opdrachten niet haalbaar is vóór midden 2024.

Het Rekenhof stelt dus vast dat de aan het parlement bezorgde budgettaire inlichtingen hem geen exhaustief en gedetailleerd beeld geven van de vergoedingen die binnen de vijf jaar moeten worden vereffend ten laste van de Staat. Bovendien bevat de algemene toelichting geen geconsolideerde informatie over de geraamde kosten voor de DBFM-gevangenen. Volgens de berekening van het Rekenhof zal de som van de totale vergoedingen (investerings, onderhoud en facilitaire diensten) voor alle gevangenen van de masterplannen 153,1 miljoen euro bedragen in 2027.

Zoals de wet van 22 mei 2003 vooropstelt⁴³ met het oog op het informeren van het parlement, beveelt het Rekenhof aan jaarlijks een becommentarieerde samenvattende tabel op te nemen in de algemene toelichting van de uitgavenbegroting van de federale Staat, die voor alle DBFM-contracten het volgende vermeldt:

- de totale juridische verbintenis;
- de reeds vastgelegde en vereffende bedragen;
- de bedragen die nog moeten worden vastgelegd en vereffend voor de verschillende projecten in de loop van het komende begrotingsjaar en tijdens de daaropvolgende jaren⁴⁴.

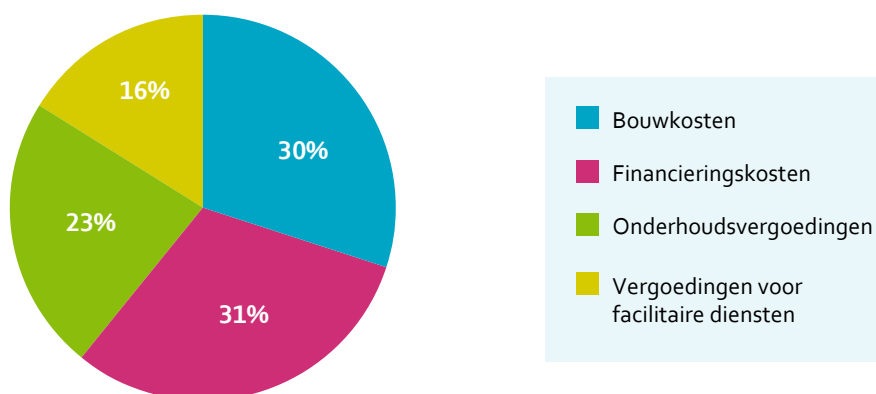
4.2.2 Kosten van de DBFM-contracten

Zoals uitgelegd in [punt 1.1.3.2](#) bedragen de totale kosten voor de DBFM-gevangenen, berekend door de jaarlijkse vergoedingen te vermenigvuldigen met de looptijd van de contracten (25 jaar), 3,8 miljard euro.

Grafiek 3 illustreert voor de gevangenen van Masterplan 1 en 2 de spreiding van de totale vergoeding over de looptijd van het contract volgens de verschillende samenstellende delen: bouwkosten, financieringskosten, onderhoudsvergoedingen en vergoedingen voor facilitaire diensten.

⁴³ Artikel 46, 4, artikel 124/3, § 1, 2°, 3° en 4°, en artikel 124/5.

⁴⁴ Met toepassing van de artikelen 46, 4°, en 124/3, § 1, 2°, 3° en 4°, van de wet van 22 mei 2003.

Grafiek 3 – Spreiding van de totale vergoedingen voor Masterplan 1 en 2

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de Regie der Gebouwen

Uit deze grafiek blijkt het belang van de financieringskosten binnen de globale kosten voor de DBFM-gevangenissen; ze zijn nagenoeg gelijk aan de bouwkosten. De tarieven waaraan de privépartners in hun financiering voorzien, liggen immers hoger dan de financieringstarieven van de Staat.

Zo bedragen de gewogen gemiddelde kosten van het kapitaal voor de gevangenis van Marche-en-Famenne 6,47 %. Die kosten houden enerzijds rekening met de betaling van het eigen vermogen van de privépartner en anderzijds met de kosten van de lening voor die partner⁴⁵. In 2011, het jaar waarin de *financial close* voor die gevangenis werd ondertekend, bedroeg het gewogen gemiddelde tarief waaraan de Staat in zijn financiering voorzag 4,13 %⁴⁶. Het verschil in financieringstarief van 2,34 % impliceert hogere kosten voor de Staat. Het weerspiegelt de risicopremie die de financiële instellingen vragen voor de financiering van het project en de betaling van het eigen vermogen van de privépartner.

4.2.3 Specifieke rapportering

4.2.3.1 Normen

De aanbestedende overheid moet weten welke financiële verplichtingen en budgettaire gevolgen een PPS-contract genereert gedurende de volledige looptijd van dat contract.

Bij de identificering van het project moet ze een eerste financieel model uitwerken aan de hand waarvan de financiële impact van het project kan worden onderzocht naargelang van de kosten, de inflatie en hypothesen in verband met de financiële constructie.

De analyse van de kosten in de loop van de economische levensduur van het project moet worden verduidelijkt bij de gedetailleerde voorbereiding. Volgens de EPEC-leidraad moeten de geraamde kosten voor de bouw, de exploitatie en het onderhoud alsook de aan de privépartner te betalen vergoedingen uiterst nauwkeurig worden geanalyseerd. Er moet worden aangegeven welke de financieringsbronnen zijn, net als de budgettaire, boekhoudkundige en statistische verwerking.

⁴⁵ Opdat de vergelijking met de intrestvoet van de Staat relevant zou zijn, zijn de kosten voor de lening niet gecorrigeerd om de fiscale impact van de aftrek van de intrestlasten voor de partner in aanmerking te nemen.

⁴⁶ Volgens de statistieken van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Het tijdens deze fase opgestelde, meer gedetailleerde financiële model zal ook worden gebruikt voor de value for money-analyse. Tot slot zal het dienen om de offertes te evalueren tijdens de plaatsingsfase van de opdracht.

Wanneer een PPS-project te duur blijkt, bijvoorbeeld omdat de tijdens de plaatsing van de opdracht ontvangen offertes veel hoger liggen dan de ramingen, moet de aanbestedende overheid ervan kunnen afzien.

4.2.3.2 Vergelijking met de financiële informatie in Vlaanderen, Frankrijk en Nederland

Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest voorziet in een jaarlijkse rapportering aan het parlement over alle PPS-projecten. De financiële vooruitzichten beslaan de volledige looptijd van de contracten. Bovendien wordt de impact van de projecten in voorbereiding ook geraamd.

Een decreet van 22 maart 2019 beoogt de impact van de PPS op de begroting in de hand te houden en de bewegingsvrijheid van de Vlaamse regering te vrijwaren⁴⁷. Zo beperkt het de beschikbaarheidsvergoedingen tot 60 % van de vereffeningskredieten per beleidsdomein en tot 10 % van de vereffeningskredieten van de volledige begroting.

De jaarlijkse rapportering aan het Vlaams Parlement moet de DBFM-projecten omvatten die in de project- of ontwerpfase zitten en een overzicht bieden van alle DBFM-projecten in de exploitatiefase, samen met de doelstellingen ervan en een stand van zaken. Het Vlaams Parlement kan bijkomende informatie vragen voor sommige projecten.

Voor elk DBFM-contract dat wordt beschouwd als een groot project volgens het decreet van 22 maart 2019 moet de administratie de andere mogelijke financieringswijzen onderzoeken en de meest gepaste vorm om de investering te realiseren. De rapportering moet de financiële impact en houdbaarheid afdekken. Het Vlaams Parlement kan een specifieke rapportering vragen voor elk DBFM-contract waarvan de investeringswaarde meer bedraagt dan 100 miljoen euro voor de projecten voor werken, en meer dan 20 miljoen euro als het gaat om projecten voor leveringen en diensten.

De met het contract belaste administratie voert een zelfevaluatie uit voor elk project. De Inspectie van Financiën kan dat voorzien van commentaar. Die rapportering komt niet overeen met de begrotingsdocumenten omdat er een andere planning aan gekoppeld is. De cijfers stemmen dus niet altijd overeen met die van de begroting.

Het laatste, in oktober 2022 gepubliceerde verslag bevat fiches voor elk DBFM-project⁴⁸, een overzicht van de toekomstige projecten en een tabel over de omvang van de beschikbaarheidsvergoedingen over de volledige levenscyclus.

⁴⁷ Vlaamse overheid, *Decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's*, 22 maart 2019, www.ejustice.just.fgov.be.

⁴⁸ Vlaamse Regering, Departement Financiën en Begroting, *Grote projecten en programma's van de Vlaamse overheid - editie 2022*, Brussel, oktober 2022, fin.vlaanderen.be.

Nederland

In Nederland is de rapportering aan het parlement nog gedetailleerder dan in het Vlaams Gewest. Ze bevat immers informatie over begrotingsoverschrijdingen per PPS-contract, of over vertragen bij de uitvoering van de projecten.

De mogelijkheid om het project als PPS te realiseren, moet worden onderzocht voor alle investeringen van meer dan 60 miljoen euro. De Nederlandse minister van Financiën heeft een handleiding gepubliceerd voor de evaluatie, selectie en gunning van PPS-projecten⁴⁹. Die handleiding beveelt een kwantitatieve analyse aan van de levenscyclus van het project op twee momenten in de loop van het proces: bij de identificering van het project en bij de aankoop ervan. De DBFM-projectfiches vermelden de voorstudie van het type PPC die de keuze voor die formule rechtvaardigde.

De Nederlandse administratie publiceert jaarlijks een stand van zaken over de grote investeringsprojecten. Die rapportering beperkt zich niet tot de DBFM-projecten, maar bevat ook de projecten gefinancierd via staatsleningen.

Frankrijk

De Franse wetgeving bepaalt dat elk DBFM-contract eerst moet worden goedgekeurd door de dienst Fininfra van het Ministerie van Economie. Die dienst analyseert elk nieuw investeringsproject. Twee voorwaarden moeten zijn vervuld opdat hij een PPS-project zou goedkeuren. Eerst en vooral moet de PPS een gunstigere balans bieden, onder meer op financieel vlak, dan de andere uitvoeringsvormen voor het project. Ten tweede moet een bepaalde financiële drempel worden gehaald, die momenteel op 10 miljoen euro ligt voor opdrachten voor werken.

De dienst Fininfra verstrekt een advies over de voorafgaande analyse van de uitvoeringsvorm en over de studie betreffende de financiële houdbaarheid. Die adviezen zijn niet bindend, maar moeten worden bezorgd aan de vergaderingen met beslissingsrecht om de samenwerkingsopdracht te valideren.

Er wordt een kwantitatieve analyse uitgevoerd voor de voorafgaande evaluatie van de uitvoeringsvorm. Die vertrekt van hypothesen over de financiering op basis van de intrestvoeten. Ze vergelijkt de geactualiseerde waarde van de kosten voor de PPS-formule met die voor een traditionele overheidsopdracht. In een eerste fase betreft die analyse niet de risico's, maar vervolgens wordt ze verfijnd met een inschatting van de risico's en de socio-economische voordelen.

De studie van de budgettaire houdbaarheid moet de volgende gegevens bevatten:

- de globale geraamde kosten voor het contract, in de vorm van een jaarlijks gemiddelde;
- een indicatie van het aandeel dat die kosten vertegenwoordigen ten aanzien van het jaarlijks zelffinancierend vermogen van de aankoper en de impact ervan op de financiële toestand;
- de impact van het contract op de evolutie van de verplichte uitgaven van de aankoper;
- de gevolgen voor de schuldenlast en de verplichtingen buiten balans van de collectiviteit;
- een analyse van de kosten voortvloeiend uit een vervroegde verbreking van het contract.

⁴⁹ Nederlands Ministerie van Financiën, *Handleiding Publiek-Private Comparator*, maart 2013, open.overheid.nl.

4.2.3.3 Relevantie van de rapportering aan het parlement

Het parlement belast de uitvoerende macht met het voeren van het beleid, beschreven in het regeerakkoord, door haar het vertrouwen te schenken en de jaarlijkse kredieten voor de begroting goed te keuren. Voor de DBFM-projecten volgen de eerste budgettaire effecten verschillende jaren na de beslissingen om de projecten op te starten. Zo worden de eerste vastleggings- en vereffeningskredieten pas voorgelegd aan het parlement voor het boekjaar dat overeenstemt met de indienststelling van de gevangenen, oftewel minstens drie jaar na de ondertekening van de contracten. Op het moment dat het parlement de begrotingskredieten goedkeurt, is de Staat dus reeds een juridische verbintenis aangegaan en zijn de uit die contracten voortvloeiende uitgaven onvermijdelijk. In de praktijk ontnemt dit mechanisme het parlement dus de rol waarbij het vooraf toestemming verleent voor uitgaven.

Wanneer verschillende DBFM-projecten worden gesloten, stapelen de vergoedingen zich op en bestaat het risico dat ze een beperking gaan vormen voor de budgettaire middelen die beschikbaar zijn voor het vastgoedpark in eigen beheer. Als er bovendien besparingen nodig zijn, zullen de inspanningen worden geleverd op het vlak van de andere uitgaven, in het bijzonder bij de investeringen en het onderhoud, aangezien niet kan worden gesnoeid in de uitgaven die samenhangen met de DBFM-contracten. Wanneer het budget van de Regie der Gebouwen niet wordt opgetrokken, houdt de geleidelijke toename van de vergoedingen naarmate de gevangenen in dienst worden gesteld een duidelijk risico in op budgettaire verdringing.

Tussen 2018 en 2021 bedroegen de vergoedingen voor de DBFM-gevangenen gemiddeld 3,1 % van de totale uitgaven van de Regie der Gebouwen. In 2022 was dat 5,3 %. Voor het jaar 2023 vertegenwoordigen die vergoedingen 7,1 % van de totale begroting van de Regie.

In 2014 benadrukte de Inspectie van Financiën al dat de omvang die de projecten in alternatieve financiering (DBFM) en de vergoedingen aannamen, de middelen beschikbaar voor de andere investeringen dreigde te beperken.

Wat het Rekenhof betreft, moet worden voorzien in een specifieke rapportering over de DBFM-investeringen aan het parlement, om het te informeren over de financiële en budgettaire impact van die contracten. De rapportering moet te gelegener tijd plaatsvinden, dat wil zeggen voordat de contracten worden ondertekend. Om relevant te zijn, moet de informatie handelen over alle in ministerraad besliste projecten.

De opvolging van het deel van de DBFM-gerelateerde uitgaven in de investerings- en onderhoudsbudgetten voor het penitentiair park moet het mogelijk maken de budgettaire houdbaarheid op lange termijn te onderzoeken en de risico's op onderfinanciering voor de andere gebouwen van de Regie te identificeren.

4.3 Boekhoudkundige verwerking van de DBFM-contracten

4.3.1 Normen

De impact van de boekhoudkundige verwerking van de PPS op de overheidsschuld en op het vorderingensaldo vormt een cruciale vraag voor de overheden⁵⁰. Eurostat eist dat die verwerking gebeurt conform de regels van het Europees rekeningenstelsel 2010 (ESR 2010)⁵¹. De manier waarop het contract wordt geboekt, vloeit niet automatisch voort uit het feit dat een beroep wordt gedaan op een privépartner. Om een PPS te boeken, moeten de lidstaten immers bij elk geval onderzoeken of er werkelijk een evenwicht is tussen de risico's en de betaling van het onderliggende contract.

Volgens de Europese classificatie kunnen enkel de PPS van operationele aard (zie [punt 1.1.2](#)) het voorwerp uitmaken van een registratie buiten balans en van een spreiding van de uitgaven over de volledige looptijd van het project. De privépartner moet eigenaar blijven van de infrastructuur en de overheid moet de bezettingsvergoedingen storten. Het is de effectieve overdracht van de risico's en de voordelen die samenhangen met de bouw, het bezit en het gebruik van het goed, die de aard van de PPS bepaalt en dus ook de manier waarop die boekhoudkundig moet worden geregistreerd.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en, in laatste instantie, de Europese autoriteiten moeten de contracten onderzoeken om de effectieve overdracht van de risico's en de voordelen te beoordelen. Voor de gevangenen van Masterplan 1 en 2 die als DBFM-projecten zijn gebouwd, concludeerde het INR dat de investeringen deel uitmaakten van partnerschappen van operationele aard⁵² en dat ze dus buiten balans mochten worden geboekt.

4.3.2 Regels van de overheidsboekhouding van toepassing op de DBFM-contracten

Het kader van de comptabiliteit van de Staat wordt bepaald door de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en door het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan.

Bij een klassieke financiering vertaalt het project zich in de aanrekening van investeringsuitgaven (codes 7) op de vereffeningskredieten van het algemeen bestuur naarmate de werkzaamheden vorderen, en van intrestlasten (codes 21) in de loop van de volgende jaren.

Bij een financiering via DBFM bepaalt het Belgische kader dat de investering wordt geboekt op de rekening van de privépartner (onder voorbehoud van een herkwalificatie van de verrichting door Eurostat). Om de DBFM-vergoedingen te betalen, worden jaarlijks vastleggings- en vereffeningskredieten ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat overeenkomstig artikel 20, § 1, van de wet van 22 mei 2003. Ze worden gestort aan de Regie der Gebouwen in de vorm van subsidies. In de begrotingsboekhouding van de Regie worden die vergoedingen aangerekend op de werkingskredieten gedurende de volledige looptijd van het contract.

⁵⁰ Europese Investeringsbank-EPEC-Eurostat, *ibid.*, p. 17,

⁵¹ Eurostat, *Manual on Government Deficit and Debt — Implementation of ESA 2010*, Luxemburg, juli 2019, 368 p., ec.europa.eu/eurostat.

⁵² De adviezen van het INR zijn beschikbaar op inr-icn.fgov.be.

In tegenstelling tot een klassieke overheidsopdracht heeft een via een DBFM gerealiseerde investering bijgevolg geen rechtstreekse invloed op het begrotings- en vorderingensaldo. De vergoedingen hebben een impact op het begrotings- en vorderingensaldo die is gespreid in de tijd.

Overeenkomstig de Europese regels (ESR 2010) zou de eventuele herkwalificatie van een DBFM als leasingverrichting de volgende boekhoudverrichtingen impliceren:

- de boeking van een actief (immobilisering) gelijk aan de totale kosten voor de werken (jaarlijks af te schrijven en te herwaarderen);
- de boeking van een passief (schuld) gelijk aan het nog verschuldigde saldo;
- vanaf de indienststelling zal het actief jaarlijks worden afgeschreven (de resultatenrekening wordt beïnvloed, de begrotingsboekhouding niet) terwijl de schuld (kapitaal) zal worden terugbetaald;
- de intresten en het onderhoud worden jaarlijks bij de kosten geboekt.

4.3.3 Analyse van het Rekenhof

De Regie der Gebouwen legt een voorafgaande vraag om advies voor aan het INR voordat ze een project lanceert. Nadat de contracten ondertekend zijn, wordt een definitief advies uitgebracht. Aangezien de constructies van gevangenis via DBFM beantwoordden aan de normen van Eurostat, konden ze allemaal op de balans van de privépartner worden geboekt en genoten ze dus de status buiten balans in de rekeningen van de Staat.

Het Rekenhof wijst er echter op dat de juridische verbintenis, ontstaan na ondertekening van het contract, niet is opgenomen in de algemene boekhouding van het algemeen bestuur, noch in die van de Regie der Gebouwen. Het sluiten van een DBFM-contract impliceert echter een vastlegging voor toekomstige uitgaven. Die verrichting zou moeten worden geboekt bij de verplichtingen buiten balans (rubriek 094 van het minimum algemeen rekeningstelsel van de federale Staat).

De volgende tabel geeft alle juridische verbintenissen weer die de Staat is aangegaan bij de ondertekening van de contracten voor de gevangenis van Masterplan 1 en 2. Op basis van een raming van de vergoedingsbetalingen die op 31 december 2022 reeds waren gerealiseerd op basis van de contracten, werden de nog door de Staat verschuldigde vergoedingen bepaald voor elke gevangenis. Op 31 december 2022 beliep het bedrag van de geraamde juridische verbintenissen 2,6 miljard euro.

Tabel 4 – Raming van de juridische verbintenissen voor de DBFM-gevangenissen op 31/12/2022 (bedragen in miljoen euro)

Gevangenissen	Totale kosten over 25 jaar	Datum indienststelling	Jaren in dienst	Betaalde vergoedingen	Raming nog verschuldigde juridische verbintenissen op 31/12/2022
MP1					
Leuze-en-Hainaut		1/05/2014	8,5	103,0	198,4
Marche-en-Famenne		1/01/2014	9,2	113,2	194,2
Beveren			8,9	120,8	219,5
Dendermonde			0,2	3,7	371,7
MP2					
Antwerpen		En 2025	-	0,0	442,4
Haren		1/09/2022	0,3	15,8	1195,1
Totaal	2.977,9			356,4	2.621,4

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de Regie der Gebouwen

4.4 Conclusie en aanbevelingen

4.4.1 Conclusie

De keuze voor de DBFM-formule om de nieuwe gevangenissen te bouwen werd beïnvloed door de beperkte budgettaire bewegingsruimte van de federale Staat. Die financieringswijze maakt het immers mogelijk investeringen te realiseren zonder de overheidsschuld onmiddellijk te vergroten of het begrotingssaldo te verslechteren aangezien de bezettingsvergoedingen worden aangerekend bij de uitgaven, jaar na jaar, op het moment dat ze worden vereffend overeenkomstig de contractbepalingen. Tot op heden werden alle DBFM-contracten voor de bouw van gevangenissen geboekt op de balans van de privépartner en kregen ze bijgevolg de status ‘buiten balans’ in de rekeningen van de Staat, overeenkomstig de ESR 2010-normen.

Dat mechanisme impliceert dat het parlement de eerste begrotingskredieten goedkeurt die nodig zijn voor de aanrekening van de jaarlijkse vergoedingen nadat de Staat reeds een juridische verbintenis is aangegaan bij de gunning van de opdracht en de ondertekening van de *financial close*. De uitgaven zijn dan verplicht en onreducerbaar. De budgettaire inlichtingen die het parlement krijgt, stellen het echter niet in staat een meerjarig exhaustief beeld te hebben van de totale vergoedingen die zullen moeten worden vereffend.

Om het parlement in staat te stellen zijn bevoegdheid om de overheidsuitgaven voorafgaandelijk goed te keuren effectief uit te oefenen, beveelt het Rekenhof aan te voorzien in een specifieke rapportering aan het parlement door jaarlijks, in de algemene toelichting bij de uitgavenbegroting van de federale Staat, een becommentarieerde samenvattende tabel op te nemen. Deze zou, voor alle DBFM-contracten, melding moeten maken van de totale juridische verbintenis, de al vastgelegde en vereffende bedragen, en de bedragen die nog moeten worden vastgelegd en vereffend

voor de verschillende projecten in de loop van het komende begrotingsjaar en tijdens de daaropvolgende jaren.

Bovendien is het Rekenhof van oordeel dat er, net zoals in het Vlaamse Gewest, in Frankrijk of in Nederland, ook een specifieke rapportering moet komen over de DBFM-investeringen, die het parlement in staat moet stellen zich uit te spreken over de budgettaire keuzes die die financiële verbintenissen op lange termijn impliceren, onder meer in termen van verdringing van de andere uitgaven. Net als de klassieke schuldenlast beïnvloedt het engagement van de Staat in het kader van de DBFM-contracten immers zijn leencapaciteit en zijn budgettaire bewegingsruimte gedurende de volledige looptijd van de contracten.

Wat de boekhouding betreft, wijst het Rekenhof erop dat de juridische verbintenis, ontstaan na ondertekening van het contract, niet is opgenomen in de algemene boekhouding van het algemeen bestuur, noch in die van de Regie der Gebouwen. Het sluiten van een DBFM-contract impliceert echter een vastlegging voor toekomstige uitgaven. Die verrichting zou dus moeten worden geboekt bij de verplichtingen buiten balans (rubriek 094 van het minimum algemeen rekeningstelsel van de federale Staat).

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie benadrukken in hun gezamenlijk antwoord dat ze jaarlijks aan het INR verslag uitbrengen over de kosten van de DBFM-contracten. Ze stellen voor die verslagen te gebruiken en de inhoud meer in detail uit te werken en te vervolledigen, onder meer door een voorspelling te maken van de kosten over de totale looptijd van de contracten. Het Rekenhof is van oordeel dat de aan het INR meegedeelde gegevens gebruikt kunnen worden in het gedetailleerde financiële verslag dat is bestemd voor het parlement.

4.4.2 Aanbevelingen

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan
Budgettaire transparantie	8 In de algemene toelichting van de uitgavenbegroting een becommentarieerde samenvattende tabel opnemen die melding maakt van de totale juridische verbintenis, de reeds vastgelegde en vereffende bedragen, en de bedragen die nog moeten worden vastgelegd en vereffend voor de verschillende projecten in de loop van het komende begrotingsjaar en tijdens de daaropvolgende jaren	Regering
Specifieke rapportering	9 Systematisch en te gelegener tijd rapporteren over alle DBFM-contracten aan het parlement om het in te lichten over de impact ervan op de overheidsfinanciën	Ministers, Regie der Gebouwen en FOD Justitie
Boekhoudkundige verwerking van DBFM-projecten	10 De juridische verbintenis die voortvloeit uit de DBFM-contracten registreren in de rekeningen van de rechten en verplichtingen buiten balans om de getrouwheid van de rekeningen te garanderen	Algemeen bestuur en/of Regie der Gebouwen

Hoofdstuk 5

Vorbereiding van de contracten

In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof de voorbereiding van de PPS-contracten om na te gaan of via de technische en juridische vereisten van die contracten een kwaliteitsvolle dienstverlening kan worden gewaarborgd en de risico's gedurende de levenscyclus van het project kunnen worden beheerst.

Het Rekenhof onderzoekt eerst hoe de PPS worden geplaatst ([punt 5.1](#)) en analyseert dan het proces dat de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben gevolgd om de contractuele documenten op te stellen en de kwaliteit te beheren ([punt 5.2](#)). Het onderzoekt vervolgens de risicoanalyse en hoe die risico's worden meegenomen in het contract met de privépartner ([punt 5.3](#)). Tot slot analyseert het het leerproces om te evalueren of de latere contracten beter konden worden voorbereid op basis van de lessen van de eerste contracten ([punt 5.4](#)).

5.1 Plaatsingswijze van de PPS

Na de goedkeuring van de verschillende versies van het masterplan door de ministerraad starten de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie met de voorbereiding van de projecten met de DBFM-formule. In deze fase wordt het behoeftprogramma gedefinieerd en worden de opdrachtdocumenten voor de plaatsing opgesteld. Concreet houdt dat voor de Regie in dat ze een juridische en financiële consultant aanwijst om haar te begeleiden bij het opstellen van de documenten, bij de selectie en de gunning. Er wordt een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van de Regie, de FOD, de consultant en de beleidscellen van de ministers.

Volgens de EPEC-leidraad⁵³ kan de overheid kiezen tussen de procedure van open of beperkte offerteaanvraag, de onderhandelingsprocedure of de concurrentiedialoog voor de nadere regels die de overheidsopdrachten voor de DBFM moeten omkaderen.

De ministerraad van 15 mei 2009 opteerde voor de onderhandelingsprocedure op basis van artikel 17, § 3, 2°, van de wet van 24 december 1993. Als reden daarvoor verwijst hij onder meer naar de complexiteit van het project en de noodzaak om de risico's optimaal te spreiden over de aanbestedende overheid en de privépartner. Deze kenmerken vereisen onderhandelingen met de inschrijvers, wat niet mogelijk is bij procedures van openbare en niet-openbare offerteaanvraag.

Het Rekenhof is van oordeel dat de keuze van die plaatsingswijze voor de opdracht geen commentaar van zijn kant vergt. De plaatsing van het contract van de gevangenis van Haren werd onderzocht in [hoofdstuk 6](#).

53 Europese Investeringsbank, *EPEC Guide to Public-Private Partnerships*, 180 p., Luxemburg, 2021, www.eib.org, zie de tabel op pagina 133.

5.2 Kwaliteitswaarborg

Het DBFM-contract is een standaardcontract met verschillende bijlagen waarin de definities en de nadere uitvoeringsregels zijn opgenomen. Het contract is telkens lichtjes verschillend naargelang van de gevangenis, door de specifieke kenmerken van het terrein en de capaciteit (het aantal gedetineerden).

5.2.1 Beheerinstrumenten

Het contract bepaalt dat de privépartner beheerinstrumenten uitwerkt om zijn prestaties te omkaderen.

De partner is volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, het beheer van de kwaliteit, de naleving van de deadlines en de documentatie van het proces. Hij moet een kwaliteitsbeheersysteem ontwikkelen dat de procedures definieert om te waarborgen dat bij de uitvoering van het contract de geëiste kwaliteit wordt gehaald. Hij moet in zijn beheerplan zijn kwaliteitsbeheersysteem beschrijven en dat plan moet door de opdrachtgever en de gebruiker worden goedgekeurd. In dat plan moet een monitoringplan verwerkt zijn, dat op transparante wijze beschrijft hoe de partner de naleving van de vereisten controleert, zodanig dat de opdrachtgever en de exploitant het kunnen opvolgen.

Het onderhoudsplan beschrijft overigens het onderhoud van de gevangenis om te waarborgen dat de gevangenis beschikbaar is en dat de performantiedoelstellingen en de technische vereisten worden gehaald. Het plan voor de facilitaire diensten beschrijft de in het contract opgenomen activiteiten van schoonmaak, catering, afvalbeheer en wasserij. Wat het verificatieplan betreft, dat beschrijft de prestaties die worden gecontroleerd alsook de methode en criteria die van toepassing zijn.

Het beheer van de opvolging van de uitvoering wordt omkaderd door het DBFM-contract. De privédienstverlener stelt ook een beheerplan en een monitoringplan op. Het Rekenhof formuleerde in zijn audit van 2018 kritiek op de kwaliteit van die plannen. Door de exhaustiviteit en de technische inhoud ervan zijn die documenten niet aangepast aan een dagelijks beheer van de opvolging van de onderhoudsactiviteiten door de personeelsleden van de gevangenis. Het Rekenhof stelt vast dat de situatie hetzelfde is gebleven (zie [punt 7.1.2](#)).

5.2.2 Definitie van de behoeften

De eisen van de Regie der Gebouwen en van de FOD Justitie worden gedefinieerd in het eisenprogramma als bijlage 6 van het contract. Dat programma definieert voor de bouwgerelateerde technische en functionele aspecten de eisen van de opdrachtgever (bestek). Voor het onderhoud en de facilitaire diensten definiëren SLA's (*service level agreements*) de performantieniveaus door middel van indicatoren (KPI), de tolerantie­marge (afwijking ten opzichte van die normen), de hersteltermijnen en de bonus die aan de performantie gekoppeld is (boetes).

Er ontstonden problemen bij de inbedrijfname van de eerste drie gevangenissen omdat de lokale directies van de FOD Justitie en van de Regie der Gebouwen niet werden betrokken bij de voorbereiding van de contracten, en in het bijzonder bij de definitie van het behoefteprogramma.

In de gevangenis van Marche-en-Famenne werden de werkplaatsen van de gedetineerden bijvoorbeeld gescheiden in twee afzonderlijke eenheden, waardoor er meer bewakers nodig zijn dan wanneer de werkplaatsen met elkaar in verbinding zouden staan. Bovendien werd in een werkplaats onnodig een rolbrug geplaatst om gewichten van één ton te kunnen verplaatsen (kostprijs ongeveer 300.000 euro) aangezien paletten standaard twee ton gewicht kunnen dragen.

Voor de gevangenis van Leuze-en-Hainaut was het performantiebestek te beknopt over de verluchting van het gebouw. In de SLA's wordt bovendien niets gezegd over het meten van de luchtkwaliteit. Bij de inbedrijfname bleek dat de verluchttingsroosters van de ramen en de verluchttingsbuizen in de cellen niet voldoende luchtverversing mogelijk maakten. De technische normen voor de luchtkwaliteit zijn immers aangepast aan een gebouw waarin de personen niet rondlopen, maar in de gevangenis gebeurt dat wel. Er moesten op kosten van de opdrachtgever voor 60.000 euro verluchtingen in de ruiten worden geplaatst om luchtverversing mogelijk te maken.

Voor de gevangenis van Haren heeft een personeelslid van de FOD Justitie de bouwwerf van de gevangenis opgevolgd waardoor de wijzigingen na de levering van de gebouwen konden worden beperkt. Er waren echter wijzigingen nodig om tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruiker. Voor het reinigen van de cellen door de gedetineerden voorzag het performantiebestek bv. slechts in één wateraftappunt, d.w.z. een kraantje. Niettemin waren een spoelbak en een afvoer nodig, maar daarin was niet voorzien. Er moesten voor 153.076,35 euro werken op kosten van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

De meeste wijzigingen worden gevraagd vóór de inbedrijfname van de gevangenissen, en de wijzigingen op vraag van de opdrachtgever als gevolg van een slechte definitie van de behoeften of van een wijziging blijven in aantal en qua kostenplaatje beperkt (zie [punt 6.3](#)).

In het gezamenlijke antwoord laat de FOD Justitie weten dat het behoefteprogramma voor de eerste gevangenissen is opgesteld op basis van het advies van bepaalde gevangenisdirecteurs, om gebruik te maken van de ervaring op het terrein. De Regie der Gebouwen geeft op haar beurt aan dat de lokale directies weliswaar niet betrokken waren bij het vaststellen van de behoeften van de eerste gevangenissen, maar wel bij latere projecten. Bovendien werd de definitie van de behoeften in die projecten beter afgestemd op de realiteit.

De Regie der Gebouwen benadrukt ook dat de technische vereisten zeer precies moeten zijn. Anders zou de partner zich wel eens kunnen beperken tot wat expliciet in de opdrachtdocumenten is vermeld. Volgens de Regie zou de innovatie zich dus moeten toespitsen op het gebruik van technieken.

Volgens het Rekenhof kan dat type innovatie worden ingevoerd als onderdeel van alle aanbestedingsprocedures. De aanwezigheid ervan bewijst dus niet dat het potentieel van de DBFM-projecten volledig is benut.

5.2.3 Doelstellingen en opvolging

Het Rekenhof toonde in zijn audit van 2018 aan dat verschillende problemen te maken hadden met de kwaliteit van de contracten en de doelstellingen. Het had onder meer kritiek op de kwaliteit van de doelstellingen en van de mechanismen voor de opvolging, de controle en de berekening van de vergoeding. Deze vaststellingen vloeiden hoofdzakelijk voort uit problemen bij de interpretatie

van de bepalingen van de DBFM-contracten. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben de contracten van Masterplan 3 verbeterd naar aanleiding van de aanbevelingen van die audit (zie punt 7.1.2).

5.3 Risicoanalyse

5.3.1 Beheer van de risico's voor een DBFM-contract

In de EPEC-leidraad is een risicotoewijzingsrooster voor de DBFM-gevangenissen opgenomen, de Global Infrastructure Hub⁵⁴, dat als kader kan dienen om de risico's te identificeren en te analyseren.

Voor de DBFM-gevangenissen worden er vijf grote risico's beschreven:

- realisatietermijnen en datum van indienststelling: vertragingen kunnen leiden tot kosten om de gedetineerden te verhuizen maar ook tot hogere operationele kosten voor het overbrengen van de gedetineerden en tot moeilijkheden om penitentiaire beampten en administratief personeel aan te werven en op te leiden;
- veiligheid van de gevangenis: de werknemers van de privédienstverlener moeten de veiligheidsnormen in acht nemen; de overheid moet rekening houden met de tijd die zijn partner nodig heeft om zich aan die normen aan te passen;
- interacties tussen de overheid en de privédienstverlener: er moeten vergaderingen worden georganiseerd voor de opvolging van de prestaties, van de facilitaire diensten en van het beheer van de incidenten; er moeten daarvoor voldoende personeelsleden worden toegewezen aan de coördinatiediensten; het risico moet ook worden geanalyseerd als er hoogdringendheid is;
- vandalisme: dat is een kernrisico dat varieert naargelang van het veiligheidsniveau van de gevangenis; de privédienstverlener moet de schade binnen een redelijke termijn herstellen;
- maatschappelijk risico: de mogelijkheid dat buurtbewoners actie ondernemen om de inplantingsplaats van de gevangenis te betwisten.

De onderstaande tabel vermeldt de risico's volgens de *Global Infrastructure Hub* van de EPEC-leidraad met het oog op een alomvattende analyse.

⁵⁴ Global Infrastructure Hub, *Reference guide Output Specifications for Quality Infrastructure Practical guidance with a focus on PPPs and other long-term contracts*, september 2019, www.gihub.org.

Tabel 5 – Beschrijving van de voornaamste risico's van een DBFM-gevangenis

Risicobeschrijving	Risico ten laste van	Toepassing op de DBFM-contracten
1° Terrein (terbeschikkingstelling, toegankelijkheid en veiligheid)	Overheid	De Regie der Gebouwen staat in voor de aankoop van de terreinen.
2° Betwisting door buurtbewoners	Overheid	Dat risico heeft zich concreet voorgedaan voor de gevangenis van Haren en Dendermonde.
3° Omgeving (overeenstemming met de wetten, gebeurtenissen veroorzaakt door uitzonderlijke klimatologische omstandigheden)	Gedeeld	De contractbepalingen wijzen de meeste risico's toe aan de overheid.
4° Ontwerp	Privédienstverlener	Door de overheid gevraagde wijzigingen zijn te haren laste.
5° Contractwijzigingen	Gedeeld	Ten laste van wie de risico's zijn, hangt af van de omstandigheden en de oorsprong van de vraag tot wijziging.
6° Operationeel risico	Privédienstverlener: bij de operationele risico's moet rekening worden gehouden met de informatie die de overheid moet verstrekken	
7° Financieel risico	Privédienstverlener: gedeeld risico bij herfinanciering	
8° Wijzigingen van de actoren van het contract	Gedeeld	De wijzigingen zijn ten laste van elke actor. Het oplossen van een conflict is een gedeeld risico.
9° Disruptieve technologie	Gedeeld	Omdat het contract een looptijd heeft van 25 jaar en de technologie snel evolueert, moeten de prestatie-eisen goed worden geformuleerd.
10° Overmacht	Overheid /gedeeld	Dat risico kan niet alleen door de privépartner gedragen worden.
11° Wijzigingen in de regelgeving	Overheid	De privépartner kan niet anticiperen op wat de politiek over een periode van 25 jaar zal doen.
12° Retrocessie	Privédienstverlener	

Bron: EPEC

Een PPS is bedoeld om de kosten van het project in de hand te houden door het ontwerp ervan te optimaliseren om de onderhoudskosten te verminderen. Het is bijgevolg van cruciaal belang de ontwerprisico's en de operationele risico's onder controle te houden. Vermits de privépartner die risico's draagt, leiden hoge prestatie-eisen (in samenhang met de functionaliteiten) tot hoge kosten. Hoe hoger de kosten, hoe lager de *value for money* (zie [punt 3.5](#)).

5.4 Verdeling van de risico's in de DBFM-contracten van de gevangenis

De consultants hebben de DBFM-contracten voorbereid op basis van contracten die worden gebruikt in Nederland, waar ze op dat vlak meer ervaring hebben, om ervoor te zorgen dat ze buiten balans worden geboekt volgens de Eurostat-regels en dat ze worden gefinancierd door financiële instellingen.

Het contract telt verschillende bijlagen, die de definities en de nadere regels voor de uitvoering ervan definiëren, onder meer de performantiedoelstellingen (SLA). Ze definiëren de risico's van de opdrachtgever, van de gebruiker en van de privépartner. Er zijn bepalingen om de voornaamste risico's te beheersen en te verdelen onder de partijen (termijnen, kwaliteit, performantie, wijziging, geschillen, vervroegde opzegging, veiligheid, prijssherziening, herfinanciering, risico's van de opdrachtgever, verzekeringen enz.). Wanneer de gevangenis te laat ter beschikking wordt gesteld, moet de privépartner schadevergoeding betalen aan de opdrachtgever. Het Rekenhof is van oordeel dat er in de contracten en de bijlagen ervan bepalingen zijn opgenomen die het mogelijk maken de risico's in samenhang met de uitvoering van de DBFM-contracten te omkaderen. Wel moet er voldoende en geschikt personeel zijn om de risico's in verband met de performantie van de dienstverlener te kunnen beheersen. Er is echter te weinig personeel, zoals werd uitgelegd in [punt 2.2.2](#).

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat de Regie der Gebouwen en haar consultant bij de voorbereiding van het contract niet systematisch de risico's hebben geanalyseerd. Volgens de Regie en de consultants werden de risico's en bepaalde clausules van het contract besproken bij de voorbereiding van en de onderhandeling over de contracten. Afgezien van enkele mails is in geen enkel document een spoor van die besprekingen terug te vinden.

Ook al worden de meeste risico's geïdentificeerd en verdeeld in het contract, toch is het Rekenhof van oordeel dat een voorafgaande analyse van de risico's een goede praktijk is om toe te passen bij de contractvoorbereiding. Deze analyse zal moeten kaderen in een leerproces en zal voordeel moeten kunnen halen uit wat men leert uit de lopende contracten.

Volgens de literatuur⁵⁵ ligt één van de sleutelfactoren voor een succesvolle PPS in het vermogen om de risico's die samenhangen met de projecten correct te bepalen en te verdelen om tot een optimaal evenwicht te komen tussen de overdracht van de risico's en de compensatie die wordt gegeven aan de partij die de risico's op zich neemt. Als men dat evenwicht niet vindt, kan dat financiële gevolgen hebben voor de publieke partner en een belemmering vormen voor het verwezenlijken van de projectdoelstellingen. Als de nadere regels voor het delen van de risico's niet optimaal zijn, kan dat ertoe leiden dat het contract minder aantrekkelijk is voor de privépartner of dat de kosten van de projecten stijgen en dat het financieel voordeel voor de publieke partner vermindert.

Het resultaat van een risicoanalyse van de Regie der Gebouwen zou het inderdaad mogelijk maken de contractbepalingen, de performantie-eisen en het niveau van de sancties te verduidelijken. Bovendien zou op basis van een onderzoek van de risico's het behoeftesprogramma beter kunnen worden gedefinieerd.

⁵⁵ Regie der Gebouwen en FOD Justitie, *Evaluatie DBFM(O)-ervaringen*, 2020, niet-gepubliceerd document.

Het INR⁵⁶ onderzocht in zijn adviezen over de DBFM-contracten van de Regie der Gebouwen of de meeste risico's naar de privépartner worden overgeheveld overeenkomstig de statistische regels van Eurostat⁵⁷. Het was van oordeel dat die regels waarmee de DBFM-contracten buiten de balans konden worden geboekt, werden nageleefd (zie [punt 2.4](#)).

De Regie der Gebouwen stelt dat een risicoanalyse werd uitgevoerd ter voorbereiding van de FPC in het kader van Masterplan 3. Het Rekenhof heeft echter de kwaliteit van die risicoanalyse niet onderzocht vermits de FPC buiten de perimeter van deze audit vallen. Het benadrukt echter dat een dergelijke analyse niet werd uitgevoerd voor de gevangenen van het masterplan. In haar antwoord voegt de Regie eraan toe dat deze risicoanalyse zal worden uitgebreid naar de toekomstige DBFM-contracten.

5.5 Performantiedoelstellingen

De procedure waarbij wordt gegund via een PPS moet de functionele kwaliteit van het gebouw waarborgen. Die functionaliteit moet worden gedefinieerd aan de hand van performantiedoelstellingen die het mogelijk maken te verifiëren of het gebouw aan de behoeften beantwoordt. Zoals de EPEC-leidraad aanbeveelt, moet de privépartner, om alle voordelen uit de PPS-formule te kunnen halen, over ruime vrijheid beschikken om een innoverend project te ontwerpen dat voldoet aan de behoeften van de aanbestedende overheid.

De performantiedoelstellingen moeten worden uitgetekend om de selectie- en gunningscriteria voor de opdracht te bepalen. Er moeten minimumeisen worden vastgelegd om onregelmatige offertes te weren. Performantiedoelstellingen worden ook gebruikt om risico's naar de privépartner over te hevelen. Tot slot zijn performantiedoelstellingen essentieel voor de opvolging van de uitvoering van de contracten en voor de toepassing van sancties ingeval de performantie ontoereikend is.

5.5.1 Definitie van de behoeften

De FOD Justitie deelt zijn behoefteprogramma voor de gevangenen mee om de functionele eisen te definiëren. Dat behoefteprogramma wordt gevalideerd door de Inspectie van Financiën na nalezing door de Regie der Gebouwen. Een projectteam met personeelsleden van de Regie en van de FOD definieert vervolgens de behoeften inzake energie en ruimte.

Er is geen documentatie over hoe de performantiedoelstellingen werden uitgetekend. Het contract vermeldt het eisenprogramma en de SLA's. De performantiedoelstellingen van Masterplan 1 en de selectie- en gunningscriteria die eruit voortvloeien, werden opgesteld op basis van informatie waarvoor de consultants zich inspireerden op gelijkaardige projecten uit andere landen. Ze zijn niet gebaseerd op de behoeftenanalyse of een beschrijving van de projectperimeter. Het proces berust niet op een risicoanalyse.

De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen zijn in hun gezamenlijke antwoord van mening dat een betere documentatie niet nodig is en dat ze voor een te hoge werklast zou zorgen.

⁵⁶ De adviezen van het INR worden gepubliceerd op zijn website inr-icn.fgov.be/nl.

⁵⁷ Eurostat, *Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010*, Luxemburg, januari 2023, 475 p., ec.europa.eu/eurostat.

Aan de hand van de performantiedoelstellingen moet kunnen worden gecontroleerd of de dienstverlener een kwaliteitsvolle dienstverlening biedt, maar die doelstellingen mogen de rendabiliteit van het project niet op de helling zetten omdat de banken het anders misschien niet willen financieren.

5.5.2 Definitie van de selectie- en gunningscriteria

In overeenstemming zijn met het performantiebestek is één van de minimeisen waaraan de inschrijvers moeten voldoen. Een opdrachtnemer mag niet enkel worden gekozen omdat hij die eisen naleeft. De aanbestedende overheid moet ook via selectiecriteria nagaan of hij geschikt is om de komende opdracht uit te voeren, en moet zijn offerte evalueren aan de hand van gunningscriteria om de beste offerte te kunnen kiezen.

Selectiecriteria

De selectie is een belangrijke stap van het proces, aangezien ze moet aantonen dat de kandidaten zowel economisch als technisch in staat zijn om later te voldoen aan alle eisen van het bestek, waaronder het performantiebestek.

Het Rekenhof stelt vast dat de toegepaste selectiecriteria over het algemeen in overeenstemming zijn met de overheidsopdrachtenregelgeving. Ze hangen samen en zijn evenredig met het voorwerp van de opdracht. Voor de gevangnissen van Masterplan 1 stelt het echter vast dat er geen minimumdrempel⁵⁸ werd vastgelegd voor de criteria over de technische bekwaamheid⁵⁹. Zodoende heeft de administratie een onvoorwaardelijke keuzevrijheid die afbreuk kan doen aan de mededinging. Die toestand kan ondernemingen laten meedingen waarvan er sommige ten onrechte geselecteerd zijn, en waardoor de kansen om de opdracht binnen te halen verminderen voor de ondernemingen die over de vereiste capaciteit beschikken⁶⁰. Voor de gevangenis van Haren heeft de Regie der Gebouwen daarentegen op de juiste manier een minimumdrempel vastgelegd voor de economische en financiële draagkracht en voor de technische en beroepsbekwaamheid.

Gunningscriteria

Bij de tweede stap in het proces wordt bij de geselecteerde kandidaten die door het indienen van hun offerte inschrijvers zijn geworden, een schifting gemaakt om de opdrachtnemer aan te wijzen. Die procedure steunt enerzijds op het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes, onder meer in het licht van de minimale performantie-eisen en anderzijds op de toepassing van de gunningscriteria op de regelmatige offertes. Door de mededinging te laten spelen, moeten via de keuze van de gunningscriteria goedkopere offertes kunnen binnenkomen die echter technische meerwaarden bieden in vergelijking met de minimale performantie-eisen.

Het Rekenhof merkt op dat het eisenprogramma heel technisch van aard is en de partner weinig speelruimte laat voor het ontwerp van het gebouw. De inschrijver moeten dus een offerte uitwerken die zich onderscheidt vanuit operationeel oogpunt door bijvoorbeeld de beste technieken te kiezen voor de verwarming en verluchting of door een kwaliteitsvoller onderhoud voor te stellen.

⁵⁸ Raad van State, arrest nr. 159.657 van 7 juni 2006 en nr. 226.574 van 27 februari 2014, www.raadvst-consetat.be.

⁵⁹ Die criteria zijn als volgt getiteld: "kennis en ervaring inzake de opmaak van een kwaliteitsvol ontwerp aangepast aan een bijzondere doelgroep en dat rekening houdt met specifieke doelstellingen op het vlak van exploitatie" en "ervaring met relevante & equivalente projecten".

⁶⁰ Raad van State, arrest nr. 226.574 van 27 februari 2014, www.raadvst-consetat.be.

Het financieel criterium is het belangrijkste van de gunningscriteria (50 punten op 100), wat overeenkomt met wat bij de meeste overheidsopdrachten het geval is. In haar antwoord wijst de Regie der Gebouwen erop dat voor de DBFM-projecten van Masterplan 3 het financiële criterium nog slechts voor 40 van de 100 punten meetelt. Bovendien werd in overleg met de Inspectie van Financiën een maximumprijs ingevoerd.

Het criterium in verband met de kwaliteit (50 punten op 100) is uitgesplitst in verschillende sub-criteria. Enerzijds gaat het om de architecturale kwaliteit van het project en de inpassing ervan in de omgeving. De inschrijvers moeten een zekere vrijheid genieten om voor dat criterium een goede score te behalen. In het geval van Masterplan 1 was er maar een betrekkelijke vrijheid aangezien de eis van een project dat werd beschreven als “centraal aangestuurde beheersentiteit met meervoudige vleugelstructuur” ertoe leidde dat enkel gevangenissen van het Ducpétiaux-type in aanmerking werden genomen (een klassieke stervormige gevangenis). Voor de gevangenis van Haren liet het concept van een gevangenisdorp meer creativiteit toe.

Anderzijds gaat het om de criteria functionaliteit en technische duurzaamheid. Deze zijn het meest gelinkt aan de minimeisen.

Het Rekenhof stelt vast dat de heel technische en gedetailleerde aard van het eisenprogramma de creativiteit van de projecten beknotte. Deze begrenzing rijmt niet met de doelstellingen van het DBFM-model dat ruimte wil geven aan innoverende oplossingen door de technische kenmerken van het op te richten gebouw niet te nauwkeurig te definiëren.

In haar antwoord wijst de Regie der Gebouwen erop dat minder strenge eisen voor kwalitatief mindere projecten en voor extra kosten zouden hebben gezorgd. Bovendien waren de DBFM-projecten van Masterplan 1 nieuw voor de ondernemers, waardoor ze minder risico's hebben genomen. De projecten voor de gevangenissen van Masterplan 3 daarentegen zijn veel innovatiever.

Voorts werd voor het Masterplan 1 rekening gehouden met de energieprestaties van het gebouw bij de evaluatie van de kwaliteit van het project. Terwijl het onderhoud ten laste van de dienstverlener blijft, worden de energiekosten door de Staat gedragen. Het responsabiliseringmechanisme werkt dus niet op dat vlak. Als de performantie immers lager ligt dan verwacht, draagt de Staat daarvan de gevolgen en wordt de dienstverlener niet beboet. Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen SLA is die de energieprestaties omkadert, waardoor niet kan worden gecontroleerd of het gewenste performantieniveau wordt gehaald.

Het Rekenhof is van oordeel dat de Regie der Gebouwen bij het opstellen van de gunningscriteria zou moeten voorzien in een mechanisme om de inschrijver te kunnen responsabiliseren voor het halen van de performantie die hij in zijn offerte aankondigde. Bij de exitmeeting heeft de Regie der Gebouwen aan het Rekenhof een bijakte bij de opdrachtdocumenten van de gevangenissen van Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg voorgelegd, met betrekking tot de prestatieniveaus op het vlak van duurzaamheid. Deze bijakte voert een mechanisme in om de vergoedingen te verlagen wanneer de prestatieniveaus die in de eindofferte van de opdrachtnemer waren aangekondigd, niet zijn gehaald bij de EPB-certificatie van het gebouw. Het gaat om een financiële sanctie die jaarlijks wordt berekend en die wordt toegepast zolang er geen maatregelen zijn genomen om te verzekeren dat de prestatieniveaus worden gehaald.

Het Rekenhof is van oordeel dat de responsabilisering van de inschrijver om prestatieniveaus te halen op het vlak van energie een goede praktijk is in alle domeinen waar te verwachten prestatieniveaus zijn vastgelegd.

5.5.3 Controle van de performanties en sancties

De privépartner moet zelf de kwaliteit van de prestaties en de naleving van de SLA's controleren via zelfcontroles. De resultaten van die zelfcontroles zijn niet enkel voor de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie belangrijk, maar ook voor de banken om zich ervan te vergewissen dat het contract correct wordt uitgevoerd.

Als de performantiedoelstellingen niet worden gehaald, zouden financiële sancties aan de privépartner moeten worden opgelegd in de vorm van een vermindering van de vergoedingen. De consultants van de Regie der Gebouwen tekenden in de voorbereidende fase van het contract het mechanisme uit van de sancties zijn gekoppeld aan de performantiedoelstellingen. Ze staan niet altijd in verhouding tot de ernst van de ontoereikende performantie. Via een sanctie moet een incident of een ontoereikende performantie kunnen worden gecorrigeerd zonder het financieel evenwicht van de partner in gevaar te brengen.

5.6 Leerproces

Hoewel verschillende *ex post*-evaluaties van de eerste generatie DBFM-contracten zijn uitgevoerd (zie [punt 3.3](#)) merkt het Rekenhof op dat ze onvolledig zijn en ze niet de mogelijkheid bieden structurele lessen te trekken om het beheer van de PPS te verbeteren.

Uit de verslagen van de begeleidingscomités en de adviezen die aan de consultant werden gevraagd, blijken echter verbeteringen in de contracten voor de gevangenis van Antwerpen en van Masterplan 3. De Regie der Gebouwen heeft onder meer het eisenprogramma verbeterd om zo-doende rekening te houden met de lessen uit de eerste contracten van Masterplan 1 en met de aanbevelingen van het Rekenhof van 2018. De SLA's en de instrumenten voor de opvolging van de uitvoering van de contracten werden gerationaliseerd.

De volgende verbeteringen zijn onder andere lessen uit de eerste contracten:

- de wijziging van de selectie- en gunningscriteria voor Masterplan 3, onder meer door een verfijning van de kwalitatieve gunningscriteria (architecturale kwaliteit, duurzaamheid, functionaliteit enz.);
- de vergelijking tussen de DBFM- en dBFM-formules om het risico dat gepaard gaat met de stedenbouwkundige vergunning onder controle te houden;
- de invoering van een maximumprijs voor de gevangenissen van Masterplan 3.

De Regie der Gebouwen bracht naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof van 2018 de volgende verbeteringen aan voor Masterplan 3:

- verbetering van bijlage 6 van de contracten om:
 - de terminologie van de SLA's te verduidelijken;
 - beter een doel te definiëren op de datum van terbeschikkingstelling en voor de periode voor de overdracht van het gebouw;
 - de instrumenten en minimuminformatie te definiëren die ter beschikking moeten worden gesteld voor de opvolging door de opdrachtgever en de exploitant (zie [hoofdstuk 7](#));

- terbeschikkingstelling van een systeem voor het registreren van de incidenten, wensen en klachten (in het Planon-systeem van de Regie dat nog in de ontwikkelingsfase zit (zie [hoofdstuk 7](#)));
- het betrekken van de lokale directies bij de definitie van de behoeften, de technische vereisten, de voorbereiding van de contracten, de analyse van de offertes en de onderhandelingen.

Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen formele *ex post*-evaluatie is van de contracten van de eerste gevangenis. Op basis van deze evaluatie hadden structurele lessen kunnen worden getrokken om de contracten van Masterplan 3 beter voor te bereiden.

In de praktijk kan moeilijk worden geëvalueerd of de contractbepalingen volstaan om de risico's onder controle te houden. Er zou enkel kunnen worden geëvalueerd of de risico's onder controle zijn door een gedetailleerde analyse van de problemen bij de eerste contracten en van de manier waarop die clausules werden toegepast. Op basis van een dergelijke evaluatie zouden structurele lessen kunnen worden getrokken en zou men zich ervan kunnen vergewissen dat alle problemen zijn geïdentificeerd en dat ze door de bepalingen in de nieuwe contracten onder controle kunnen worden gehouden.

De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen benadrukken dat er door de aanwervingsmoeilijkheden personeelstekort ontstaat, waardoor geen formeel leerproces kan worden georganiseerd. Het Rekenhof stelt vast dat verbeteringen werden aangebracht in de contractuele documenten van de nieuwe projecten van Masterplan 3.

De Regie der Gebouwen baseerde zich op de ervaring met de gevangenis van het Masterplan 1 om de leidraad voor de inschrijving en de selectie voor de Masterplan 2 en 3 te verbeteren.

Zo legt de selectieleidraad voor de gevangenis van Haren selectiecriteria vast met minimumniveaus voor de criteria die verband met de technische bekwaamheid. Die eisen zijn aangepast aan het belang van het bouwproject. De Regie der Gebouwen eist bovendien referenties voor elk van de vier luiken van de DBFM-formule, waaronder het ontwerp en het optrekken van ingewikkelde gebouwen.

De gunningscriteria zijn beter gedefinieerd en er is een nieuwe weging gebeurd voor de criteria in verband met de kwaliteit van de offertes.

Als gevolg van de aanzienlijke schadevergoeding die verschuldigd is in de Haren-procedure, heeft de Regie der Gebouwen de opdrachtdocumenten voor de gevangenis van Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg aangepast om de risico's te dekken die voortvloeien uit de *debt funding competition* en de mogelijke vertraging tussen de gunningsbeslissing en de ondertekening van de *financial close*.

In het bestek van de gevangenis van Masterplan 3 zitten bijvoorbeeld de volgende verbeteringen:

- toevoeging van eisen in verband met de aanplantingen;
- vergroting van de cellen;
- striktere en meer gedetailleerde globale eisen op het vlak van duurzaamheid;
- herdefiniëring van de tijd waarin moet worden gereageerd op de kennisgeving van een technisch probleem.

- mogelijkheid voor de gedetineerden om zich alleen te verplaatsen betere bepaling van hun werk;
- toevoeging van een afdak voor de individuele koer na de ervaringen in de eerste gevangenissen;
- betere beschrijving van de polyvalente zaal die een sportzaal is geworden;
- wijzigingen van de specificaties die verband houden met de uitbating van de gevangenissen van Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg.

5.7 Conclusie en aanbevelingen

5.7.1 Conclusie

De DBFM-contracten zijn gestandaardiseerd en gestructureerd. Ze bevatten bijlagen waarin de definities en de nadere regels voor de uitvoering van het contract zijn opgenomen. Ze leggen aan de privépartner verplichtingen op voor de planning, uitvoering, opvolging, controle en rapportering. SLA's (*service level agreements*) definiëren het te halen performantieniveau, de na te leven termijnen, de boetes enz. De partner is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en moet zelf een monitoring en controles uitvoeren waarvan de resultaten aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

Het Rekenhof had in zijn audit van 2018 kritiek op de kwaliteit van de doelstellingen, op de beheerinstrumenten en op de opvolging door de overheid van het onderhoud van de gevangenissen van Masterplan 1. De behoeften werden bovendien onvoldoende adequaat gedefinieerd doordat de lokale verantwoordelijken van de Regie der Gebouwen en van de FOD Justitie er niet bij werden betrokken.

Sinds de uitvoering van de eerste contracten is de toestand verbeterd. De verantwoordelijken van de gevangenissen sloten met de partners informele akkoorden voor de interpretatie van bepaalde SLA's, zoals voor de tolerantie marge die op bepaalde SLA's van toepassing is. De lokale verantwoordelijken werden bovendien betrokken bij het opstellen van de contracten van Masterplan 3.

Het Rekenhof stelt vast dat niet systematisch een risicoanalyse wordt uitgevoerd om de contracten voor te bereiden, maar dat ze clausules bevatten waarmee de belangrijkste risico's kunnen worden geïdentificeerd, verdeeld en onder controle gehouden. Het is echter van oordeel dat een voorafgaande risicoanalyse een goede praktijk is die bij de voorbereiding van toekomstige contracten zou moeten worden toegepast.

Op basis van lessen die informeel uit het verleden werden getrokken en op basis van de uitvoering van de aanbevelingen van de audit van het Rekenhof van 2018 werden verbeteringen aangebracht in de nieuwe generatie DBFM-contracten. Het Rekenhof stelt echter vast dat geen formele *ex post*-evaluatie van de DBFM-contracten van Masterplan 1 werd uitgevoerd. Het is dus moeilijk te beoordelen of de contractbepalingen volstaan om de risico's onder controle te houden en de problemen te verhelpen waarmee men werd geconfronteerd bij de eerste gevangenissen. Het Rekenhof is van oordeel dat een gedetailleerde analyse van de incidenten bij de uitvoering van de eerste contracten moet worden gemaakt om de praktische bruikbaarheid van de contractclausules te bepalen.

Bij de voorbereiding van het project worden de performantiedoelstellingen en de selectie- en gunningscriteria opgesteld conform de EPEC-normen. Aangezien de Regie der Gebouwen onvoldoende kennis in huis had, baseerde ze zich op de grondige kennis van de consultant om

de performantiedoelstellingen uit te tekenen en te vertalen in minimumeisen in de opdracht-documenten. Het Rekenhof wijst er echter op dat de Regie dat proces onvoldoende heeft gedocumenteerd.

Het Rekenhof merkt ook op dat bij DBFM-projecten veeleer een functionele aanpak zou moeten worden gehanteerd (gekoppeld aan het gewenste resultaat), maar dat de toegepaste aanpak gebaseerd blijft op de technische middelen in de voorbereidingsfase. Deze eigenschap van het eisenprogramma zou de creativiteit van de privépartner kunnen beknotten, waardoor niet alle voordelen van de DBFM-formule zouden kunnen worden benut.

In het gezamenlijke antwoord wijst de Regie der Gebouwen erop dat de rol van de consultants na de eerste contracten is geëvolueerd. Vervolgens heeft zij de criteria herzien en besproken, en op basis van de behoeften en ervaringen aanpassingen aangebracht.

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie leggen uit dat er geen specifieke minimumeisen werden opgelegd voor Masterplan 3, afgezien van de maximumprijs voor de eerste offerte, om eventuele afwijkingen t.o.v. de prestatiespecificaties mogelijk te maken.

Tijdens de onderhandelingen zijn de prestatievereisten aangepast, wat aantoont dat de aanbestedende overheid openstaat voor nieuwe voorstellen. Aangezien het hier om een DBFM-project gaat, is het kader niet zo vrij als bij een DBFMO-project, waar de exploitant oplossingen mag voorstellen afhankelijk van de manier waarop hij het gebouw zal exploiteren. Belangrijk is om de veiligheidsvereisten van de FOD Justitie te respecteren. De Regie der Gebouwen gaat ervan uit dat de creativiteit niet werd beperkt, gezien de kwaliteit en de diversiteit van de voorgestelde offertes.

5.7.2 Aanbevelingen

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan
Risicoanalyse	11 Een risicoanalyse uitvoeren bij de voorbereiding van de contracten	FOD Justitie en Regie der Gebouwen
Leerproces	12 De uitvoering van de contracten formeel evalueren <i>a posteriori</i> om: • op gestructureerde wijze lessen uit het verleden te trekken; • ervoor te zorgen dat alle problemen worden geïdentificeerd; • relevante bepalingen op te nemen in de toekomstige contracten	FOD Justitie en Regie der Gebouwen
Selectie- en gunningscriteria	13 Het eisenprogramma meer algemeen en minder technisch definiëren om de inschrijvers voldoende marge voor innovatie te laten	FOD Justitie en Regie der Gebouwen

Hoofdstuk 6

Plaatsing van de DBFM-contracten

6.1 Bekendmakingsprocedure en mededinging

De complexiteit van de DBFM-procedures vertaalt zich in juridische en financiële vereisten die het aantal ondernemers dat eraan tegemoet kan komen en bijgevolg de mededinging kan beperken, wat de belangen van de aanbestedende overheid niet ten goede komt. Het Rekenhof onderzoekt in dit punt of voldoende mededinging werd gewaarborgd voor de DBFM-procedures die de Regie der Gebouwen lanceerde voor de drie masterplannen.

6.1.1 Maatregelen om de inmededingingstelling te bevorderen

6.1.1.1 Bekendmaking

In principe moeten de procedures voor de plaatsing van opdrachten bepaalde bekendmakingsregels in acht nemen. Met uitzondering van de opdrachten geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking moeten de opdrachten worden bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en, wanneer de drempel voor de Europese bekendmaking wordt gehaald, in het Publicatieblad van de Europese Unie. De overheid kan andere middelen aanwenden na de bekendmaking via deze officiële kanalen, maar de aankondigingen moeten dezelfde informatie bevatten.

De Regie der Gebouwen heeft de door de regelgeving opgelegde minimumeisen inzake bekendmaking in acht genomen voor alle DBFM-procedures.

Ze heeft geen bijkomende aankondigingen gepubliceerd in gespecialiseerde bladen. Haar meerjareninvesteringsplannen bevatten onder meer de DBFM(O)-projecten en worden niettemin verspreid en regelmatig bijgewerkt op haar website. Bovendien heeft ze deelgenomen aan informatiesessies of colloquia om haar projecten voor te stellen. Zo heeft ze deelgenomen aan een colloquium van de Confederatie Bouw waarbij de meeste hoofdrolspelers van de sector aanwezig waren.

De projecten voor de bouw van de gevangenissen genoten ook media-aandacht, onder meer in verband met de overbevolking in de gevangenissen. Aangezien de Regie der Gebouwen een belangrijke speler is op het vlak van vastgoed, wordt ze regelmatig gecontacteerd door privéondernemers met betrekking tot de projecten in voorbereiding.

6.1.1.2 Compensatievergoedingen

Wanneer een plaatsingsprocedure significante intellectuele werkzaamheden impliceert die specifiek zijn voor het voorwerp van de beoogde opdracht, kan de overheid in een compensatie voorzien voor de kosten voor de opmaak van de offertes.

Zo heeft de Regie der Gebouwen voorzien in forfaitaire vergoedingen voor al haar DBFM-procedures. Voor de gevangenis van Haren bepaalt de leidraad voor de inschrijving, die de gunningsprocedure omkadert, bijvoorbeeld de volgende vergoedingen:

- 200.000 euro excl. btw voor de geselecteerde kandidaten die een eerste offerte hebben ingediend;
- 150.000 euro excl. btw daarbovenop voor de inschrijvers die na de onderhandelingen een aangepaste offerte hebben ingediend.

Die vergoedingen worden enkel toegekend wanneer de initiële en de aangepaste offertes worden beoordeeld als volledig, regelmatig en conform de in het bestek opgenomen minimumeisen.

Wat dergelijke complexe projecten betreft, is het Rekenhof van oordeel dat de toekenning van die vergoedingen een goede praktijk vormt die de inmededingingstelling van de DBFM-procedures bevordert.

De Regie der Gebouwen voegt eraan toe dat voor projecten die volgden op dat van de gevangenis van Haren, de compensatievergoedingen zijn gehandhaafd en opgetrokken, ook voor kleinschaligere projecten.

6.1.2 Aantal deelnemers aan de procedures

De DBFM-projecten werden allemaal geplaatst via een mededingingsprocedure met onderhandeling⁶¹. Die procedure wordt georganiseerd in twee fases: de selectie en de gunning. Ze impliceert vooreerst de indiening van een aanvraag tot deelneming en vervolgens, voor de door de overheid geselecteerde ondernemers, de indiening van een offerte.

Om te bepalen of de complexiteit van de procedures een invloed gehad heeft op de inmededingingstelling en of de opdrachten konden worden gegund op basis van een toereikend aantal kwaliteitsvolle offertes, heeft het Rekenhof de selectie- en gunningsverslagen onderzocht.

6.1.2.1 Aantal aanvragen tot deelneming in de selectiefase

Op elke DBFM-procedure reageerden tussen vier en twaalf kandidaten, voornamelijk in de vorm van consortiums.

⁶¹ Het betreft de huidige benaming van de procedure waarin de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 voorziet. Onder de twee oude regelgevingen heette de procedure 'onderhandelingsprocedure met bekendmaking'.

Tabel 6 – Aanvragen tot deelneming aan de selecties en geselecteerde kandidaten

DBFM-gevangenis	Jaar	Deelnemers	Geselecteerde kandidaten
Masterplan 1			
Beveren	2009	10	5
Leuze-en-Hainaut	2009	12	5
Marche-en-Famenne	2009	12	5
Dendermonde	2009	10	5
Masterplan 2			
Haren	2012	6	4
Antwerpen	2017	7	3
Masterplan 3			
Vresse-sur-Semois	2020	5	4
Leopoldsburg	2020	4	4

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de Regie der Gebouwen (op 16 december 2022)

Op de eerste vier procedures die de Regie der Gebouwen in juni 2009 lanceerde voor Masterplan 1 reageerden tussen tien en twaalf kandidaten. Tien kandidaten vroegen om te mogen deelnemen aan alle opdrachten. Elke gevangenis maakte het voorwerp uit van een specifieke procedure met eigen selectiecriteria.

Hoewel de technische beroepsbekwaamheid en de financiële draagkracht van elke kandidaat werd geverifieerd voor elke opdracht apart, gebeurde dat niet voor het volume werk dat overeenstemde met die vier opdrachten, omdat er geen gebruik was gemaakt van één enkele plaatsingsprocedure. Indien één enkele opdrachtnemer zou zijn gekozen voor de vier gevangenissen, zou het risico zijn ontstaan dat die de werkzaamheden niet alleen zou aankunnen bij de uitvoering van de contracten.

In de feiten werden drie verschillende opdrachtnemers aangewezen voor de vier gevangenissen van Masterplan 1. Dezelfde opdrachtnemer werd gekozen voor Beveren en Dendermonde.

Tijdens de exitmeeting gaf de Regie der Gebouwen aan dat voor de contracten voor de FPC van Wavre en Paifve, waarvoor de toekenning is gepland in 2025, de centra als percelen werden opgenomen in één enkele gunningsprocedure.

Het Rekenhof is van oordeel dat wanneer meerdere opdrachten parallel moeten worden gelanceerd, het lanceren van één enkele procedure met een verdeling in percelen per project en selectiecriteria met aangepaste drempels voor het geval meerdere percelen worden gegund, een goede praktijk vormt.

Daarnaast stelt het Rekenhof vast bij de gevangenis van Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne, dat een ondernemer die lid was van een consortium, op 21 maart 2006 een sanctie kreeg opgelegd door de Conseil de la concurrence français voor het maken van afspraken⁶².

In zijn aanvraag tot deelneming verklaarde de kandidaat geen afspraken te hebben gemaakt noch zich te hebben verbonden door afspraken op grond van vooraanbesteding en geen deel te hebben gehad in enig akkoord, vergadering of samenspanning met schending van artikel 11 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Ook verklaarde hij zich niet in een toestand te bevinden die aanleiding kan geven tot uitsluiting van deelneming aan overheidsopdrachten en heeft hij zich ertoe verbonden volledige inlichtingen te verstrekken daarvoor als hij zich in een toestand bevindt die aanleiding kan geven tot uitsluiting.

Volgens de destijds toepasselijke wettelijke bepalingen⁶³ zoals geïnterpreteerd door de Raad van State⁶⁴ was het zo dat een aannemer die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout had begaan, behoorlijk vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk konden maken, kon worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht, zonder dat die ernstige fout moest steunen op een onherroepelijke rechterlijke beslissing of een beslissing met vergelijkbare werking. Er bestaat geen twijfel over dat in het kader van overheidsopdrachten de integriteit van een aannemer die zich leent tot prijsafspraken zeer zwaar in het gedrang komt⁶⁵.

Het Rekenhof wijst erop dat de situatie van die ondernemer en dus zijn consortium onder de aandacht had moeten worden gebracht bij de Regie der Gebouwen, zodat zij haar selectiebeslissing op adequate wijze had kunnen motiveren in dat opzicht. Het beginsel van behoorlijk bestuur houdt immers in dat een aanbestedende overheid zich niet met dergelijke kandidaten of inschrijvers inlaat en dat zij slechts uitzonderlijk (bv. als een onderneming in moeilijkheden een monopolie heeft voor de levering van goederen bestemd voor de voltooiing van een installatie) een beslissing om toegang te verlenen tot de opdracht kan rechtvaardigen⁶⁶.

Na afloop van de plaatsingsprocedures werd de opdracht voor de gevangenis van Marche-en-Famenne nochtans gegund aan dat consortium.

In haar antwoord verklaarde de Regie der Gebouwen niet op de hoogte te zijn van deze situatie.

Het Rekenhof beveelt dan ook aan de uitsluitingsgronden grondiger te verifiëren, aangezien die bedoeld zijn om te voorkomen dat overheidsopdrachten worden toevertrouwd aan personen van wie het gedrag de overheidsdiensten of het algemeen belang schaadt.

Het aantal geselecteerde kandidaten per gevangenis na afloop van de procedures voor elk masterplan varieert tussen drie en vijf. Het Rekenhof is van oordeel dat die cijfers volstaan om een

⁶² Deze instelling heet intussen *Autorité de la Concurrence* en staat onder meer in voor de bestrijding van antimededingingspraktijken in Frankrijk. Deze beslissing werd bevestigd door een arrest van het hof van beroep van Parijs op 24 juni 2008, dat op zijn beurt werd bevestigd door een arrest van het Hof van Cassatie op 13 oktober 2009.

⁶³ Artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996. In het kader van de huidige regelgeving wordt het maken van afspraken beoogd door de uitsluitingsgrond bepaald in artikel 69, 4°, van de wet van 17 juni 2016.

⁶⁴ Raad van State, arrest nr. 185.933 van 28 augustus 2008, www.raadvst-consetat.be.

⁶⁵ Idem.

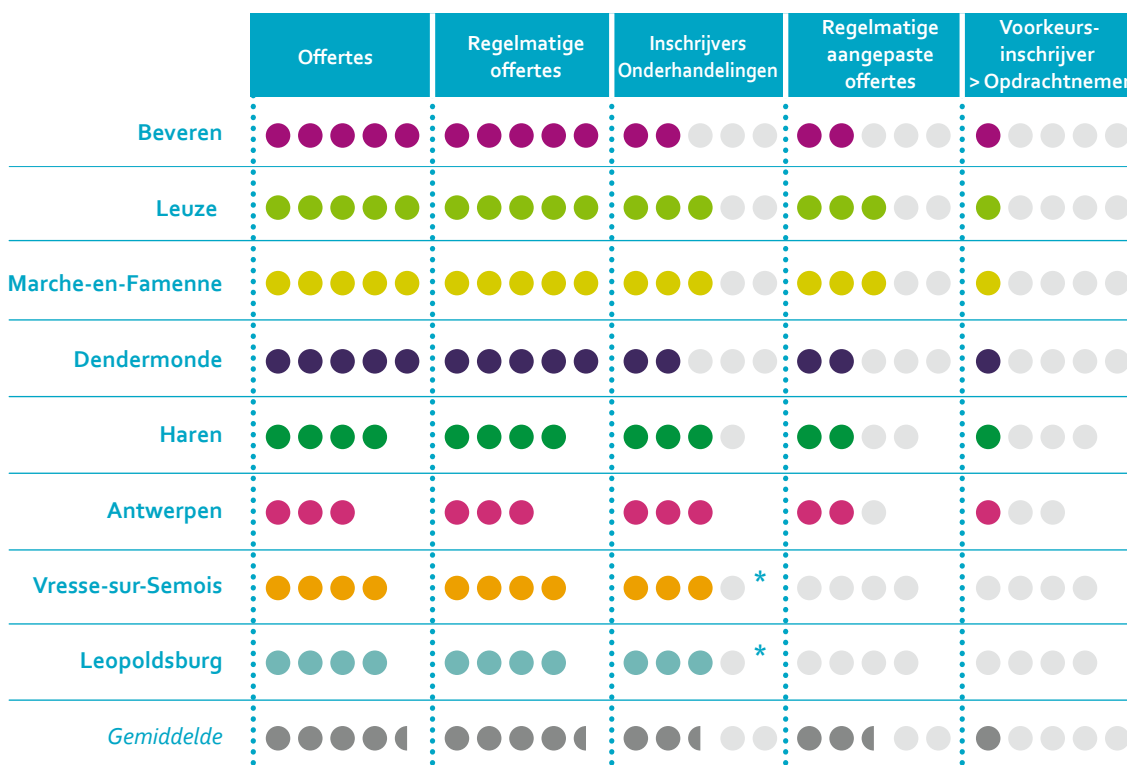
⁶⁶ Omzendbrief van de eerste minister van 10 februari 1998 inzake kwalitatieve selectie, *Belgisch Staatsblad*, 13 februari 1998, p. 4217.

kwaliteitsvolle inmededingingstelling te waarborgen en dat ze te vergelijken zijn met die van traditionele overheidsopdrachten.

6.1.2.2 Aantal geselecteerde offertes voor de gunningsfase

Na afloop van de selectiefase werden de geselecteerde kandidaten verzocht een offerte in te dienen.

Grafiek 4 – Aantal meedingende offertes per stap tijdens de gunningsfase



* nog steeds in plaatsing

Bron : Rekenhof, op basis van informatie bezorgd door de Regie der Gebouwen op 16 december 2022

Het Rekenhof stelt vast dat alle kandidaten die werden uitgekozen tijdens de selectiefase geïnteresseerd bleven en een offerte indienden. Gemiddeld ontving de Regie der Gebouwen voor elke DBFM-procedure 4,4 offertes. Dat gemiddelde kan worden vergeleken met klassieke opdrachten voor werken⁶⁷.

Na afloop van het onderzoek over de regelmatigheid van de initiële offertes werd geen enkele offerte verworpen wegens formele of technische onregelmatigheden. Om te bepalen welke inschrijvers zouden worden uitgenodigd voor onderhandelingen, paste de Regie der Gebouwen de gunningscriteria toe. Enkel de inschrijvers die een in het licht van die criteria voldoende kwaliteitsvolle offerte hadden ingediend, werden uitgenodigd om te onderhandelen.

Elke stap om één of meerdere inschrijvers af te wijzen, maakte het voorwerp uit van een specifieke gemotiveerde beslissing met de verantwoording in rechte en in feite. Volgens de procedures

⁶⁷ Volgens de informatie die de dienst e-Procurement van de FOD Beleid en Ondersteuning bezorgde op 18 januari 2023. Hun statistieken berusten op de gegevens die alle Belgische aanbestedende overheden invoerden op het platform e-Procurement bij de opening van de offertes voor de opdrachten voor werken geplaatst tussen juli 2017 en juli 2022.

hebben twee of drie inschrijvers deelgenomen aan de onderhandelingen, wat voor het Rekenhof een toereikende basis vormt om kwaliteitsvolle onderhandelingen te voeren.

Een aangepaste offerte werd onregelmatig verklaard en er werd een tweede onderhandelingsronde georganiseerd door de Regie der Gebouwen voor de gevangenis van Antwerpen. Die situatie heeft zich niet voorgedaan in de andere gevallen. Na afloop van de onderhandelingen paste de Regie opnieuw de gunningscriteria toe om een voorkeursinschrijver aan te wijzen, die in alle gevallen de opdrachtnemer voor de opdracht is geworden. Voor Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg was de voorkeursinschrijver nog niet aangewezen.

6.1.3 Consortiums van ondernemers

De ondernemers die wensen deel te nemen aan een opdracht beschikken over verschillende mogelijkheden om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de selectievereisten en aan de technische eisen:

- een partnerschap dat kan leiden tot de samenstelling van een tijdelijke juridische structuur, die beperkt is tot de uitvoeringstermijn van de gegunde opdrachten (consortium); dit wordt voornamelijk gekenmerkt door een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de partners;
- een eenvoudige oproep tot onderaanneming; in dat geval blijft de initiële ondernemer de enige verantwoordelijke ten aanzien van de overheid;
- een combinatie van die twee formules.

In totaal werden 66 aanvragen tot deelneming ingediend in het kader van de DBFM-procedures. Tien consortiums alleen al vertegenwoordigen 40 van die aanvragen. Voor de acht door de Regie der Gebouwen gelanceerde procedures dienden de kandidaten gemiddeld twee aanvragen tot deelneming in.

Slechts twee kandidaten namen deel zonder te behoren tot een partnerschap, de ene voor elk van de gevangenis van Masterplan 1, de andere voor de gevangenis van Haren en Antwerpen. De meeste kandidaten zijn uit meerdere ondernemers bestaande partnerschappen die over het algemeen consortiums worden genoemd in het kader van de DBFM-procedures. De samenstelling van die consortiums kan variëren en in sommige gevallen ondernemers samenbrengen die met elkaar concurreren in het kader van andere procedures. De naam van de consortiums is niet altijd representatief voor de ondernemers waaruit ze bestaan.

In totaal namen 81 ondernemers deel aan de door de Regie der Gebouwen gelanceerde procedures. Sommige firma's zijn juridisch gezien met elkaar verbonden als filiaal of moedermaatschappij. Gemiddeld nam elk van die firma's deel aan 2,6 procedures; 23 ondernemers hebben deelgenomen aan meer dan drie procedures en slechts twee aan alle procedures.

Voor de zes gegunde opdrachten werden zestien verschillende ondernemers binnen consortiums aangewezen als opdrachtnemer. Slechts twee ondernemers, leden van hetzelfde consortium, zijn actief in twee gevangenis: in Beveren en in Dendermonde.

De ondernemers zijn voornamelijk aannemers, financiers en projectontwikkelaars.

Het Rekenhof stelt vast dat twee in de selectiefase geweerde ondernemers konden blijven deelnemen aan de procedure door toe te treden tot meedingende consortiums. Een van die consortiums

werd aangewezen als opdrachtnemer voor de gevangenis van Leuze-en-Hainaut. De huidige regelgeving maakt het mogelijk voor een aanbestedende overheid om toe te staan dat een offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers bestaande uit een geselecteerde kandidaat en één of meerdere niet-geselecteerde kandidaten⁶⁸. De regelgeving die van toepassing was op de onderzochte contracten omkaderde deze mogelijkheid niet, maar sloot ze ook niet uit. De Regie der Gebouwen had de mogelijkheid uitdrukkelijk opgenomen in de biedingsleidraad.

6.1.4 Oproep tot onderaanneming

In de loop van de acht plaatsingsprocedures hebben de consortiums meegedeeld dat ze een beroep zouden doen op 580 onderaannemers, hetzij gemiddeld 72,5 onderaannemers per procedure. Dat cijfer bevat zowel de onderaannemers van de opdrachtnemer als die van de geweerde inschrijvers. Sommige onderaannemers worden vermeld in verschillende opdrachten.

In totaal werden 240 verschillende ondernemers erkend als onderaannemers in het kader van de plaatsingsprocedures. Gemiddeld namen die ondernemers deel aan 2,4 door de Regie der Gebouwen gelanceerde plaatsingsprocedures. Om preciezer te zijn, 64 ondernemers namen deel aan meer dan drie plaatsingsprocedures. Slechts twee ondernemers namen deel aan alle procedures.

De profielen zijn diverser dan in het kader van de consortiums: ingenieurs, architecten, logistiek experts, aannemers, juristen enz.

6.2 Onderhandelingen met de inschrijvers over de gevangenis van Haren

In het vorige punt onderzocht het Rekenhof de bekendmaking en de inmededingingstelling voor alle DBFM-gevangenis. In dit punt analyseert het, met de gevangenis van Haren als voorbeeld, de volgende fase: de onderhandelingen met de geselecteerde inschrijvers en vervolgens de laatste onderhandelingen met de voorkeursbieder.

De DBFM-procedure voor de bouw van de gevangenis van Haren werd bekendgemaakt in januari 2012, maar het contract zal pas worden ondertekend in juli 2018, d.i. zes en half jaar later. De volledige terbeschikkingstelling van de gebouwen vond plaats op 1 september 2022.

De vertragingen zijn te verklaren door de procedures voor het toekennen van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning en door de beroepen die daartegen werden ingediend bij de Raad van State. Er liepen langdurige onderhandelingen, eerst met de laatste drie inschrijvers die nog in de running waren, en vervolgens met de voorkeursbieder.

In dit punt onderzoekt het Rekenhof uitsluitend of de onderhandelingen doelmatig en doeltreffend verliepen om de mededinging en de belangen van de Staat te waarborgen. De wettelijkheid van de procedure komt niet ten gronde aan bod. Voor zijn analyse steunde het Rekenhof op de documentatie over de onderhandelingen in het plaatsingsdossier.

⁶⁸ Artikel 55, 2^e lid, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.

6.2.1 Wettelijke omkadering van de onderhandelingen

Het Belgisch recht omvat geen specifieke regelgeving voor het plaatsen van PPS. Het is dus de algemene regelgeving met betrekking tot overheidsopdrachten die van toepassing is. In januari 2012, toen de plaatsingsprocedure voor de gevangenis van Haren werd gelanceerd, was de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanname van werken, leveringen en diensten (hierna ‘de wet van 24 december 1993’ genoemd) nog altijd van kracht⁶⁹.

In uitvoering van die regelgeving moet de aanbestedende overheid het beginsel van de gelijkheid tussen de inschrijvers in acht nemen en de onderhandelingen omkaderen.

6.2.1.1 Gelijkheidsbeginsel

In een onderhandelingsprocedure is de opdrachtgever niet verplicht om met alle inschrijvers te onderhandelen. Hij kan in de opdracht aankondiging of in het bestek laten opnemen dat de onderhandelingsprocedure in opeenvolgende fases verloopt, zodat het aantal te bespreken offertes vermindert met toepassing van de vooraf vastgelegde gunningscriteria⁷⁰. Die beslissing moet worden genomen in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel en met de regels uit het bestek, terwijl effectieve mededinging moet worden gegarandeerd.

De aanbestedende overheid moet erop toezien alle inschrijvers gelijk te behandelen. Ze kan discretionair beslissen om de onderhandelingen voort te zetten of om de opdracht te gunnen, op voorwaarde dat ze de vastgelegde regels in acht neemt.

Tot slot mag de aanbestedende overheid niet op discriminerende wijze informatie verstrekken die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen ten opzichte van anderen⁷¹.

6.2.1.2 Reikwijdte van de onderhandelingen

Op grond van artikel 17, § 1, van de wet van 24 december 1993 mag de aanbestedende overheid onderhandelen over de opdrachtvoorwaarden. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 beperkt die onderhandelingen tot de offertes van de inschrijvers in het geval van een verplichte Europese bekendmaking. De offertes mogen aangepast worden maar aan het voorwerp en de opdrachtvoorwaarden mag niet worden geraakt tijdens de onderhandelingen. Die vereiste vloeit voort uit de Europese regelgeving omgezet in Belgisch recht.

De huidige regelgeving geeft meer flexibiliteit aan de aanbestedende overheid, vermits die met de inschrijvers mag onderhandelen over de initiële offertes en over de latere offertes, met uitzondering van de finale offertes, en diverse elementen van de opdrachtdocumenten. Enkel over de minimale vereisten en de gunningscriteria mag niet worden onderhandeld⁷².

⁶⁹ Die wet werd opgeheven door de wet van 15 juni 2006, die op haar beurt werd opgeheven door de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, die momenteel van kracht is.

⁷⁰ Artikel 122ter, § 3, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (hierna ‘het koninklijk besluit van 8 januari 1996’ genoemd).

⁷¹ Artikel 122ter, § 2, 1^o lid, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.

⁷² Artikel 38, § 5, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

6.2.2 Voorafgaande transparantie over de onderhandelingen

De Regie der Gebouwen besliste om de opdrachten in samenhang met de DBFM-contracten te plaatsen via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking⁷³. De selectieleidraad, die de selectiefase omkadert, omvat de feitelijke en rechtelijke motiveringen ter verantwoording van de keuze voor die procedure. De Regie bakent aldus de reikwijdte af van de toekomstige onderhandelingen.

De specifieke kenmerken van de opdracht impliceren dat de voorwaarden ervan niet exhaustief kunnen worden vastgelegd op het moment van de lancering. Er moeten nog preciseringen worden uitgewisseld met de inschrijvers, zelfs na ontvangst van de offertes. Er zijn immers onderhandelingen nodig om de offertes en het DBFM-contract aan te passen om tot een optimaal resultaat te komen dat strookt met de behoeften en vereisten van de Staat, zowel op technisch niveau (ontwerp en onderhoud), als op juridisch niveau (risicobeheer) en financieel niveau (vergoedingen).

De biedingsleidraad bepaalt dat onderhandelingen kunnen worden aangeknoopt met de eerst gerangschikten nadat de regelmatigheid van de offertes is onderzocht en nadat de gunningscriteria een eerste keer zijn toegepast. Na de onderhandelingen zal de voorkeursbieder worden aangeduid door de gunningscriteria andermaal toe te passen, ditmaal op de aangepaste offertes.

In die leidraad stelt de Regie der Gebouwen ook dat de onderhandelingen geen afbreuk mogen doen aan de elementen uit de offerte op basis waarvan de inschrijver in aanmerking kon komen voor het indienen van een aangepaste offerte. De leidraad omvat ook een verklaring van wederzijdse verbintenissen in het kader van de onderhandelingen. Ze beoogt de integriteit van de kandidaten wat de vertrouwelijkheid betreft van de informatie die mondeling en schriftelijk werd uitgewisseld, op straffe van uitsluiting.

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie der Gebouwen transparantie aan de dag heeft gelegd als het gaat om de beschrijving van de onderhandelingen en de te bereiken doelstellingen. Die elementen vormen een essentiële basis alvorens de eigenlijke onderhandelingen met de inschrijvers op te starten.

6.2.3 Onderhandelingen met de drie geselecteerde inschrijvers

6.2.3.1 Selectie van de kandidaten

Tijdens de eerste fase werden zes aanvragen tot deelneming ontvangen. Na toepassing van de selectiecriteria werden vier kandidaten geselecteerd. Zij dienden allemaal een offerte in tijdens de tweede fase van de procedure.

De Regie der Gebouwen onderzocht de regelmatigheid van de offertes, onder meer door de minimale technische en financiële vereisten te verifiëren. In een eerste evaluatieverslag stelde de Regie bij alle inschrijvers onvolkomenheden vast met betrekking tot de minimale technische vereisten. Ze weerde echter geen enkele inschrijver omdat ze vond dat die onvolkomenheden gecorrigeerd konden worden tijdens de onderhandelingen.

⁷³ In de nieuwe regelgeving: mededingingsprocedure met onderhandeling.

Die werkwijze was niet expliciet opgenomen in de oude regelgeving maar strookt met de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving⁷⁴. Volgens het Rekenhof maakt ze het mogelijk een afdoende niveau van mededinging te behouden in het kader van de plaatsingsprocedure, en aldus de belangen van de Staat te vrijwaren in het kader van de toekomstige onderhandelingen.

Vervolgens heeft de Regie der Gebouwen de gunningscriteria toegepast, met de steun van diverse expertenjury's, om tot een eerste rangschikking te komen. De evaluatieverslagen vermelden mogelijke verbeterpistes in het kader van de toekomstige onderhandelingen.

In samenspraak met haar consultant heeft de Regie der Gebouwen de verschillende mogelijke opties voor het vervolg van de procedure onderzocht: ofwel niet onderhandelen en de opdracht gunnen aan de best gerangschikte inschrijver, ofwel onderhandelen met meerdere inschrijvers.

De voorkeur ging uit naar onderhandelingen met drie inschrijvers, voornamelijk om een optimalisering van de initiële offertes mogelijk te maken, zowel op technisch als op financieel niveau, door onder meer een grotere mededinging tussen de banken te promoten.

6.2.3.2 Onderhandelingsproces

Nadat de gemotiveerde beslissing was meegedeeld aan de vier inschrijvers, werden tussen 11 oktober en 23 november 2012 onderhandelingen georganiseerd met de drie geselecteerde inschrijvers. Elke inschrijver kon de evaluatieverslagen van de jury's over zijn offerte inkijken voor alle gunningscriteria.

Tijdens de onderhandelingen hadden de partijen de gelegenheid om hun vragen over hun project en over het DBFM-contract en de bijlagen, waaronder het performantiebestedek, voor te leggen aan de Regie der Gebouwen. Van haar kant heeft de Regie aan elke inschrijver twee vragenlijsten bezorgd, waarvan er één betrekking had op de financieringsvoorwaarden en de andere op bepaalde technische punten uit hun project. De inhoud van die laatste lijst varieert naargelang van de inschrijver en de kenmerken van zijn offerte.

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie der Gebouwen geen notulen heeft opgesteld voor de onderhandelingsvergaderingen. Sommige voorbereidende documenten zitten in het dossier, maar de uitwisselingen gebeurden voornamelijk mondeling. Volgens het Rekenhof maakt die aanpak het niet mogelijk om weer te geven welke informatie werkelijk werd uitgewisseld tussen de partijen, wat dus een tekortkoming is qua documentatie. De Regie meent dat de resultaten van de onderhandelingen werden opgenomen in de instructies voor het indienen van de aangepaste offertes. In de plaatsingsprocedure voor de gevangenis van Antwerpen werden niettemin verbeteringen aangebracht vermits de Regie rapporten heeft opgesteld tijdens de onderhandelingen in het kader van de eerste offertes die werden ingediend door de drie resterende inschrijvers. Het Rekenhof stelt vast dat die goede praktijk niet werd hernomen tijdens de latere onderhandelingen met diezelfde inschrijvers.

⁷⁴ Artikel 76, § 4, 2° lid, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.

De Regie der Gebouwen heeft erop toegezien de gelijkheid tussen de inschrijvers tijdens de onderhandelingen te vrijwaren, door:

- essentiële informatie op identieke wijze en gelijktijdig mee te delen;
- elkeen de kans te geven zijn project voor te stellen zoals dat werd aangepast op basis van de evaluatieverslagen en de onderhandelingen;
- de informatie eigen aan elk project vertrouwelijk te behandelen;
- erop toe te zien dat de projecten niet globaal werden hertekend door de inschrijvers.

Na afloop van de onderhandelingen heeft de Regie der Gebouwen aan de inschrijvers de instructies bezorgd voor het indienen van de aangepaste offertes. Met elk van hen werd een laatste bilaterale vergadering belegd.

Het Rekenhof stelt vast dat er geen notulen werden opgesteld van die vergaderingen. Volgens de Regie der Gebouwen hadden die vergaderingen tot doel de noodzaak om dwingende financiële offertes te ontvangen, te verenigen met de vereisten in samenhang met de vergunningsprocedures, met de geldigheidsduur van de offertes en met de te betalen vergoedingen in geval van annulatie van het project, en daarbij de financiële belangen van de Staat te vrijwaren. Het resultaat van die gesprekken is opgenomen in de nieuwe versie van de instructies voor het indienen van de aangepaste offertes, die de Regie op 1 februari 2013 aan de inschrijvers bezorgde.

Tijdens de onderhandelingen werd het DBFM-contract, waaronder het performantiebestek, besproken. Na afloop van de onderhandelingen werden nieuwe versies van die documenten aan de inschrijvers bezorgd. Het Rekenhof stelt vast dat er behalve verduidelijkingen ook twee nieuwe punten in het contract werden opgenomen: het ene had betrekking op de voorbereidingsfase voorafgaand aan de aanvangsdatum, en het andere vermeldde nieuwe prestaties ten laste van de opdrachtnemer in verband met de saneringswerken.

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie der Gebouwen een aantal minimale vereisten heeft gewijzigd door te onderhandelen over bepaalde elementen uit de opdrachtdocumenten. In haar selectieleidraad had de Regie aangekondigd dat het noodzakelijk zou zijn de documenten in de loop van de onderhandelingen te wijzigen, en ze had dat ook gemotiveerd. Gezien de gekozen plaatsingsprocedure, de aangepaste offertes en de evaluatieverslagen, lijken die wijzigingen concreet geen impact te hebben gehad op de beginselen van de gelijkheid en de mededinging tussen de inschrijvers.

Het Rekenhof stelt echter vast dat dergelijke wijzigingen in principe niet zijn toegestaan. In haar antwoord tijdens de exitmeeting van de auditwerkzaamheden, verklaarde de Regie der Gebouwen dat, voor de gevangenis van Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg, de minimale vereisten in de opdrachtdocumenten in grote mate werden gereduceerd om de onderhandelingen niet te beperken.

6.2.3.3 Impact van de onderhandelingen op de kwaliteit van de aangepaste offertes

Technische kwaliteit van de offertes

Na afloop van de onderhandelingen en na het indienen van de aangepaste offertes hebben de inschrijvers hun verbeterde project voorgesteld aan de jury's, die opnieuw een evaluatie maakten. Voor elk gunningscriterium werden verslagen opgesteld, waarbij de focus lag op de wijzigingen die waren aangebracht ten opzichte van de initiële projecten.

Het Rekenhof stelt vast dat de offertes technisch beter waren, wat zich vertaalde in hogere scores. Ze vertoonden nog altijd kleine technische tekortkomingen, maar minder dan in het initiële verslag. Volgens de Regie der Gebouwen konden die tekortkomingen worden gecorrigeerd in de tweede onderhandelingsronde.

Financieel criterium

Dankzij de onderhandelingen konden de inschrijvers betere financieringsvoorwaarden voorleggen. De geactualiseerde waarde⁷⁵ van de totale vergoeding daalde met zo'n 9 % bij de eerste twee inschrijvers, wat neerkomt op zo'n 60 miljoen euro. Het financiële gunningscriterium had betrekking op de geactualiseerde waarde van de som van de vergoedingen van het DBFM-contract (investering, onderhoud, afval, wasserij en restauratie). De geraamde prijsherziening voor de vergoedingen voor onderhoud en facilitaire diensten was ook in aanmerking genomen in die waarde.

De financiële onderhandelingen leidden ertoe dat de inschrijvers een financieringsverbintenis aangingen gaande van 50 tot 65 % van het kapitaal dat moest worden ontleend om het project te verwezenlijken. Bovendien werd een *preferred bidder debt funding competition* (hierna *debt funding competition* of DFC genoemd) opgenomen in het gunningsproces. Dat houdt in dat verschillende entiteiten op transparante wijze en onder toezicht van de opdrachtgever in mededinging treden om de beste financieringsvoorwaarden voor het DBFM-project te verkrijgen.

Tot slot werd voorzien in vergoedingen voor de voorkeursbieder als de opdracht geannuleerd zou worden vóór de contracten waren ondertekend, onder meer om de kosten te dekken van de dossiers in samenhang met de vergunningsaanvragen. Het bedrag werd forfaitair bepaald op basis van de tijd die zou verstrijken sinds de aanduiding van de voorkeursbieder. Het Rekenhof stelt vast dat het bedrag van die vergoeding (16 miljoen euro) lager is dan wat de inschrijvers hadden gevraagd.

6.2.4 Onderhandelingen met de voorkeursbieder

6.2.4.1 Keuze van de voorkeursbieder

Op 24 mei 2013 besliste de Regie der Gebouwen om Cafasso aan te duiden als voorkeursbieder. Het verschil tussen de score van de eerst gerangschikte inschrijver en de score van de tweede beliep amper 1,58 op 100 punten. Aangezien ze allebei 38/50 behaalden voor de kwaliteit van hun project, situeert het verschil zich op het niveau van het financiële criterium. Voor Cafasso beliep de geactualiseerde waarde van de totale vergoeding 627 miljoen euro, terwijl er bij de concurrent sprake was van 633 miljoen euro.

Het Rekenhof is van oordeel dat die beslissing van de Regie der Gebouwen niet strijdig is met de regelgeving noch met de bepalingen van het bestek. Bovendien liep het tijdschema al lichtjes vertraging op in vergelijking met de vooruitzichten in de biedingsleidraad.

⁷⁵ De geactualiseerde waarde van het project is de som van de financiële stromen die het genereert, aangepast om rekening te houden met hun spreiding doorheen de tijd. Die aanpassing bestaat erin de waarde van de financiële stromen te verminderen door er een actualiseringspercentage op toe te passen dat rekening houdt met de depreciatie van de munteenheid doorheen de tijd.

De andere twee inschrijvers werden geweerd uit de onderhandelingsprocedure, terwijl hun kandidaturen behouden hadden kunnen blijven. Volgens de Regie der Gebouwen was er geen reden om aan te nemen dat de onderhandelingen met Cafasso zouden mislukken. Het Rekenhof is echter van oordeel dat die beslissing een risico inhield. Een inschrijver als reserve aanhouden, zou een nuttig voordeel hebben geboden aan de Regie bij de start van de onderhandelingen met Cafasso.

De onderhandelingen met Cafasso duurden meer dan vijf jaar, voornamelijk vanwege de lange administratieve procedures voor het toekennen van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, en vanwege de beroepen die tegen die vergunningen werden ingediend bij de Raad van State. De opdracht werd pas op 24 juli 2017 gegund aan Cafasso. Daarna werd de procedure van de *debt funding competition* gelanceerd. Vanwege die procedure en ingevolge de laatste financiële onderhandelingen werden het DBFM-contract en de *financial close* pas een jaar na die gunning door de partijen ondertekend, namelijk op 18 juli 2018.

6.2.4.2 Omkadering van de onderhandelingen met Cafasso

De onderhandelingen tussen de Regie der Gebouwen en Cafasso liepen van mei 2013 tot juli 2018. Het administratieve dossier identificeert 110 vergaderingen, gespreid over twee luiken: een technisch luik en een juridisch-financieel luik.

Voor elk van die vergaderingen bewaart de Regie der Gebouwen een specifiek dossier met daarin de besproken stukken (bv. het DBFM-contract of de plannen) en de vragen van de partijen. Het omvat ook Gantt-diagrammen met vooruitzichten qua tijdschema van de lopende procedure en opvolgingstabellen in verband met de besproken contractuele aanpassingen. Tijdens die vergaderingen werd de Regie bijgestaan door een consultant. De FOD Justitie was ook aanwezig.

Het Rekenhof stelt vast dat er weinig notulen werden opgesteld van de vergaderingen over het juridisch-financiële luik. De meeste ervan, opgesteld door de voorkeursbieder, vermelden welke punten er werden besproken en over welke punten geen overeenstemming werd bereikt, maar ze zeggen niets over de beslissingen. Het Rekenhof stelt vast dat die documenten getuigen van een regelmatige en omkaderde opvolging van de acties en van het feit dat de partijen naar oplossingen streven, maar het benadrukt dat de Regie der Gebouwen een risico loopt inzake de juistheid van de informatie als ze louter steunt op de notulen van Cafasso. Het Rekenhof is dus van oordeel dat de Regie systematisch notulen had moeten opstellen die niet enkel de besproken punten en de acties vermelden, maar ook over welke punten overeenstemming werd bereikt.

6.2.4.3 Onderhandelingsproces met Cafasso

Tijdens de onderhandelingen werd het DBFM-contract herhaaldelijk door de twee partijen gewijzigd. Die wijzigingen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld naargelang van de finaliteit ervan: wijzigingen die het performantiebestek aanpassen aan de specifieke kenmerken van het project, wijzigingen die voortvloeien uit de technische wijzigingen in de loop van de onderhandelingen en wijzigingen om de tekst te verduidelijken. Die verduidelijkingen zijn correcties die rechtstreeks worden aangebracht in de tekst ofwel vragen-en-antwoorden in verband met problematische passages. Volgens het Rekenhof is dat een goede praktijk omdat het interpretatieverschillen over de contracten tegengaat in het stadium van de uitvoering.

Sommige wijzigingen aan het contract werden aangebracht om ervoor te zorgen dat het strookt met de normen van Eurostat die een boekhouding buiten balans toelaten. Het betreft de herfinanciering, de verzekeringspremies, de voortijdige verbrekingen en de boetepuntenkorting. De risico's ten laste van de Staat zijn exhaustief opgesomd in het contract.

Het Rekenhof is van oordeel dat de wijzigingen die in juli 2017 werden aangebracht geen grote aanpassing inhouden van het DBFM-contract dat voortvloeide uit de eerste onderhandelingsronde. Het gaat er dus van uit dat de gelijkheid tussen de inschrijvers vóór de gunning van de opdracht niet in het gedrang kwam.

Nadat de opdracht in juli 2017 was gegund, benadrukte de consultant van de Regie der Gebouwen dat niet meer kon worden getornd aan de inhoud van de essentiële elementen van het DBFM-contract, tenzij in voor de partijen onvoorzienbare omstandigheden. Het DBFM-contract werd echter nog gewijzigd tussen het moment van de gunning en de ondertekening in juli 2018. Zo werd op vraag van Cafasso een nieuwe prijsherzieningsformule opgenomen om de evolutie van de prijzen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op te vangen.

Technische wijzigingen

Voor de eerste onderhandelingsvergaderingen stelde de Regie der Gebouwen documenten op om bepaalde punten in de offerte van Cafasso te verduidelijken en aan te passen (bv. elektriciteit, HVAC, meubilair en brandinstallaties).

De Regie der Gebouwen heeft ervoor proberen zorgen de kosten niet te verhogen die Cafasso in zijn aangepaste offerte had bepaald op 263 miljoen euro. Ze heeft ook toegezien op de wettelijkheid van het project, onder meer door niet substantieel te raken aan de voornaamste eigenschappen van het project dat leidde tot de gunning van de opdracht. Verbeteringen in verband met, bijvoorbeeld, de aanpassing van bepaalde binnenplannen of de kracht van de buitenverlichting, zijn gekoppeld aan vereisten die vervat zijn in de opdrachtdocumenten en hebben geen impact op de bouwkosten⁷⁶.

De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen hebben tijdens de onderhandelingen echter wijzigingen gevraagd die niet overeenstemden met de vereisten in de opdrachtdocumenten. Andere vloeien voort uit vereisten in samenhang met de door de bevoegde autoriteiten afgeleverde vergunningen of uit regelgeving die werd gewijzigd sinds het moment waarop de aangepaste offerte werd ingediend. De voorkeursbieder kon die wijzigingen redelijkerwijze niet voorzien en dus behoren ze tot de risico's ten laste van de Staat⁷⁷. De wijzigingen in kwestie leidden in totaal tot 5,2 miljoen euro aan bijkomende bouwkosten⁷⁸.

Over de kosten van de wijzigingen werd onderhandeld met Cafasso. De initiële kostenramingen werden besproken op basis van de initiële vereisten die hij moest kennen bij de indiening van zijn aangepaste offerte in 2013. Voor de totaliteit aan technische wijzigingen is de Regie der Gebouwen erin geslaagd een vermindering van minstens 5 miljoen euro te realiseren in vergelijking met de eerste kostenramingen.

⁷⁶ De partijen bespraken bijvoorbeeld ook de soorten aan te planten bomen, de aanleg van het plein van het gevangenisdorp en het verkeer, zowel binnen als buiten de gebouwen.

⁷⁷ Het betreft bijvoorbeeld de aanleg van de Keelbeekweg, de plaatsing van bijkomende metaaldetectorpoortjes of studiekosten voor het verplaatsen van de zittingzalen.

⁷⁸ Dat bedrag houdt rekening met de schrapping van het veiligheidskorps (5,3 miljoen euro) en met de verplaatsing van de zittingzalen (2,9 miljoen euro).

Financiële wijzigingen

Tussen 2013 en 2018 hebben de vergunningsprocedures en de beroepen die ertegen werden ingediend bij de Raad van State⁷⁹, vertragingen veroorzaakt voor de effectieve gunning van de opdracht en voor de ondertekening van het contract. Die vertragingen leidden vanaf eind 2013 tot onenigheid tussen de partijen. Cafasso meende dat de vertragingen een impact hadden op de financiering van zijn activiteiten en raamde het verlies op 17 miljoen euro voor de twintig maanden volgend op zijn aanduiding als voorkeursbieder. De Regie der Gebouwen antwoordde dat het initiële tijdschema louter indicatief was en dus geen recht kon geven op een vergoeding. Bovendien zijn de financiële akkoorden van Cafasso met zijn onderaannemers risico's te zijnen laste.

Het Rekenhof stelt vast dat de onenigheid tussen de partijen te verklaren is door de veelheid aan opdrachtdocumenten. De initiële biedingsleidraad stelt immers dat het tijdschema indicatief is, maar de instructies over het indienen van de aangepaste offertes kunnen daarvan afwijken en primeren op de initiële leidraad. Zo'n werkwijze is te vermijden omdat ze interpretatieverschillen creëert tussen de partijen. Daarom beveelt het Rekenhof aan de initiële biedingsleidraad mettertijd aan te passen en correcties en toevoegingen van tijdens de onderhandelingen te onderstrepen.

In het kader van de onderhandelingen vroeg Cafasso diverse vergoedingen ter compensatie van de procedures, een herziening van de bouwkosten en aanpassingen aan het DBFM-contract op het niveau van de vergoedingen in geval van annulatie van de opdracht.

In antwoord op die vragen heeft de Regie der Gebouwen de belangen van de Staat verdedigd door te steunen op de opdrachtdocumenten, onder meer de performantievereisten en de vastgelegde spreiding van de risico's tussen de partijen, op de regelgeving inzake overheidsopdrachten en op de omstandigheden rondom het dossier, bv. de onderhandelingen en de nog lopende procedures voor de toekenning van vergunning.

De Regie der Gebouwen heeft echter ingebonden door de stukken die Cafasso voorlegde om te verantwoorden dat zijn kosten en de evolutie van de grondstoffenprijzen en de lonen een impact hadden op zijn aangepaste offerte van 2013, en door het risico dat de partner zijn offerte niet zou verlengen. Dat standpunt moest vermijden dat het project dode letter zou blijven en zou onttaarden in een juridische strijd. Bijgevolg onderhandelden de partijen ook over de bedragen van de compensatievergoedingen en over de prijsherzieningen die van toepassing zouden zijn op de bouwkosten.

Tijdens de onderhandelingen steunde de Regie der Gebouwen op de adviezen van de consultant. In februari 2014 vermeldde hij bijvoorbeeld de voor- en nadelen van een gunning van de opdracht en van een ondertekening van de contracten, terwijl de onderhandelingen nog liepen en de vergunningen nog niet waren toegekend.

De Regie der Gebouwen heeft zich tijdens de volledige duur van de onderhandelingen laten leiden door de adviezen van de consultant. De weigering om de contracten te ondertekenen vóór de vergunningen waren toegekend, creëerde spanningen tussen de partijen. Cafasso zag die beslissing als een unilaterale wijziging van de contractvoorwaarden, vermits ze inging tegen de

⁷⁹ Raad van State, arrest nr. 239.262 van 29 september 2017 en arrest nr. 240.107 van 6 december 2017 (verwerping van de beroepen tot schorsing) en de arresten nrs. 244.970 en 244.971 van 26 juni 2019 (verwerping van de beroepen tot vernietiging), www.raadvst-consetat.be.

biedingsleidraad. Bovendien zou ze kosten in samenhang met de risico's hebben gegenereerd die hoger lagen dan de contractueel vastgelegde compensaties. De Regie was echter van mening dat het tijdschema in de leidraad louter indicatief was.

6.2.4.4 Dadingen met Cafasso

Onder druk van de voorkeursbieder heeft de Regie der Gebouwen in 2015, 2016 en 2018 ingestemd met de vergoedingen en compensaties (2018 was het jaar waarin de DBFM-contracten en de *financial close* werden ondertekend).

Akkoord van 2015

In 2015 keuren de partijen officieel de aanpassingen goed die voortvloeiden uit de onderhandelingen die sinds 2013 liepen, zowel voor het DBFM-contract als voor het performantiebestek. De documenten die de *debt funding competition* omkaderen, worden ook goedgekeurd.

Op financieel vlak keuren de partijen de volgende elementen goed:

- 891.740 euro aan vergoedingen wegens vandalisme;
- een formule voor het actualiseren van de bouw- en ontwerpkosten;
- een compensatie van 1.133.323 euro voor EPC-kosten (*engineering, procurement and construction*) en een compensatie voor aantoonbare financieringskosten die in 2015 op 424.549,66 euro werd geraamd;
- de nieuwe regelgeving betreffende kabels zonder halogeen wordt in aanmerking genomen als een onvoorzienbare omstandigheid (de bijkomende kosten waren in 2015 nog niet bepaald);
- de compensatie voor de risico-overdracht vanaf de datum van de terbeschikkingstelling voor een jaarlijks bedrag van 40.000 euro (dat houdt verband met de toepassing van de regels van het ESR 2010);
- de compensatie van kosten die op 2.950.000 euro waren geraamd en die de kosten van de financieringsstructuur van Cafasso (*special purpose corporation* – SPC) en de *equity commitment fee* moesten dekken;
- het optrekken van 83,5 naar 85 % van de schuldgraad in de financiering van het project (*gearing*);
- de storting van 4.250.000 euro als het project voortijdig wordt stopgezet.

De opdrachtdocumenten voorzagen aanvankelijk niet in een formule om de kosten te actualiseren. Vanwege de vertraging werd aan het DBFM-contract een formule toegevoegd die berust op de door de FOD Economie gepubliceerde indexen. Ze zal worden toegepast op het bedrag van 263,9 miljoen euro voor de bouw van de gevangenis in de aangepaste offerte van Cafasso voor de periode tussen 1 januari 2015 en de datum waarop de werkzaamheden effectief van start gaan. Ondanks dat kader zullen de partijen in 2017 en 2018 zware onderhandelingen voeren over de toepassing ervan en de resultaten die eruit voortvloeien. Het finale bedrag dat in juli 2018 werd vastgelegd, beloopt 34 miljoen euro.

Akkoord van 2016

Aangezien de geldigheid van de offerte verstreek op 31 december 2015 vroeg de Regie der Gebouwen aan Cafasso om de offerte te verlengen tot 31 december 2016. Daarvoor waren echter nieuwe onderhandelingen nodig. Cafasso stemde ermee in de offerte te verlengen tot 10 mei 2018 in ruil voor bepaalde vergoedingen in het geval van bijzondere omstandigheden:

- 50.000 euro per maand bij wijze van *arrangement & agency fee* vanaf februari 2016 en tot de ontvangst van het certificaat met betrekking tot de *financial close*;
- de kosten van de verlenging van de borgtocht;
- de forfaitaire vergoeding voor het uitstel van 4.400 euro per dag vanaf 1 maart 2016 tot de opstartdatum van de werf;
- de kosten van het financiële nadeel in samenhang met de aanpassingen van de vergunningsdossiers.

Cafasso vroeg ook aanpassingen aan het contract op het niveau van de vergoedingen in geval van annulatie van het project.

De Regie der Gebouwen heeft op 23 mei 2016 met die vergoedingen ingestemd, op voorwaarde dat de partner zich ertoe verbond geen andere vergoedingen te vragen dan de contractueel vastgelegde vergoeding in geval van annulatie. Na een nieuw compromis over dat voorbehoud⁸⁰, kwam het in september 2016 tot een akkoord en de offerte werd verlengd tot 10 mei 2018.

Akkoord van 2018

In 2018, toen de ondertekening van de *financial close* nakend was, waren de partijen het niet eens over de nadere regels voor de toepassing van de formule voor het actualiseren van de prijzen die in 2015 was goedgekeurd. Cafasso vroeg een verhoging met 76 miljoen euro in vergelijking met de aangepaste offerte van 2013 en het akkoord van 2015.

De consultant van de Regie der Gebouwen vond dat voorstel van Cafasso overdreven, onder meer omdat de prijsstijgingen het hoogst waren in de gekozen referentieperiode. Volgens de consultant was er bovendien geen reden om een bijkomende inflatie op te nemen tijdens de bouwphase, vermits de verwachte inflatie tussen 2013 en 2018 ongewijzigd bleef.

Op 25 januari 2018 formuleerde Cafasso drie nieuwe voorstellen voor de prijsherziening:

- strikte toepassing van het globaal akkoord van 2015: 25,8 miljoen euro;
- toepassing van alle prijsstijgingen vóór en tijdens de bouwphase (niet opgenomen in het globaal akkoord van 2015): 34,6 miljoen euro;
- aanpak gebaseerd op het concept van 'kritieke vertraging' in het DBFM-contract (meer algemene interpretatie dan die van het akkoord van 2015): 35,8 miljoen euro.

Volgens de consultant van de Regie der Gebouwen moest de toepassing van het akkoord van 2015 volstaan om de werkelijke evolutie van de prijzen te compenseren, ook tijdens de bouwphase.

De verschillen vloeien voort uit nieuwe compenserende vergoedingen die Cafasso vroeg op basis van sommige bepalingen in het contract (vertraging bij de aflevering van de vergunningen en

⁸⁰ Het compromis is dat er in geval van annulatie van het project geen bijkomende vergoedingen worden gevraagd voor alle uitgevoerde taken.

vertraging qua toegang tot het terrein). Volgens de consultant was er echter geen reden om die toe te passen zolang er geen akkoord was over het DBFM-contract. Die start immers niet bij de gunning van de opdracht, maar wanneer de partijen het contract hebben ondertekend. De consultant identificeert de onterechte vergoedingen ook bij gebrek aan een afdoende wettelijke grondslag (bv. de op nagenoeg 21 miljoen euro geraamde kritieke vertragingen en de compensatie van de bodemsanering als risico voor de aannemer ten belope van 4,3 miljoen euro).

Om tot de ondertekening van de contracten te komen vóór de offerte op 10 mei 2018 zou verstrijken, vroeg de Regie der Gebouwen op 20 april 2018 het akkoord van de ministerraad om de DBFM-contracten en de *financial close* te ondertekenen, ondanks de onenigheid met Cafasso. Die laatste vroeg nog bouwkosten ten belope van 352 miljoen euro. De geactualiseerde waarde van de totale vergoeding die de bouw, de financiering, het onderhoud en de facilitaire diensten omvat, beliep 645 miljoen euro. De Regie was van oordeel dat die eisen niet op enige juridische grondslag berustten en geen rekening hielden met de reeds toegekende compensaties. Aan de ministerraad stelde de Regie een bouwkost van 310 miljoen euro voor. De geactualiseerde waarde van de totale vergoeding beliep in dat geval 595 miljoen euro.

Cafasso weigerde de contracten te ondertekenen en drong erop aan ze te wijzigen. Op 4 mei 2018 vroeg de Regie der Gebouwen opnieuw om de offerte te verlengen, ditmaal tot 15 juni 2018. Op 8 mei 2018 stemde Cafasso in met een verlenging tot 30 juni, maar het vroeg aanpassingen aan het DBFM-contract.

Na nieuwe onderhandelingen kwamen de partijen tot overeenstemming over de nadere regels voor de aan Cafasso verschuldigde vergoedingen. Overwegende dat de aangehaalde omstandigheden deels bewaarheid werden, namelijk het feit dat de extreem lange termijn tussen de aangepaste offerte (28 februari 2013) en de ondertekening van het contract (juli 2018) Cafasso noopte tot hogere kosten dan waarin voorzien, vroeg de Regie der Gebouwen andermaal het akkoord van de ministerraad. De bouwkosten van april 2018 bedroegen 325 miljoen euro, inclusief de toekomstige prijssherziening in het stadium van de uitvoering. De gactualiseerde waarde van de totale vergoedingen bedroeg dan 616 miljoen euro.

6.2.4.5 Ondertekening van het DBFM-contract

Alle vergoedingen zijn opgenomen in de *financial close* van juli 2018, met uitzondering van een vergoeding van 250.000 euro die de Regie der Gebouwen in maart 2014 aan Cafasso betaalde ingevolge de eerste verlenging van de offerte om de opdrachten inzake financiële structurering te compenseren. Tijdens de onderhandelingen werd geen enkele andere vergoeding aan Cafasso betaald.

Tussen april en juli 2018 stegen de investeringskosten met 15 miljoen euro, vooral vanwege de prijssherziening in samenhang met de bouwkosten. Het Rekenhof vindt die stijging redelijk, gezien de vertragingen in samenhang met de vergunningsprocedures en de wederzijdse verbintenissen tussen de partijen.

Het stipt echter aan dat een herziening van de bouwprijzen toestaan tijdens de uitvoeringsfase een substantiële wijziging inhoudt van de biedingsleidraad⁸¹. Het is de opdrachtnemer die het risico van die herziening zou moeten dragen en die het had moeten opnemen in het bedrag van zijn initiële offerte. Indien het risico bij de aanbestedende overheid was gelegd van bij de eerste onderhandelingsronde met de geselecteerde inschrijvers, hadden zij andere prijzen kunnen voorleggen. Volgens het Rekenhof staat het in die veronderstelling dus niet vast dat Cafasso als voorkeursbieder zou zijn aangeduid.

Volgens de Regie der Gebouwen werd de beslissing om de eisen van Cafasso inzake prijsherziening te aanvaarden goed doordacht, onder meer rekening houdende met de risico's om dit contract niet te sluiten met deze partner.

6.2.4.6 Procedure van *debt funding competition*

De partijen hebben onderhandeld over de documenten die de *debt funding competition* (DFC) omkaderen. In het kader van de akkoorden van 2015 keurden ze een tijdschema van de diverse fases goed alsook een procedure voor inmededingingstelling.

Cafasso is belast met de omkadering en opvolging van de procedure. Daarnaast moet het financiële kandidaten voorstellen, de financiële voorstellen evalueren en de meest voordelige voorstellen selecteren. Na afloop van die procedure moet Cafasso twee scenario's vergelijken: het eerste steunt op het initiële financiële model en het tweede op het geactualiseerde model. Dat model moet geauditeerd worden om te bevestigen dat het de nieuwe financieringsvoorwaarden correct weergeeft zonder andere verbintenis.

Na het akkoord van 2015 vroeg de Regie der Gebouwen een nieuw aangepast financieel plan. Vervolgens werd in juli 2015 de DFC-procedure gelanceerd, maar die werd vier maanden later opgeschort. Uiteindelijk werd ze opnieuw gelanceerd op 1 september 2017, nadat de opdracht was gegund. Overeenkomstig de procedure selecteerde Cafasso vijftien à twintig financiële instellingen die in mededinging traden over de voornaamste parameters van de financiering. Na afloop van de procedure werden vijf instellingen aangeduid om het project te financieren tegen voorwaarden die conform waren aan de markt.

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie der Gebouwen en haar consultant met Cafasso overlegden bij de lancering van de procedure en nadien een afdoende opvolging verzekerden. De door Cafasso bestelde audit van het financiële model toonde aan dat het model de financieringsvoorwaarden uit de DFC correct weergaf. Van zijn kant voerde de consultant van de Regie ook een audit uit van het financiële model en van de nieuwe financieringsvoorwaarden.

Omdat de financiële markten gunstig evolueerden sinds het voorstel van 2013, kon de Staat op basis van de resultaten van de DFC betere financiële voorwaarden genieten voor het project. Zo kon volgens de raming van de consultant van de Regie der Gebouwen een besparing van 54,5 miljoen euro worden gerealiseerd. Die besparing maakte het mogelijk de vergoedingen en compensaties te dekken die tijdens de onderhandelingen aan Cafasso waren toegekend.

⁸¹ De biedingsleidraad liet enkel de herziening toe van de vergoedingen met betrekking tot het onderhoud, de catering, de keuken en het afval.

6.2.5 Overzicht van de kosten

De volgende tabel overloopt de aan Cafasso toegekende vergoedingen en schetst de evolutie van de investeringskosten.

Tabel 7 – Investeringskosten en vergoedingen (bedragen in duizend euro)

	Jaar van het akkoord	Bedrag
Bouwkosten – aangepaste offerte	2013	263.926,1
Vergoedingen en compensaties		51.766,1
Technische aanpassingen	2015	2.900,0
Bezetting en bewaking van het terrein	2015	891,7
Actualisering van de prijzen – bouwkosten van 1 januari 2015 tot 30 april 2018	2015/2018	34.392,0
Special purpose corporation-kosten van 1 januari 2015 tot 28 februari 2016	2015	1.133,3
Financieringskosten van 1 januari 2015 tot 28 februari 2018	2015/2018	773,7
Kosten voor het verlengen van de borgtocht	2016	100,5
Forfaitaire vergoeding voor de kosten van het uitstel (4.400 euro/dag) van 1 maart 2016 tot de startdatum van de werkzaamheden	2016	4.954,4
Kosten van het financiële nadeel in samenhang met de aanpassingen van de vergunningsdossiers	2016	1.505,6
Wijzigingen van de opdrachtgever nr. 1	2018	2.314,9
Vertraging, bijkomende kosten en ontoereikende dekking van de algemene kosten vanaf 1 december 2017	2018	2.800,0
Totale bouwkosten eind april 2018		315.692,2
Raming toekomstige prijsherziening		9.385,9
Raming tot de startdatum van de werkzaamheden	2018	5.966,4
Raming tijdens de bouwfase	2018	3.419,5
Totale bouwkosten		325.078,1

Bron: Rekenhof, op basis van de nota aan de ministerraad van 13 juli 2018

Volgens de nota aan de ministerraad van 13 juli 2018 stemt het verschil van 9,3 miljoen euro tussen de uiteindelijke bouwkosten en die van april 2018 overeen met een prognose van 2 % voor de toekomstige geraamde prijsherzieningen voor de periode van april 2018 tot het einde van de werkzaamheden. Naderhand werd die kostenherziening op 8,1 miljoen euro geraamd. Een eventuele correctie zal dat bedrag aanpassen in de uitvoeringsfase naargelang van de effectieve prijsherziening.

De gunstigere financieringsvoorwaarden vertegenwoordigen een voordeel van zo'n 40 miljoen euro in geactualiseerde waarde ten opzichte van het initiële financieringsplan van Cafasso. De *debt funding competition* bepaalt dat het voordeel dat voortvloeit uit betere financiële voorwaarden verdeeld moet worden tussen de partijen, maar beperkt het aandeel van Cafasso tot 2,5 miljoen euro.

De laatste compensaties die in 2018 werden toegekend vermelden niet meer in detail een aantal vergoedingen die in 2015 en 2016 werden vastgelegd voor in totaal 7,9 miljoen euro. Dat bedrag werd opgenomen in het financiële model waarmee de vergoedingen kunnen worden berekend. De volgende tabel detailleert die vergoedingen.

Tabel 8 – Vergoedingen opgenomen in het financiële model (in duizend euro)

Vergoedingen	Jaar	Bedrag
Bijkomende risico's – wijzigingen regels Eurostat (40.000 euro/jaar, vermenigvuldigd met de looptijd van het contract)	2015	1.000,0
Special purpose corporation-kosten en <i>equity commitment fee</i>	2015	2.950,0
<i>Arrangement & agency fee</i> - 50.000 euro/maand van februari 2016 tot de ondertekening van de financial close	2016	1.500,0
Voordeel van de <i>debt funding competition</i>	2013	2.500,0
Totaal		7.950,0

Bron: Rekenhof, op basis van de documenten in samenhang met de nota aan de ministerraad van 13 juli 2018

Voorafgaand aan de ondertekening op 18 juli 2018 van de DBFM-overeenkomst steeg de bouwkost dus in totaal met 51.766.073,83 euro (van 263.926.144,33⁸² euro tot 315.692.218,16 euro⁸³). Zoals de tabel hierboven aangeeft, was een groot deel van deze stijging (34.391.956,63 euro) niet te wijten aan wijzigingen van de opdracht, maar aan een actualisatie van de bouwkost aan de gestegen indexen⁸⁴.

In de oorspronkelijk vastgelegde bouwkost van 315.692.218,16 euro in de DBFM-overeenkomst was al in een stelpost van 3.000.000,00 euro excl. btw voorzien voor kleine wijzigingen. De stijging van de bouwkost volgens de contractueel vastgelegde prijssherziening vanaf de contractsluiting tot aan de geplande beschikbaarheidsdatum werd toen geraamd op 8.149.780,49 euro.

⁸² Bouwkost bij de aanduiding van Cafasso als voorkeursbieder op 24 mei 2013.

⁸³ Bouwkost (prijsspeil april 2018, excl. btw) opgenomen in het *financial close*-certificaat bij de ondertekening van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren op 18 juli 2018.

⁸⁴ De evolutie van de bouwkost voorafgaand aan de ondertekening van de DBFM-overeenkomst wordt meer in detail toegelicht in [punt 6.2.4](#) van dit verslag.

6.3 Wijzigingen en dadingen nadat de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren werd gesloten

6.3.1 Wijzigingen

6.3.1.1 Inleiding

Volgens de bepalingen van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis te Haren kunnen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer te allen tijde een wijziging van de overeenkomst voorstellen, respectievelijk ‘wijzigingen opdrachtgever’ (WOG) of ‘wijzigingen opdrachtnemer’ (WON) genoemd⁸⁵. Deze wijzigingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld ontwerpfouten, nieuwe eisen van de gebruiker of nieuwe regelgeving en kunnen zich voordoen voor de ondertekening van de overeenkomst (zie [punt 6.2](#)), tijdens de bouwfase of tijdens de exploitatie van de gevangenis.

De te volgen procedure en de manier waarop de tijds- en kostenconsequenties⁸⁶ van een wijziging worden vastgesteld, zijn opgenomen als bijlage 4 ‘Wijzigingen’ van de DBFM-overeenkomst. Deze procedure is echter vrij omslachtig en tijdrovend⁸⁷ en werd in de praktijk niet strikt nageleefd. Zo werden bijvoorbeeld meerdere wijzigingen⁸⁸ uitgevoerd tijdens de bouwfase, maar waren deze midden maart 2023 nog steeds niet door alle partijen ondertekend.

In het verslag “Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen” (2018)⁸⁹ beval het Rekenhof onder meer aan om “voor wijzigingen in de loop van de bouw en met het oog op de toekomstige projecten, een doeltreffende procedure op te stellen die aangepast is aan de aard van voorgestelde wijzigingen”⁹⁰. Bij aanvang van de bouwfase van de gevangenis te Haren werd gepoogd een eenvoudigere procedure uit te werken voor zogenaamde ‘kleine wijzigingen’⁹¹, maar dit werd uiteindelijk niet gerealiseerd⁹².

⁸⁵ De begrippen ‘wijzigingen opdrachtgever’ (WOG) en ‘wijzigingen opdrachtnemer’ (WON) zijn onder meer opgenomen in artikel 11 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren.

⁸⁶ In geval van betwisting tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer kan de manier waarop de wijziging tot stand zal worden gebracht alsook de financiële en andere gevolgen worden voorgelegd aan een in gezamenlijk overleg aangeduide onafhankelijke en onpartijdige deskundige, conform de bepalingen van artikel 4 (c) van bijlage 4 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren en volgens de procedure opgenomen in artikel 19.2 ‘Geschillen’ van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren.

⁸⁷ In 2015 werden tien Vlaamse PPS-projecten onderzocht in het rapport *Omgaan met wijzigingen bij PPS projecten*, gepubliceerd door het bedrijf BDO en het Vlaamse Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking. Daarin wordt eveneens vastgesteld dat “in de praktijk op een pragmatische wijze wordt omgegaan met wijzigingen en dat de strikte procedure zoals beschreven in de PPS-overeenkomsten op een flexibele wijze wordt toegepast. Daarbij wordt veel meer dan in de formele procedure de nadruk gelegd op overleg tussen de betrokken partijen”.

⁸⁸ WOG01.02, WOG05, WOG07, WOG08 en WOG09.

⁸⁹ Rekenhof, *Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie*, Verslag voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2018, 90 p., www.rekenhof.be.

⁹⁰ Rekenhof, *ibidem*, p. 32 (aanbeveling A6).

⁹¹ Het begrip ‘kleine wijzigingen’ werd opgenomen in punt 6 van bijlage 4 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren, maar is niet gedefinieerd.

⁹² Een van de problemen was het definiëren van deze kleine wijzigingen. In de *Rijksbrede modelovereenkomst DBFMO huisvesting Rijksvastgoedbedrijf (versie 5.0)* van de Nederlandse Rijksoverheid worden kleine wijzigingen gedefinieerd als een wijziging met als gevolg een financieel nadeel of financieel voordeel dat kleiner is dan een nader te bepalen bedrag in de realisatiefase en een nader te bepalen bedrag in de exploitatiefase. Voor de afhandeling van deze kleine wijzigingen wordt in de modelovereenkomst een vereenvoudigde procedure uitgewerkt.

6.3.1.2 Overzicht van de wijzigingen nadat de DBFM-overeenkomst werd gesloten

De volgende tabel geeft een overzicht van de formeel goedgekeurde en doorgevoerde 'wijzigingen opdrachtgever' (WOG)⁹³, na de ondertekening op 18 juli 2018 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis te Haren⁹⁴, met vermelding van de impact op de bouwkost opgenomen in het *financial close*-certificaat, de kosten voor onderhoud, de kosten voor de facilitaire diensten⁹⁵ en de planning.

Tabel 9 – Overzicht doorgevoerde 'wijzigingen opdrachtgever' (WOG) (in euro)

Referentie WOG	Onderwerp	planning	Impact op		
			bouwkosten	kosten voor onderhoud	vergoeding voor facilitaire diensten
WOG01.02	Vaststelling aantal plaatsen	geen	geen	geen	177.938,00 ⁹⁸
WOG02	Saneringswerken		5.343.578,66 ⁹⁹	geen	geen
WOG03	Astriddekking		1.067.953,55	581.835,00	geen
WOG04	Meerwerken FOD Justitie		663.380,74 ¹⁰⁰	506.276,00	geen
WOG05	Aanpassing organisatie cateringopdracht		geen	geen	geen
WOG07	Inrichting peniten- tiaire school		29.530,29	10.200,00	geen
WOG08	Onderhoud riole- ring en groenzone		geen	geen	geen
WOG09	Inschakeling gedetineerden		geen	geen	geen
Totaal			7.104.443,24	1.098.311,00	-177.938,00
Totaal op de bouwkost en de onderhoudskosten				8.202.754,24	

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door de Regie der Gebouwen

⁹³ Geïnitieerde maar geannuleerde 'wijzigingen opdrachtgever' werden niet opgenomen. De 'wijzigingen opdrachtnemer' met een financiële impact werden opgenomen in de tweede dading (zie [punt 6.2.4](#)).

⁹⁴ Voor een bespreking van de wijzigingen voorafgaand aan de ondertekening van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren op 18 juli 2018 wordt verwezen naar [punt 6.2](#) van dit verslag.

⁹⁵ De vergoedingen voor afvalverwerking, wasserijdiensten en catering.

⁹⁶ Prijspeil april 2018, exclusief btw.

⁹⁷ Prijspeil april 2018, exclusief btw. Voor WOG03 werd gekozen voor een éénmalige betaling, voor WOG04 en WOG07 voor een opname in de onderhoudsvergoeding gedurende 25 jaar. In dit laatste geval werd het per kwartaal te betalen bedrag vermenigvuldigd met het aantal kwartalen (100) om een vergelijkbaar beeld te hebben van de impact op de kosten voor onderhoud.

⁹⁸ WOG01.02 werd opgemaakt naar aanleiding van het aangepaste programma van eisen van het inkomgebouw en het stadhuis ingevolge WOG01, wat leidde tot een vermindering van het totaal aantal gedetineerden van 1.190 naar 1.187. De impact hiervan op het betalingsmechanisme en op het onderhoud en de facilitaire diensten wordt verduidelijkt in WOG01.02. De vergoeding voor catering werd met 1.642,50 euro per kwartaal verminderd, de vergoeding voor wasserij met 136,88 euro per kwartaal.

⁹⁹ Inclusief 260.547,28 euro excl. btw studiekost.

¹⁰⁰ Inclusief 30.621,94 euro excl. btw studiekost en 28.160,00 euro excl. btw financieringskost.

6.3.1.3 Analyse en conclusie

Na ondertekening op 18 juli 2018 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis te Haren werden acht 'wijzigingen opdrachtgever' doorgevoerd, waarvan vijf met een financiële impact.

Die impact is beperkt, zowel naar aantal wijzigingen als naar financiële grootteorde van de wijzigingen.

Zo werd, ter vergelijking, in een onderzoek van de Nederlandse Algemene Rekenkamer vijf DBFMO-projecten onderzocht, die aanleiding gaven tot 157 wijzigingscontracten met financiële gevolgen (of 31,4 wijzigingen van dit type per DBFMO-project)¹⁰¹. In een onderzoek van tien Vlaamse PPS-projecten door het Vlaamse Kenniscentrum PPS en BDO in 2015 bleken deze aanleiding te hebben gegeven tot 212 'wijzigingen opdrachtgever' (of 21,2 wijzigingen van dit type per PPS-project)¹⁰². Er kan dus worden besloten dat het aantal wijzigingen in het geval van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis te Haren beperkt is.

De financiële grootteorde van deze wijzigingen (7.104.443,24 euro excl. btw, of 2,27 % van de bouwkost van 312.692.218,16 euro excl. btw¹⁰³) is ook beperkt. De impact op de kosten voor onderhoud (1.098.311,00 euro excl. btw) is ook zeer beperkt, net als de impact op de vergoeding voor facilitaire diensten (-177.938,00 euro excl. btw).

De totale bijkomende kost bedraagt 8.202.754,24 euro, inclusief de verhoging van de bouwkost en de onderhoudskosten.

In de bouwkost van 315.692.218,16 euro en het financiële model was al een post van 3 miljoen euro excl. btw opgenomen voor kleine wijzigingen. Deze provisie waarop kleine wijzigingen konden worden geboekt moet dus worden afgetrokken van de 'wijzigingen opdrachtgever' om de netto financiële impact te berekenen.

De volgende tabel toont aan dat de bijkomende kost van de 'wijzigingen opdrachtgever' 5.548.230,00 euro excl. btw bedraagt.

¹⁰¹ Algemene Rekenkamer, *Contractmanagement bij DBFMO-projecten*, juni 2013, 51 p., www.rekenkamer.nl.

¹⁰² Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking en BDO, *Omgaan met wijzigingen bij PPS projecten*, eindrapport, 2015.

¹⁰³ Bouwkost van 315.692.218,16 euro (prijsspeil april 2018, excl. btw) opgenomen in het *financial close*-certificaat, verminderd met de post van 3.000.000 euro excl. btw voor kleine wijzigingen.

Tabel 10 – Kost 'wijzigingen opdrachtgever' (in euro, excl. btw)

Referentie WOG (wijzigingen opdrachtgever)	Totale kost ¹⁰⁴	Opgenomen in de post "kleine wijzigingen tijdens de uitvoering van het DBFM-contract"	Betaald op voortgangsbasis	Betaald op beschikbaarheidsdatum	Te betalen via onderhoudsvergoeding
WOG02	5.343.578,66	1.004.735,69	4.338.842,97	0,00	0,00
WOG03	1.649.788,55	1.649.788,55	0,00	0,00	0,00
WOG04	1.169.656,74	0,00	0,00	663.380,74	506.276,00
WOG07	39.730,29	0,00	0,00	29.530,29	10.200,00
Totaal	8.202.754,24	2.654.524,24	4.338.842,97	692.911,03	516.476,00
Totaal post "kleine wijzigingen tijdens de uitvoering van het DBFM-contract"		2.654.524,24			
Totale bijkomende financiële last					5.548.230,00

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door de Regie der Gebouwen

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat de stijging van de bouwkost volgens de contractueel vastgelegde prijsherziening vanaf de ondertekening van de DBFM-overeenkomst tot aan de beschikbaarheidsdatum 13.142.140,06 euro bedroeg, of 4.992.359,57 euro meer dan het bedrag van 8.149.780,49 euro opgenomen in het financiële model. Dit verschil werd eind 2022 betaald aan Cafasso via een éénmalige betaling¹⁰⁵.

Van de vier wijzigingen met een financiële impact op de bouwkost of onderhoudskost werden er twee veroorzaakt door nieuwe of gewijzigde eisen van de FOD Justitie als afnemer¹⁰⁶ van de gevangenis, één wijziging was het gevolg van nieuwe regelgeving¹⁰⁷ en één betrof de toewijzing van uit te voeren saneringswerken¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Bouwkost en kosten voor onderhoud.

¹⁰⁵ Mogelijkheid opgenomen in punt 3 (h) van bijlage 16 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren.

¹⁰⁶ WOG04 (meerwerken FOD Justitie) en WOG07 (aanpassing inrichting penitentiaire school).

¹⁰⁷ WOG03 (Astriddekking).

¹⁰⁸ WOG02 (saneringswerken). Bij de aanduiding van Cafasso als voorkeursbieder maakte de voormalige Wansonsite nog deel uit van een onteigeningsprocedure en werd daarom beslist eventuele saneringswerken uit de scope van de opdracht te halen. Deze nadien noodzakelijk gebleken saneringswerken werden middels WOG02 toegewezen aan de opdrachtnemer, op basis van artikel 6.8 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren: "Indien de opdrachtgever daartoe de opdracht geeft aan de opdrachtnemer, staat die laatste in voor de uitvoering van de saneringswerken in overeenstemming met de eisen die terzake worden gesteld door BIM/IBGE zoals gekend op 30 april 2015, en wordt hij daarvoor vergoed op voortgangsbasis, conform artikel 15, § 1 en § 4 AAV".

Tabel 11 – Oorzaak van de wijzigingsaanvraag

Oorzaak	Aandeel in totale kost van de 'wijzigingen opdrachtgever'	
	in euro (excl.btw)	in %
Nieuwe of gewijzigde eisen afnemer	1.209.387,03	14,75
Nieuwe regelgeving	1.649.788,55	20,11
Bijkomende saneringswerken	5.343.578,66	65,14
Totaal	8.202.754,24	100

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door de Regie der Gebouwen

6.3.2 Dadingen

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden werden ook twee dadingen gesloten, waarbij de Regie der Gebouwen een nettototaalbedrag van 16.004.000 euro betaalde aan Cafasso NV.

6.3.2.1 Dadingsovereenkomst van 27 januari 2021

De eerste dadingsovereenkomst die op 27 januari 2021 werd gesloten tussen de Regie der Gebouwen, de FOD Justitie en Cafasso NV moest twee geschillen beëindigen. Het eerste geschil betrof de mogelijke kritieke vertraging, het financiële nadeel en de beheers- en versnellingsmaatregelen ten gevolge van het niet tijdig bekomen van de nodige vergunningen voor de wijzigingen aan het bouwprogramma opgenomen in WOG01¹⁰⁹. Het tweede geschil betrof de weerslag van COVID-19 op de planning, de kostprijs en de uitvoering van de DBFM-overeenkomst, ingevolge de overheidsmaatregelen die in dat kader werden uitgevaardigd tot 29 december 2020.

Na afloop van de onderhandelingen werd een globaal akkoord gesloten over deze geschillen, waarbij onder meer werd overeengekomen dat:

- de Regie der Gebouwen een vergoeding van 12.000.000 euro betaalt aan Cafasso, ter compensatie van de geschillen¹¹⁰ en overeengekomen fasering van de beschikbaarheidsdatum;
- de gebeurlijke vergoeding bij te late beschikbaarheid slechts begint te lopen vanaf 1 juli 2022 en er geen vergoeding bij late beschikbaarheid verschuldigd is indien het beschikbaarheidscertificaat voor het volledige gevangeniscomplex uiterlijk 24 augustus 2022 is verstrekt;
- tijdens de periode van 18 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 de gevangenis zal worden gebruikt met het oog op 'droogdraaien' en opleiding van personeel, vanaf 1 juli 2022 de afnemer de gevangenis in zijn geheel zal beginnen te gebruiken en vanaf 1 september 2022 de inhuizing van de gedetineerden zal gebeuren;
- de volgende deelbeschikbaarheidscertificaten zouden worden afgeleverd op:
 - 18 maart 2022: deelbeschikbaarheidscertificaat 1 (80 %);
 - 8 mei 2022: deelbeschikbaarheidscertificaat 2 (90 %);
 - 30 juni 2022: geplande globale beschikbaarheidsdatum;

¹⁰⁹ WOG01 werd, gelijktijdig met de ondertekening van de DBFM-overeenkomst, ondertekend op 18 juli 2018. De grootste wijziging aan het bouwprogramma betrof de aanpassing en verplaatsing van de zittingszalen.

¹¹⁰ Uit een nota aan de Inspectie van Financiën van 8 januari 2021 blijkt dat:

- wat het geschil over WOG01 betreft, de beheersmaatregelen (om de vertraging in te halen en het nadeel te beperken) en de vertragingskosten (equipes langer dan geplande beschikbaarheidsdatum aan het werk houden) vergoed worden, voor een totaalbedrag van 10.600.000 euro;
- wat het geschil over de gevolgen van de COVID-19-crisis betreft, enkel de beheersmaatregelen vergoed worden (maatregelen genomen om de schade zoveel mogelijk te beperken en de maatregelen die door de overheid worden opgelegd om op een veilige manier verder te kunnen werken), voor een totaalbedrag van 1.400.000 euro.

- 80 % van de totale investeringsvergoeding¹¹¹ wordt betaald vanaf deelbeschikbaarheids-certificaat 1, 90 % vanaf deelbeschikbaarheids-certificaat 2 en 100 % vanaf het globale beschikbaarheids-certificaat;
- er geen afzonderlijk vergoeding voor onderhoud¹¹² wordt betaald voor de periode tussen de afgifte van de deelbeschikbaarheids-certificaten en de globale beschikbaarheidsdatum, aangezien deze periode reeds vervat zit in de schadevergoeding van 12.000.000 euro;
- de beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald vanaf de globale beschikbaarheidsdatum.

De in de dadingsovereenkomst van 27 januari 2021 beoogde streefdata voor de verschillende deelbeschikbaarheids-certificaten werden uiteindelijk niet gehaald. Een deelbeschikbaarheids-certificaat van 81 % van de gevangenis werd op 23 augustus 2022 aan Cafasso uitgereikt, op 1 september 2022 werd het globale beschikbaarheids-certificaat.

6.3.2.2 Dadingsovereenkomst van 23 december 2022

De dadingsovereenkomst die op 23 december 2022 werd gesloten moest een einde maken aan drie geschillen. Een eerste geschil betrof de weerslag op de uitvoeringstermijn en de financiële afwikkeling van COVID-19 na 29 december 2020. Een tweede geschil had betrekking op het tijdstip waarop de globale of gedeeltelijke beschikbaarheid van de gevangenis werd bereikt en de daaraan gekoppelde betaling van de investeringsvergoeding. Een derde geschil betrof 'wijziging opdrachtnemer' 1 (WONo1), over de afwijkingen van het ontwerp ten aanzien van het performantiebestek, en 'wijziging opdrachtnemer' 2 (WONo2) over de wijzigingen van het uitvoeringsontwerp ten aanzien van het BAFO-ontwerp.

Na afloop van de onderhandelingen werd een globaal akkoord gesloten over deze geschillen, waarbij onder meer werd overeengekomen dat:

- Cafasso een schadevergoeding ontvangt van 4.125.000 euro van de Regie der Gebouwen ter compensatie van de schade geleden als rechtstreeks gevolg van COVID-19;
- het bedrag van deze schadevergoeding wordt verminderd met 121.000 euro, met name de financiële impact van WONO1, en de financiële impact van WONO2 nul euro bedraagt;
- Cafasso de globale som van 11.539.078,50 euro ontvangt van de Regie der Gebouwen als investeringsvergoeding voor de periode van 1 januari 2022 tot 30 september 2022¹¹³;
- deze investeringsvergoeding in mindering wordt gebracht van de totale investeringsvergoeding en dus geen verhoging van het totaalbedrag van de investeringsvergoeding betreft¹¹⁴;
- de Regie der Gebouwen onherroepelijk en onvoorwaardelijk verzaakt aan de toepassing van forfaitaire schadevergoedingen, kortingen of boetes uit hoofde van eventuele te late (deel) beschikbaarheid;

¹¹¹ Conform punt 1.1(b)(i) van bijlage 2 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren is de investeringsvergoeding het onderdeel van de beschikbaarheidsvergoeding dat betrekking heeft op de ontwerp-, bouw- en financieringskosten van de gevangenis, los van het onderhoud.

¹¹² Conform punt 1.1(b)(ii) van bijlage 2 van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren is de vergoeding voor onderhoud het onderdeel van de beschikbaarheidsvergoeding dat betrekking heeft op het onderhoud van de gevangenis (uitgezonderd de uitrusting met betrekking tot facilitaire diensten), het groenonderhoud en de schoonmaak buiten het cellulaire gedeelte.

¹¹³ 80 % van de investeringsvergoeding voor de periode van 18 maart 2022 tot 7 mei 2022, 90 % van de investeringsvergoeding voor de periode van 8 mei 2022 tot 29 juni 2022, 100 % van de investeringsvergoeding voor de periode van 30 juni 2022 tot 23 augustus 2022 en 19 % van de investeringsvergoeding van 24 augustus 2022 tot 31 augustus 2022 (van 24 augustus 2022 tot 31 augustus 2022 wordt reeds 81 % van de investeringsvergoeding vergoed door middel van de beschikbaarheidsvergoeding).

¹¹⁴ Hetzelfde bedrag als opgenomen in de *financial close* wordt betaald, er is enkel een verschuiving in de tijd.

- het positieve nettoprijsherzieningsbedrag inzake prijsherziening van de bouwkosten tussen contractdatum en prijsherzieningsdatum wordt betaald middels een bedrag ineens¹¹⁵.

Deze twee dadingen veroorzaken, ten opzichte van de globale beschikbaarheidsvergoeding, een verhoging van 16.004.000,00 euro of 5,1 % van de bouwkost.

6.3.3 Samenvattend overzicht

Samenvattend kan men stellen dat de wijzigingen na de ondertekening van de DBFM-overeenkomst voor de gevangenis van Haren en de dadingen een verhoging van de kosten hebben veroorzaakt met 7.104.443,24 euro (zie [Tabel 9](#)) en met 16.004.000,00 euro¹¹⁶, of 23.108.443,24 euro of 7,4 % van de totale bouwkost.

6.4 Overzicht van de kostenverhogingen

Bij wijze van samenvatting van de punten 6.2 en 6.3 schetst de volgende tabel alle verhogingen van de bouwkosten sinds de aangepaste offerte van Cafasso.

Tabel 12 – Overzicht van de kosten

Kosten	Bedrag
Bouwkosten – aangepaste offerte	263.926.100
Vergoedingen en compensaties (voornamelijk actualisering van de prijzen)	51.766.100
Totale bouwkosten eind april 2018 ¹¹⁷	315.692.218,16
Kleine wijzigingen tijdens de uitvoering van het DBFM-contract	-3.000.000
WOG02	5.343.578,66
Contractuele restprovisie na de WOG01	600.261,94
WOG03	1.067.953,55
WOG04	663.380,74
WOG07	29.530,29
Totaal WOG	6.504.181,30
Prijsherziening tijdens de bouw	13.142.140,06
Dading 1	12.000.000,00
Dading 2	4.004.000,00
Totale bouwkosten	348.342.539,52

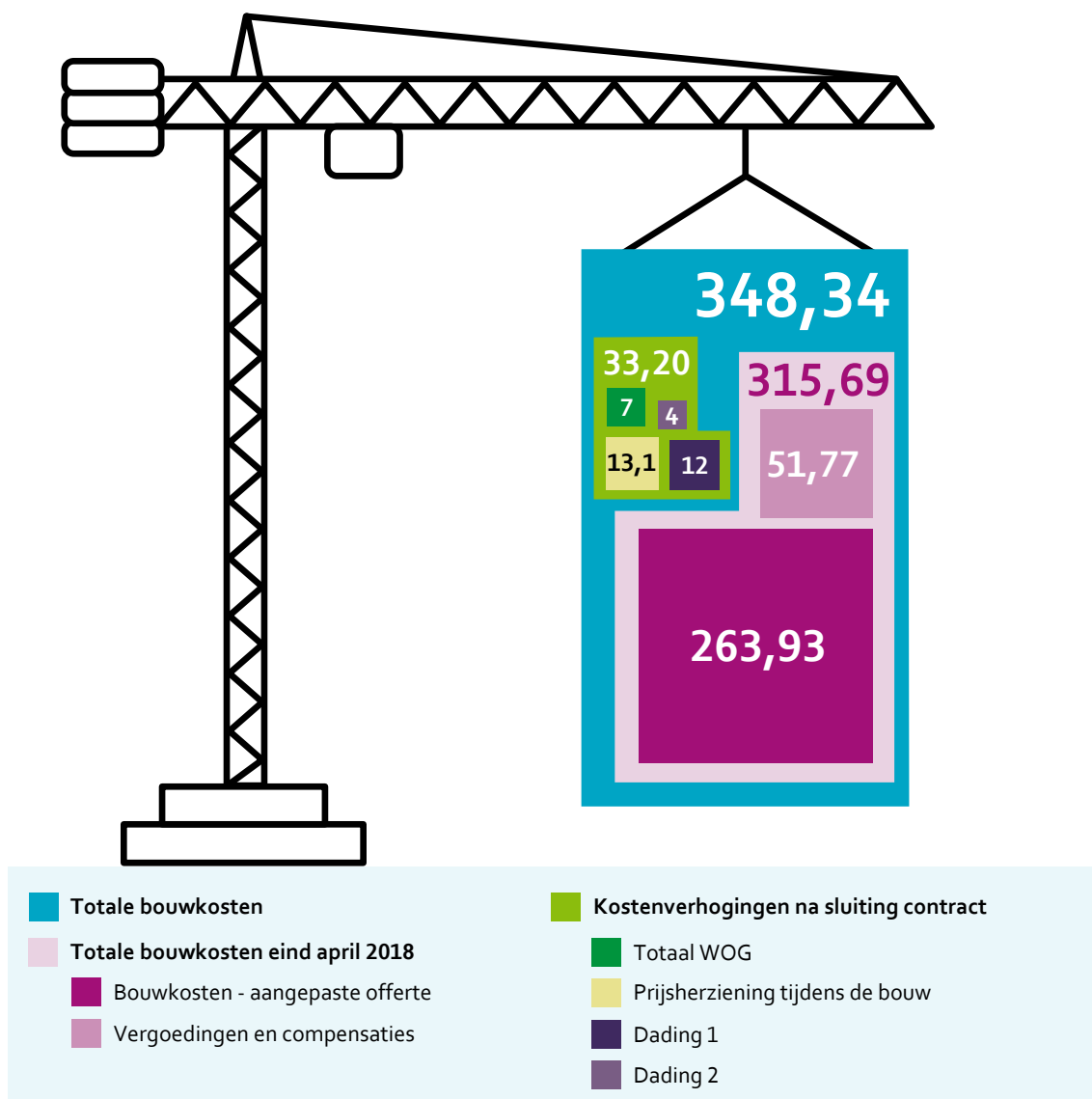
Bron: Rekenhof, op basis van gegevens aangeleverd door de Regie der Gebouwen

¹¹⁵ Het feitelijke prijsherzieningsbedrag van de bouwkosten tussen contractdatum en de beschikbaarheidsdatum oversteeg volgens de berekeningen van de Regie der Gebouwen met 4.992.359,57 euro de provisie opgenomen in het financiële model bij contractsluiting.

¹¹⁶ De dadingen hebben niet enkel betrekking op de bouwkost in de strikte zin aangezien ze ook de financiering van het project en de gehele economie van dit project betreffen. Aangezien het echter om een geraamd bedrag gaat op het ogenblik van de beëindiging van de werkzaamheden, is het relevant de vergelijking te maken met de bouwkost.

¹¹⁷ De bouwkosten van eind april 2018 die in deze tabel zijn vermeld, omvatten niet de prijsherziening uit [tabel 7](#) van [punt 6.2.5](#). In [tabel 12](#) is het de werkelijke prijsherziening die wordt toegepast.

Schema 3 – Totale bouwkosten



Bron: Rekenhof, op basis van gegevens aangeleverd door de Regie der Gebouwen

6.5 Conclusie en aanbevelingen

6.5.1 Conclusie

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie der Gebouwen de bekendmakingsregels in acht heeft genomen door alle opdrachtaankondigingen te publiceren via de officiële Belgische en Europese kanalen. De DBFM-projecten werden op afdoende wijze meegedeeld aan de ondernemingen. Door bovendien te voorzien in vergoedingen als tegenhanger voor de kosten voor de opmaak van de offertes, heeft de Regie bijgedragen tot een sterkere inmededingingstelling van de DBFM-procedures.

Het Rekenhof is van oordeel dat de DBFM-opdrachten werden gegund na voldoende mededinging. Zo vermelden de selectie- en de gunningsverslagen dat de aanvragen tot deelneming en de offertes vrij talrijk waren in de verschillende fases van de plaatsingsprocedures. Het aantal

kandidaten en het aantal geselecteerde inschrijvers zijn vergelijkbaar met gewone overheidsopdrachten voor werken.

Het Rekenhof stelt echter vast dat één onderneming de opdracht in verband met de gevangenis van Marche-en-Famenne toegewezen kreeg, terwijl de onderneming uitgesloten had moeten worden vanwege een veroordeling wegens afspraken. Daarom pleit het Rekenhof voor een grondigere controle van de uitsluitingsgronden bij toekomstige projecten.

36 consortiums die 81 ondernemingen groepeerden, hebben deelgenomen aan de DFBM-procedures. Van de zestien ondernemingen die als opdrachtnemer werden aangeduid, zijn er slechts twee die twee projecten hebben bekomen. Bovendien werden 240 onderaannemers geregistreerd voor alle deelnemers aan de plaatsingsprocedures samen.

Bij zijn onderzoek van de onderhandelingen over de gevangenis van Haren stelde het Rekenhof vast dat de Regie der Gebouwen tijdens de eerste onderhandelingsronde, ondanks de wijzigingen die werden aangebracht in de opdrachtdocumenten, erop toezag dat de mededinging en de gelijkheid van de inschrijvers in stand werden gehouden. Het communiceren van de evaluatieverslagen en de onderhandelingen zorgden ervoor dat de kwaliteit van de offertes werd verhoogd. Het Rekenhof is echter van oordeel dat die onderhandelingen onvoldoende gedocumenteerd werden. De Regie der Gebouwen heeft maatregelen genomen in die zin tijdens de onderhandelingen die plaatsvonden in het kader van de gunningsprocedure voor de gevangenis van Antwerpen.

De onderhandelingen met de voorkeursbieder hebben vijf jaar geduurd, voornamelijk vanwege de vergunningsprocedures en de daarop betrekking hebbende beroepen die werden ingediend bij de Raad van State. Het Rekenhof stelt vast dat de Regie de onderhandelingen terdege heeft omkaderd en opgevolgd door middel van agenda's en opvolgingstabellen. De Regie der Gebouwen zou echter systematisch notulen moeten opstellen die niet enkel vermelden welke punten er besproken werden en welke acties er ondernomen zullen worden, maar ook over welke punten er overeenstemming werd bereikt. Gezien de enorme complexiteit van het project was de rol van de consultant essentieel om de belangen van de Staat te verdedigen ten opzichte van de privépartner.

De onderhandelingen hebben geleid tot technische en financiële wijzigingen aan het project. De technische wijzigingen zijn beperkt en houden vooral verband met de vergunningsvereisten of met gewijzigde regelgeving. De financiële wijzigingen vloeien voornamelijk voort uit de vergoedingen en compensaties die Cafasso vroeg ter compensatie van de financiële kosten die gepaard gaan met de vergunningsprocedures, de financieringskosten en de actualisering van de bouwkosten.

Die technische en financiële wijzigingen vertaalden zich in wijzigingen van het DBFM-contract, onder meer om documenten te verduidelijken of om ze aan te passen aan de specifieke eigenschappen van het project en aan de nieuwe regels van Eurostat. Het Rekenhof is van oordeel dat de meeste van die wijzigingen geen afbreuk doen aan de gelijkheid tussen de inschrijvers vóór de gunning van de opdracht, vermits ze steunen op diverse bepalingen van de opdrachtdocumenten.

Enkel de invoering in 2018 van de bepalingen die de herziening van de prijzen in samenhang met de bouwkosten tijdens de bouwfase toevoegden, kan een substantiële wijziging van de biedingsleidraad vormen. De overdracht van het risico dat met die wijziging gepaard gaat, zou afbreuk kunnen doen aan de gelijkheid tussen de inschrijvers. Als het risico immers van bij de eerste onderhandelingsronde bij de aanbestedende overheid was gelegd, hadden de geselecteerde

inschrijvers andere prijzen kunnen indienen. Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat het in die hypothese niet vaststaat dat Cafasso als voorkeursbieder zou zijn aangeduid.

Gezien de gunstige evolutie van de financiële markten sinds de aangepaste offerte van 2013, kon de Staat op basis van de resultaten van de *debt funding competition* betere financiële voorwaarden verkrijgen voor het project. Zo kon volgens de raming van de consultant van de Regie der Gebouwen een besparing van 54,5 miljoen euro worden gerealiseerd. Met die besparing konden de vergoedingen en compensatie worden gedekt die aan Cafasso werden toegekend tijdens de onderhandelingen.

Na de ondertekening van het DBFM-contract van Haren werden acht 'wijzigingen opdrachtgever' uitgevoerd, waarvan er vijf een financiële impact hadden. Er zijn dus weinig wijzigingen in vergelijking met soortgelijke projecten in het Vlaams Gewest en in Nederland.

De financiële omvang van de wijzigingen is ook beperkt: 7,1 miljoen euro excl. btw voor de bouwkosten, wat neerkomt op 2,27 % van de totale bouwkosten. De impact op de onderhoudskosten (1,1 miljoen euro excl. btw) is ook zeer beperkt, net zoals de impact op de vergoeding met betrekking tot de facilitaire diensten (daar gaat het zelfs om een daling).

De dadingen leidden tot een stijging van de kosten met 16 miljoen euro. Wat de stijging betreft van de bouwkosten ingevolge de prijsherziening die contractueel was vastgelegd vanaf de ondertekening van het DBFM-contract tot de beschikbaarheidsdatum, deze bedroeg 13,1 miljoen euro.

In de volledige période tussen de indiening van de gewijzigde offerte van Cafasso en het einde van de werkzaamheden, zijn de bouwkosten geëvolueerd van 263,9 miljoen euro naar 348,3 miljoen euro (+32,2 %). In een eerste fase, tot de ondertekening van het DBFM-contract, beliepen de aan Cafasso betaalde vergoedingen 51,8 miljoen euro (+19,6 %). In een tweede fase, na de ondertekening van het contract, bedroeg de som van de kostenstijgingen 33,3 miljoen euro (+12,6 %). Die totale stijging van de bouwkosten mag echter niet worden gezien als een globale meerkost, want de vergoedingen in verband met het behoud van de financiering van het project tijdens de vijf jaar durende onderhandelingen, de dadingen met de partner en de prijsherziening tijdens de werken zijn erin vervat.

6.5.2 Aanbevelingen

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan
Selectie- en gunnings-procedure	14 Bij toekomstige projecten grondiger nagaan of er sprake is van uitsluitingsgronden	Regie der Gebouwen
Onderhandelings-procedure	15 Bij onderhandelingsvergaderingen systematisch notulen opstellen die duidelijk aangeven over welke punten de partijen overeenstemming hebben bereikt en over welke niet	Regie der Gebouwen

Hoofdstuk 7

Opvolging van het onderhoud

Het Rekenhof heeft in 2018 het onderhoud van de DBFM-gevangenissen onderzocht¹¹⁸. Zijn bevindingen en aanbevelingen zijn hierna voorgesteld, evenals het gevolg dat de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie eraan hebben gegeven. Het Rekenhof onderzocht in eerste instantie de kwaliteit van de beheerinstrumenten en de performantiedoelstellingen (punt 7.1) en de procedures die werden ingevoerd om wijzigingen aan de overeenkomsten op te volgen (punt 7.2). Vervolgens ging het na hoe de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie de resultaten van de zelfcontroles door de dienstverlener en van de uitgevoerde inspecties hebben benut om ervoor te zorgen dat de contractuele verplichtingen uit de overeenkomst worden nageleefd (punt 7.3). Tot slot evalueerde het Rekenhof het proces van de monitoring en de berekening van de vergoedingen (punt 7.4).

7.1 Beheerinstrumenten en performantiedoelstellingen

De basisovereenkomst voorziet in een reeks beheerinstrumenten (die volgens de overeenkomst moeten worden opgemaakt door de dienstverlener) om de planning en uitvoering van de onderhoudsactiviteiten te omkaderen: beheerplannen, monitoring, onderhoud enz.

7.1.1 Bevindingen en aanbevelingen audit 2018

In 2018 stelde het Rekenhof vast dat doordat de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie geen richtlijnen hadden opgesteld, de plannen inhoudelijk aanzienlijk verschilden. Door de diversiteit en de complexiteit ervan waren ze moeilijk bruikbaar, zowel voor de verantwoordelijken van de inrichtingen als voor het hoofdbestuur. Voorts was de onderlinge link niet duidelijk en was het moeilijk ze van elkaar te onderscheiden op basis van de inhoud ervan.

In de praktijk werden de beheerinstrumenten niet gebruikt om de opvolging te verzekeren tijdens de exploitatiefase door de lokale verantwoordelijken van de Regie der Gebouwen en van de FOD Justitie.

Het Rekenhof stelde ook vast dat de performantiedoelstellingen aanleiding gaven tot interpretatieproblemen, wat een impact kon hebben op de opvolging van het onderhoud en de berekening van de driemaandelijke vergoeding. Die problemen konden er ook toe leiden dat de kortingen op een andere manier werden toegepast bij de verschillende inrichtingen.

De overlegcomités waarin de overeenkomsten voorzagen, kwamen er niet, ondanks een aantal aanhoudende problemen¹¹⁹. Ook de inschakeling van deskundigen of van de bevoegde rechtbanken werd niet geactiveerd.

¹¹⁸ Rekenhof, *Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie*, Verslag voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2018, 90 p., www.rekenhof.be

¹¹⁹ Artikel 19 van de overeenkomst en bijlage 10, die de nadere regels vastleggen voor de samenstelling en de werking van het overlegcomité.

Daarom had het Rekenhof aanbevolen de interpretatieproblemen bij de performantiedoelstellingen te analyseren om te komen tot een eenduidige lezing ervan en om de toekomstige overeenkomsten te verbeteren (aanbeveling 1). Daarnaast moesten de overlegcomités worden georganiseerd, alsook beroepsmechanismen in geval van een geschil tussen de dienstverlener en de Staat (aanbeveling 2).

Het Rekenhof pleitte ervoor de beheerinstrumenten te rationaliseren en de inhoud ervan te harmoniseren (aanbevelingen 3 en 4). Bovendien moesten die instrumenten worden benut om het preventieve en het reactieve onderhoud te omkaderen.

De Regie der Gebouwen en de FOD hebben erkend dat een groot arsenaal aan beheerinstrumenten werd opgelegd die onvoldoende werden gemonitord. Bedoeling ervan was om één enkele werkmethode te definiëren en die te integreren in een helder inspectieplan.

7.1.2 Opvolging aanbevelingen audit 2018

Aanbeveling 1 – Interpretatie van de performantiedoelstellingen

Sinds de audit van het Rekenhof uit 2018 hebben de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie de performantiedoelstellingen en de SLA's voor de gevangenis van Antwerpen en die van Masterplan 3 geherformuleerd. Ze steunden daarbij op de ervaring van de actoren op het terrein. Het Rekenhof stelt vast dat de doelstellingen duidelijker geformuleerd zijn. Er kwam een verplichting om de staat van het gebouw te bepalen bij de terbeschikkingstelling van de gevangenis en bij de eigendomsoverdracht aan de Staat. Voor de gevangenissen van Vresse-sur-Semois en Leopoldsborg, bijvoorbeeld, werd het monitoringplan verfijnd om de minimale instrumenten en informatie vast te leggen voor een gedegen opvolging door de opdrachtgever en de uitbater.

Uit de analyse van de contractuele documenten van de gevangenis van Antwerpen en de gevangenissen van Masterplan 3 blijkt dat verduidelijkingen werden aangebracht om de interpretatieproblemen te vermijden die opdoken bij de eerste gevangenissen. Er valt echter moeilijk in te schatten of die verduidelijkingen toereikend zijn zolang de gevangenissen niet in gebruik zijn genomen.

Aanbeveling 2 - Overlegcomités

Voor alle gevangenissen zijn overlegcomités samengesteld om conflicten te regelen. Er werd een procedure voor geschillenbeslechting uitgewerkt voor Masterplan 3.

Naar aanleiding van zijn plaatsbezoeken stelt het Rekenhof vast dat er driemaandelijkse vergaderingen worden georganiseerd waaraan de verantwoordelijken van de gevangenis, het hoofdbestuur van de FOD Justitie, de lokale directie van de Regie der Gebouwen en de private onderneming deelnemen. De onderhoudsactiviteiten door de onderneming worden dan overlopen om de incidentenlijst en de kortingen op de vergoeding goed te keuren (zie [punt 6.4](#)). Alle problemen worden er besproken. Indien er geen minnelijke schikking uit de bus komt, beslissen de centrale diensten hoe het geschil wordt afgewikkeld. Die aanpak heeft nog niet geleid tot een gerechtelijke procedure.

Aanbevelingen 3, 4 en 5 – Beheerinstrumenten

De contracten van Masterplan 3 werden verbeterd om er de minimale informatie in op te nemen die vervat moet zijn in de beheerinstrumenten. De ervaring met de eerste gevangenissen

werd benut om de SLA's beter te definiëren. Het Rekenhof stelt vast dat de DBFM-contracten van Masterplan 1 naderhand niet formeel geëvalueerd werden (zie [punt 5.6](#)). Er valt dus moeilijk in te schatten of de clausules van de overeenkomsten volstaan om de risico's onder controle te houden en om de problemen die zich bij de eerste gevangenissen voordeden te verhelpen. Het Rekenhof is van oordeel dat de incidenten bij de uitvoering van de eerste overeenkomsten in detail geanalyseerd moeten worden om de praktische geldigheid van de clausules te meten. Het effect van de verbeteringen van Masterplan 3 zullen overigens pas geëvalueerd kunnen worden nadat de gevangenissen in gebruik zijn genomen. Daarom is een formele *ex post*-evaluatie noodzakelijk nadat de DBFM-gevangenissen in dienst zijn gesteld.

Wat de eerste gevangenissen betreft, werden de plannen in 2018 geactualiseerd voor Marche-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut om rekening te houden met de technologische evoluties in de werkwijzen van de ondernemingen. In Marche-en-Famenne werd bijvoorbeeld een tabletsysteem ingevoerd om de incidenten te registreren. De inhoud van de SLA's werd echter niet herzien.

Voor de gevangenissen van Masterplan 1 stelt het Rekenhof vast dat er ondanks de geboekte vooruitgang nog interpretatieverschillen zijn voor sommige SLA's, zoals die over de herstelling van schade aangebracht door gedetineerden (vandalisme). Ook de SLA betreffende de termijn voor kritieke tussenkomsten van de dienstverlener wordt op het terrein niet eenduidig geïnterpreteerd, waardoor in bepaalde gevallen de prestatievermindering van 400 euro niet wordt toegepast als de termijn van tien minuten niet in acht wordt genomen.

Volgens de Regie der Gebouwen moeten de beheerinstrumenten worden geïntegreerd in Planon, het systeem waarmee het onderhoud wordt beheerd. Dat zal de opvolging makkelijker maken. Ten tijde van de audit was dat systeem echter nog altijd in ontwikkeling (zie [punt 6.3](#)).

Volgens de FOD Justitie heeft de PPS-cel instructies gegeven aan de gevangenissen opdat de notie van vandalisme op uniforme wijze zou worden geïnterpreteerd. Een meer nauwkeurige definitie werd ook toegevoegd in de contractuele documenten van de gevangenissen van Masterplan 3. Deze SLA zal echter interpretatieproblemen op het terrein blijven opleveren, aangezien het in sommige gevallen moeilijk is de oorzaak van de beschadiging te achterhalen (vandalisme of slijtage).

Wat de SLA betreft die de reactiesnelheid bij kritieke interventies regelt, benadrukken de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie in hun gezamenlijk antwoord dat er verbeteringen zijn aangebracht in de nieuwe contracten, op basis van dat van Antwerpen. Een clause schort die reactiesnelheid op tot de dienstverlener toegang heeft tot de installaties.

Het Rekenhof herhaalt zijn vaststelling van 2018, namelijk dat de medewerkers op het terrein geen gebruikmaken van de complexe en omvangrijke beheerinstrumenten om de uitvoering van de DBFM-contracten van Masterplan 1 op te volgen. De medewerkers in kwestie focussen op de specifieke incidenten die een impact kunnen hebben op de werking van de gevangenis. Ze volgen dus de acties inzake reactief onderhoud op en niet de programma's inzake preventief onderhoud. De snelheid van de tussenkomsten van de onderneming bij problemen wordt dus wel onderzocht, maar niet de resultaten van de zelfcontroles (zie [punt 6.3](#)).

De gevangenissen van Masterplan 3 moeten eerst in gebruik zijn genomen voordat het gebruik van de beheerinstrumenten kan worden geëvalueerd.

7.2 Opvolging van de wijzigingen

De Regie der Gebouwen of de FOD Justitie kunnen op elk moment een wijziging vragen, zoals een herinrichting of nieuwe installaties. Die wijzigingen kunnen zich voordoen vóór de uitvoering van de werkzaamheden, tijdens de bouw of in de loop van de exploitatie. De Staat moet de bijkomende kosten dragen van wijzigingen die op zijn verzoek worden uitgevoerd. De dienstverlener kan ook wijzigingen voorstellen, die dan ten laste van hem vallen, tenzij de partijen daarover andere afspraken maken.

7.2.1 Bevindingen en aanbevelingen audit 2018

In 2018 had het Rekenhof vastgesteld dat de wijzigingen vóór aanvang van de werkzaamheden voornamelijk financiële kosten waren in samenhang met vertragingen bij de toekenning van vergunningen. De wijzigingen tijdens de bouw en in de loop van de exploitatie hielden verband met hiaten of onnauwkeurigheden in het initiële project, met nieuwe eisen van de FOD Justitie of met wettelijke wijzigingen. De Regie der Gebouwen beschikt over een geactualiseerde inventaris van de wijzigingen in de loop van de exploitatie. Ze beïnvloeden de bouwkosten en de onderhoudsvergoeding voor de uitgevoerde inrichtingen.

Het DBFM-contract omvat een procedure die de wijzigingen omkadert¹²⁰. Het Rekenhof had in 2018 echter vastgesteld dat de mogelijkheden voor de Staat om een beroep te doen op mededinging beperkt waren gezien de kennis die de dienstverlener heeft over de infrastructuur enerzijds en de risico's voor een derde om tussen te komen in een gebouw dat werd opgetrokken en dat wordt onderhouden door de dienstverlener anderzijds. Die situatie plaatst de dienstverlener in een positie waarbij hij hogere kosten kan opleggen dan de marktprijzen. Om dat risico tegen te gaan, moet de Staat kunnen nagaan of het aanbod van de dienstverlener conform is met de marktprijzen en moet hij dus over de nodige technische en juridische expertise beschikken om te kunnen onderhandelen. Voor sommige posten (zoals de administratieve kosten) kan het aanbod van de dienstverlener vooraf worden omkaderd door het contract.

Daarom had het Rekenhof aanbevolen een doeltreffende procedure uit te werken om wijzigingen in de loop van de bouw en met het oog op toekomstige projecten te omkaderen (aanbeveling 6). Voor de wijzigingen in de loop van de exploitatie had het Rekenhof aanbevolen de nodige middelen vrij te maken om de offertes te kunnen onderzoeken. Het contract moest de kosten van de wijzigingen indien mogelijk omkaderen. Tot slot moest de Regie der Gebouwen duidelijk zicht hebben op de kosten van de wijzigingen.

7.2.2 Opvolging aanbevelingen audit 2018

In het kader van Masterplan 3 werd een procedure uitgewerkt, die in augustus 2022 werd geactualiseerd. Ze bepaalt dat wijzigingen in de loop van de exploitatie moeten worden goedgekeurd door het hoofdbestuur van de FOD Justitie en door de Regie der Gebouwen. Het Rekenhof stelt vast dat de procedures geactualiseerd zullen moeten worden aangezien werd afgestapt van het plan om de centrale functie van facility coordinator te creëren, zijn opdrachten over te hevelen naar de lokale directies en een PPS-cel op te richten bij de FOD Justitie (zie [punt 7.3.2.1](#)).

¹²⁰ Bijlage 4 van het contract.

Volgens het gezamenlijke antwoord van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie werd bij de contractuele documenten van Masterplan 3 een organigram gevoegd dat de procedure voor wijzigingen verduidelijkt. Alle gegevens met betrekking tot het beheer van de gevangenis door de dienstverlener (wijzigingen, energie-uitgaven, tussenkomsten enz.) moeten worden geregistreerd in eenzelfde IWMS (*Integrated Workplace Management System*) voor alle gevangenis (zie [punt 7.3.1.4](#)).

In de contracten van de gevangenis van Haren, Antwerpen en Masterplan 3 is in een vast percentage voorzien voor de commissie van de dienstverlener¹²¹ om de kosten van de wijzigingen te omkaderen.

Voor de gevangenis van Masterplan 1 onderzoeken de directies, met de steun van de lokale directies van de Regie der Gebouwen, de offertes van de dienstverleners als er een wijziging wordt gevraagd, om ze te toetsen aan de marktprijzen. Voor courante kleine herstellingen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van vandalisme (wc of raam vervangen), legt de dienstverlener een prijslijst voor aan de Regie der Gebouwen en aan de FOD Justitie, ter validering.

Voor de gevangenis van Haren probeerde de Regie der Gebouwen een eenvoudiger procedure uit te werken voor 'kleine wijzigingen' bij aanvang van de bouw van het penitentiair complex, maar die werd uiteindelijk niet gefinaliseerd (zie [punt 6.3](#)).

Het Rekenhof is van oordeel dat zijn aanbeveling van 2018 in uitvoering is. De procedure om de wijzigingen te beheren moet nog worden geactualiseerd ingevolge de overdracht van de bevoegdheden voor de opvolging van de DBFM-gevangenis aan de lokale directies van de Regie der Gebouwen en ingevolge de oprichting van de PPS-cel bij de FOD Justitie. De uitvoering van de aanbeveling hangt ook af van de uitrol van Planon als instrument om het beheer en het onderhoud van de gevangenis op te volgen.

7.3 Zelfcontroles en inspecties

Het DBFM-contract voorziet in drie mechanismen om de onderhoudsprestaties te controleren. Zo moet de dienstverlener zelfcontroles uitvoeren in verband met zijn activiteiten en daarover verslag uitbrengen aan de administratie. Er moet werk worden gemaakt van een registratiesysteem om niet-conformiteiten op het vlak van het onderhoud te registreren. Tot slot kunnen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie rechtstreeks inspecties uitvoeren.

7.3.1 Bevindingen en aanbevelingen audit 2018

7.3.1.1 Zelfcontrole

De dienstverlener moet minstens elk kwartaal zelfcontroles organiseren (volgens sommige SLA's per half jaar of per jaar). De resultaten van die controles moeten onverwijld worden meegedeeld

¹²¹ Bijlage 3 bij het contract, § e: "Behoudens in het geval van een Wijziging Opdrachtgever omvat het Financieel Nadeel geen vergoeding voor winst, rendementsverlies of opslag voor algemene kosten, winst en risico. In geval van een Wijziging Opdrachtgever geldt een maximale opslag van in totaal 17%, en dit niet enkel voor de zuiver algemene kosten, winst en risico, maar ook ter dekking van de volgende bijkomende kosten: kosten van bankgaranties, financiële kosten van de onderaannemers, verzekeringskosten, BIM management relateerde kosten, werfleidings- en projectmanagementskosten, transportkosten en stockagekosten. Deze opslag mag slechts één keer worden toegepast, ofwel door de Opdrachtnemer, ofwel door één der Hulpverleners".

aan de Regie der Gebouwen en aan de FOD Justitie. Ze moeten ook onverwijld worden geregistreerd in het systeem voor de registratie van niet-conformiteiten.

In 2018 had het Rekenhof vastgesteld dat de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen niet systematisch beschikten over de zelfcontroleprotocollen noch over de programmatie en resultaten van die controles. Er was dus geen garantie dat alle geplande zelfcontroles werden uitgevoerd en dat de niet-conformiteiten werden geregistreerd.

De opvolging van de controleresultaten was eerst en vooral reactief, omdat ze steunde op de meldingen, de klachten en de problemen, veeleer dan op het preventieve onderhoud en de zelfcontroles.

Het Rekenhof had aanbevolen dat de nodige informatie (protocollen, programmatie en resultaten) beschikbaar zou zijn om de zelfcontrole te kunnen opvolgen met inachtneming van de voorwaarden in de overeenkomst (aanbeveling 7). Het had ook aanbevolen te zorgen voor een regelmatige opvolging van de controles, onder meer bij de wekelijkse en maandelijkse vergaderingen met de dienstverlener, om disfuncties en problemen te voorkomen (aanbeveling 8).

7.3.1.2 Registratiesysteem

In 2018 had het Rekenhof vastgesteld dat het systeem voor de registratie van niet-conformiteiten niet als een gemeenschappelijk systeem was georganiseerd, waardoor het lastig was de registraties te controleren en de DBFM-inrichtingen met elkaar te vergelijken. De betrouwbaarheid van de registraties en de berekening van de vergoeding konden bovendien worden ondermijnd door fouten in de parametring en door de mogelijkheid om incidenten retroactief te registreren.

Meldingen van niet-conformiteiten en de afhandeling ervan konden weliswaar worden opgevolgd, maar er bleven specifieke problemen bestaan: de retroactieve registratie van de afhandeling van niet-conformiteiten, weinig garanties voor een exhaustieve registratie, de gewestelijke diensten van de Regie der Gebouwen hadden geen toegang tot het registratiesysteem.

Het Rekenhof had aanbevolen de kwaliteit van de registraties en de parametring van de registratiesystemen te auditeren om de betrouwbaarheid van de berekening van de driemaandelijkse vergoeding te garanderen (aanbeveling 9). Bovendien moesten de lessen die uit de bestaande systemen werden getrokken de convergentie van de registratiesystemen bevorderen om te komen tot een gemeenschappelijke regeling voor alle DBFM-inrichtingen (aanbeveling 10).

7.3.1.3 Inspecties

De FOD Justitie voerde aselechte en niet-systematische controles uit op lokaal niveau. Er werden externe audits uitgevoerd om bepaalde structurele problemen te analyseren. Het Rekenhof stelde echter vast dat die praktijken geen inspecties vormden die berustten op een gecoördineerd beleid en programma gebaseerd op een analyse van de risico's van de inrichtingen en op de bepaling van transversale thema's.

Het Rekenhof stelde ook vast dat de lokale directies van de Regie der Gebouwen niet betrokken werden bij de voorbereiding en de bouw van de DBFM-projecten, terwijl ze nadien het onderhoud moesten opvolgen zonder dat de noodzakelijke opleidingen werden georganiseerd.

Daarom had het Rekenhof aanbevolen werk te maken van een gecoördineerd inspectiebeleid en -programma voor de DBFM-inrichtingen, op basis van een analyse van de risico's van de inrichtingen. Die inspectieopdracht moest worden toevertrouwd aan een DBFM-cel waarin de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen werden samengebracht en die zich situeerde op een hoger organisatie-niveau dan dat van het operationele beheer (aanbeveling 11).

In de antwoorden die ze formuleerden tijdens het tegensprekelijke debat, stelden de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie dat was gestart met de invoering van een gemeenschappelijk systeem. Het was de bedoeling om vanaf Masterplan 3 over een uniform monitoringsysteem te beschikken en dat vervolgens uit te rollen in de oudste gevangenissen.

7.3.1.4 Instrument om de kosten en de kwaliteit van de DBFM-projecten te beheren

Het Rekenhof had ook aanbevolen een beheerinstrument te ontwikkelen voor de lopende DBFM-projecten, om de kosten en de kwaliteit van de DBFM-inrichtingen te kunnen opvolgen. Een dergelijk instrument moet gebaseerd zijn op een globaal scorebord waarbij de beheergegevens regelmatig worden geactualiseerd (aanpak op basis van de kosten) en waarbij er een gemeenschappelijk registratiesysteem is voor de DBFM-inrichtingen (aanpak op basis van de kwaliteit). Die tool moet een optimale informatieverstrekking mogelijk maken en voorkeur geven aan een geïntegreerde meerjarenaanpak van de projecten (aanbeveling 22).

7.3.2 Opvolging aanbevelingen audit 2018

Het Rekenhof stelt vast dat zijn aanbevelingen over de zelfcontroles en inspecties nog niet zijn uitgevoerd. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie volgen de uitvoering van de contracten slechts beperkt op voor de eerste gevangenissen, en de opvolging varieert bovendien van de ene gevangenis tot de andere.

7.3.2.1 Zelfcontroles

Het Rekenhof stelt vast dat de documenten over de zelfcontroles van de dienstverlener, die nochtans voorhanden zijn in dienst IT-systeem, niet altijd aan de FOD Justitie en aan de Regie der Gebouwen worden bezorgd. Volgens de gevangenisdirecteurs zou het gebrek aan technische competenties en aan personeel hoe dan ook beletten dat de zelfcontroles worden opgevolgd. Zij focussen op het oplossen van incidenten die de werking van de gevangenis zouden kunnen verstoren en die geregistreerd worden in het registratiesysteem van de dienstverlener.

De lokale directies van de Regie der Gebouwen kunnen de resultaten van de zelfcontroles ook niet opvolgen bij gebrek aan personeel om de werklust te kunnen torsen die voortvloeit uit alle gebouwen die ze moeten beheren. Voor de DBFM-gevangenissen beperken die directies zich ertoe deel te nemen aan de periodieke vergaderingen met de dienstverlener om de SLA op te volgen, en tot het verstrekken van technische adviezen.

Organisatie van de Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen wou binnen de centrale DBFM-cel functies van facilitaire coördinator creëren, die als tussenschakel zouden fungeren voor de lokale directies die instaan voor de preventieve en reactieve opvolgingen. Die coördinatoren zouden ook het inspectiebeleid uittekenen. Hun aanwerving is echter mislukt en in 2023 besliste de Regie om de opvolging van de gevangenissen

toe te vertrouwen aan de lokale directies. De Regie der Gebouwen laat weten dat haar organigram zal worden aangepast. Er zullen nieuwe formele procedures komen die de taken van de lokale directies beschrijven in het kader van de opvolging van de DBFM-gevangenissen.

Volgens het Rekenhof moet het definiëren van de rol van de lokale directies van de Regie der Gebouwen in de opvolging van de uitvoering van de DBFM-contracten gepaard gaan met een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden en van de middelen die nodig zijn om die taken uit te voeren. Door de opvolging te decentraliseren zal de Regie der Gebouwen geen globaal zich meer hebben op de DBFM-gevangenissen. De decentralisatie zou een rem kunnen zetten op de invoering van een leerproces (zie [punt 2.5](#) en [punt 5.4](#)). Om dat risico in te dijken, moeten er uitwisselingen plaatsvinden tussen de lokale verantwoordelijken voor de contractopvolging.

Het Rekenhof beveelt ook aan om te voorzien in een praktische gids voor de actoren op het terrein van de FOD Justitie en van de Regie der Gebouwen, om de verplichtingen van de dienstverlener te concretiseren en zodoende het dagelijkse beheer te verbeteren.

In haar antwoord wijst de Regie der Gebouwen erop dat de DBFM-cel is begonnen met het opstellen van een document waarin de taken van de dienstverlener en de opdrachtgever tijdens de hele duur van het project worden beschreven.

Organisatie van de FOD Justitie

Sinds januari 2023 heeft de FOD Justitie een nieuwe directie Buildings & Facilities gecreëerd die belast is met de infrastructuur en met de gebouwen. Die directie zal met technische profielen werken om de preventieve en de reactieve opvolging te versterken van de algemene toestand van de gevangenissen en van hun uitrustingen en installaties. Voor de DBFM-gevangenissen is de nieuwe directie belast met de technische ondersteuning van de PPS-cel van het DG EPI.

Die cel werd begin 2023 opgericht en staat in voor de opvolging van alle DBFM-projecten (en ook voor de DBMFO en de transitiehuizen). Ze moet een overlegplatform ontwikkelen voor de directies van de DBFM-gevangenissen. Ze moet ook ondersteuning bieden bij contractuele kwesties en identieke procedures ontwikkelen voor alle DBFM-gevangenissen. Bovendien neemt ze deel aan de driemaandelijke opvolgingsvergaderingen voor de DBFM-gevangenissen. De cel was in de loop van de audit nog in opstart.

Begin 2023 telde de cel vier medewerkers: twee coördinatoren voor de DBFM-projecten, een coördinator voor de transitiehuizen en een administratieve medewerker. Er zouden nog bijkomende medewerkers in dienst komen, waaronder een jurist.

7.3.2.2 Registratiesysteem

Het Rekenhof stelt vast dat de registratiesystemen niet werden geauditeerd.

De gevangenisdirecties voeren slechts gerichte opvolgingen uit van incidenten, om erop toe te zien dat ze snel worden opgelost en om te vermijden dat ze een impact hebben op de werking van de gevangenissen.

Er werd een evaluatie van het registratiesysteem opgestart waarbij zowel de Regie der Gebouwen als de FOD Justitie betrokken waren, maar die werd stopgezet. De Regie ontwikkelt het systeem

Planon-IWMS (*Integrated Workplace Management System*), dat het gebouwenbeheer zou moeten verbeteren en dat de registratiesystemen zou moeten samenbrengen. In 2022 werd een proefproject gelanceerd voor de gevangenissen van Masterplan 3, maar het heeft vertraging opgelopen. Het is de bedoeling van de Regie om het nadien uit te rollen in alle DBFM-gevangenissen.

De Regie der Gebouwen wil het beheerinstrument Planon gebruiken om de kwaliteit en de kosten van het onderhoud van de gebouwen op te volgen. Het systeem zou tabellen moeten omvatten om de evolutie van de kosten op te volgen. Het was gepland voor 2022, maar de ontwikkeling ervan heeft vertraging opgelopen (zie [punt 7.3.1.4](#)).

Het Rekenhof stelt vast dat er nog geen gevolg is gegeven aan zijn aanbevelingen 9, 10 en 22 en dat die dus nog steeds actueel zijn.

7.3.1.3 Inspecties

Het Rekenhof stelt vast dat het inspectiebeleid en de gecoördineerde inspectieprogramma's nog niet zijn uitgevoerd bij de Regie der Gebouwen bij gebrek aan personeel bij de centrale DBFM-cel en omdat er nog geen facilitaire coördinatoren zijn aangeworven. Bovendien moet het systeem Planon nog worden uitgerold om de beheerinstrumenten te kunnen integreren. Vermits de Regie heeft beslist om af te stappen van de centrale functie van facilitair coördinator, zouden die opdrachten worden overgeheveld naar de lokale directies.

Volgens het Rekenhof mag de opvolging van het onderhoud van de DBFM-gevangenissen zich niet beperken tot het beheer van de dagelijkse incidenten (curatief onderhoud), zoals nu gebeurt. De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen moeten zich ervan vergewissen dat wordt voldaan aan de verplichtingen van de dienstverlener die in de beheerinstrumenten zijn vervat (preventief onderhoud) om het gebouw en de installaties in hun oorspronkelijke staat te houden tot ze na 25 jaar worden overgedragen.

7.3.1.4 Instrument om de kosten en de kwaliteit van de DBFM-projecten te beheren

De Regie der Gebouwen wil het Planon-systeem gebruiken om het onderhoud van al haar gebouwen inclusief de DBFM-gevangenissen op te volgen. Het systeem zou tabellen moeten bevatten om de evolutie van de kosten op te volgen. De ingebruikname van het systeem heeft echter vertraging opgelopen.

7.4 Monitoring en berekening van de vergoeding

Het basisbedrag van de componenten van de vergoeding is vastgelegd in de overeenkomst. Het wordt echter gecorrigeerd op basis van de effectieve bezettingsgraad in de gevangenis en de toepasselijke kortingen, bijvoorbeeld wanneer de dienstverlener de performantiedoelstellingen niet heeft gehaald. De berekening van de vergoeding steunt op een monitoringinstrument waarmee nuttige informatie kan worden gegenereerd.

Er zijn drie kortingsmechanismen van toepassing:

- De kortingen wegens boetepunten houden verband met gebeurtenissen die worden omschreven en geklasseerd in vier categorieën naargelang van de ernst ervan. De gebeurtenissen die

een boete rechtvaardigen, moeten door de Regie der Gebouwen of de FOD Justitie worden vastgesteld in een proces-verbaal.

- De beschikbaarheidsvermindering wordt toegepast op de brutovergoeding wanneer de beschikbaarheidsvereisten niet worden gehaald.
- De prestatievermindering wordt toegepast wanneer de performantiedoelstellingen niet worden bereikt. Ze wordt berekend op basis van het bedrag dat voor elke SLA is vooropgesteld en de ernst van de vastgestelde niet-conformiteit.

Om de correcties en kortingen te kunnen toepassen, moet de Staat beschikken over de informatie die nodig is om de vergoeding exact te kunnen berekenen. De dienstverlener moet elk kwartaal een monitoringrapport bezorgen aan de Regie der Gebouwen en aan de FOD Justitie¹²², met daarin:

- de niet-conformiteiten uit de afgelopen periode en de manier waarop ze werden afgehandeld;
- de niet-conformiteiten die niet binnen de vooropgestelde termijn werden afgehandeld;
- de aanleiding en details van de kortingen;
- de resultaten van de zelfcontroles of van de inspecties;
- de gegevens met betrekking tot de facilitaire diensten en de toegepaste correcties.

De overeenkomst voorziet in een monitoringinstrument waarmee de Staat de activiteiten van de dienstverlener kan opvolgen, de kwaliteit ervan kan evalueren en over informatie kan beschikken die nuttig is voor de berekening van de vergoeding.

7.4.1 Bevindingen en aanbevelingen audit 2018

In 2018 had het Rekenhof vastgesteld dat de monitoringrapporten niet systematisch beantwoordden aan de contractuele bepalingen over de inhoud en de gegevenskwaliteit. Volgens de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen deed dat probleem zich vooral voor bij de gevangenis van Leuze-en-Hainaut, dat strafpunten kreeg opgelegd.

De opvolging van de prestaties wordt omkaderd door een systeem van monitoringvergaderingen op verschillende niveaus. In sommige inrichtingen maakte de kwaliteit van de documentatie die tijdens die vergaderingen wordt geproduceerd het niet altijd mogelijk om de beslissingen in detail op te volgen, wat problematisch was voor de betaling van de vergoedingen.

De uitvoering van het mechanisme voor de berekening van de vergoeding vertoonde zwakke punten op het vlak van de transparantie en de juistheid. Zo werd de berekening van de kortingen minder transparant door de monitoringgegevens en door het feit dat afwijkingen van de kortingen niet waren gedocumenteerd. Bovendien hebben zich naderhand fouten voorgedaan bij de bepaling van het bedrag. Zo werden sommige bepalingen uit de overeenkomst niet correct toegepast. Die situatie dreigde de invloed van het kortingensysteem op het gedrag van de dienstverlener in geval van niet-conformiteit te verzwakken. Ze kon op termijn afbreuk doen aan de algemene opzet van de overeenkomst en de verschillen tussen de inrichtingen accentueren. Bovendien was de bepaling van de prijssherzieningsformules strijdig met de toepasselijke wettelijke bepalingen¹²³.

¹²² Artikel 8.5 van het DBFM-contract.

¹²³ Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen bij de plaatsing van de opdrachten van de drie DBFM-gevangenissen; thans betreft het artikel 10 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en artikel 38/7, § 1, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

De controles door de centrale diensten van de Regie der Gebouwen hadden enkel betrekking op de toepassing van het prijssherzieningsmechanisme. De lokaal geproduceerde gegevens in de monitoringrapporten werden op centraal niveau niet geverifieerd. De budgettaire dienst van de FOD Justitie voerde vergelijkbare verrichtingen uit voor de facilitaire diensten.

Het Rekenhof had aanbevolen één enkele structuur van monitoringrapport in te voeren voor alle DBFM-inrichtingen, om een eenvormige naleving van de contractuele bepalingen te garanderen, de gecentraliseerde opvolging te vergemakkelijken en de verschillende inrichtingen gemakkelijker te kunnen vergelijken (aanbeveling 12). Het had ook aanbevolen opvolgingsvergaderingen te organiseren in alle inrichtingen en de beslissingen te documenteren (aanbeveling 13).

Voor toekomstige projecten had het Rekenhof aanbevolen in een prijssherzieningsmechanisme te voorzien dat in overeenstemming is met de wetgeving en dat hetzelfde is voor alle inrichtingen (aanbeveling 14). Afwijkingen op de toepassing van kortingen moesten ook beter omkaderd worden, onder meer door de genomen beslissingen te formaliseren, te centraliseren en mee te delen (aanbeveling 15). Tot slot moesten afwijkingen op de toepassing van een korting formeel en ten gronde worden gemotiveerd om een transparant proces te garanderen.

7.4.2 Opvolging aanbevelingen 2018

Het Rekenhof merkt op dat er vooruitgang is geboekt sinds zijn audit van 2018.

Monitoringsysteem

Er werden richtlijnen gegeven aan de eerste drie gevangenissen van Masterplan 1 en er werd vooruitgang geboekt op het vlak van de eenvormigheid. Zo werd voor alle DBFM-gevangenissen een model ingevoerd voor de berekening van de vergoeding, en de inhoud van het door de dienstverlener op te stellen monitoringrapport over de uitvoering van de SLA's¹²⁴ werd geüniformiseerd.

Voor de gevangenissen van Masterplan 3 werd bijlage 22 van de overeenkomst gewijzigd door er een clausule aan toe te voegen om de duidelijkheid van de monitoringrapporten te versterken.

Er worden opvolgingsvergaderingen belegd met de dienstverleners. De beslissingen worden gedocumenteerd zodat ze door de centrale diensten kunnen worden behandeld.

Toen het Rekenhof de eerste drie gevangenissen bezocht die via DBFM werden gebouwd¹²⁵, heeft het vastgesteld dat de maandelijkse en driemaandelijkse opvolgingsvergaderingen het mogelijk maken de SLA's te herzien en de incidenten en tussenkomsten van de dienstverlener te onderzoeken. De dienstverlener gebruikt de gevalideerde lijst om zijn driemaandelijkse factuur op te maken. De factuur wordt omkaderd door een vooraf bepaald model waarmee het bedrag van de vergoedingen en de toegepaste kortingen kunnen worden berekend. De DBFM-cel van de Regie der Gebouwen controleerde de coherentie en de juistheid van de facturatie en stelde een controleverslag op. Sinds 2023 staan de externe diensten van de Regie daarvoor in .

Bij de FOD Justitie controleert het DG EPI het aantal gedetineerden dat is vermeld op de facturen alsook de lijst van incidenten die aanleiding geven tot kortingen. De financiële diensten van de

¹²⁴ Dat rapport omvat onder meer het aantal meldingen, de snelheid van de tussenkomsten en de evolutie van de boetes.

¹²⁵ Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Beveren.

FOD Justitie controleren de facturen om na te gaan of alle kortingen werden toegepast en of de juiste indexeringspercentages werden toegepast.

Berekening van de vergoeding

In tegenstelling tot wat het Rekenhof had aanbevolen, behoudt de Regie der Gebouwen op aanraden van haar consultant de mogelijkheid om kandidaten de prijsherzieningsindexen te laten kiezen op basis van hun kostenstructuur, specifiek voor elke kandidaat. Als die indexen worden opgelegd, zal de vergelijking van de offertes volgens de Regie weliswaar op exact dezelfde basis gebeuren, maar door indexen toe te laten die door de kandidaten zijn gekozen, zal de vergelijking lichtjes vertekend zijn vanwege de onvermijdelijke verschillen die naderhand in de evolutie van elke index worden vastgesteld. In de praktijk kan niemand echter voorspellen hoe die indexen zullen evolueren. Door herzieningsindexen op te leggen die niet perfect zijn afgestemd op hun kostenstructuur, kunnen de kandidaten zich bovendien genoodzaakt zien veiligheidsmarges of eventuele provisies in te bouwen om een minder goede afdekking van hun risico's te compenseren, wat een minder competitieve offerte zou impliceren.

Volgens de FOD Justitie zijn er procedures uitgeschreven om de berekening van de vergoedingen te omkaderen, en zijn die naar de gevangenisdirecties gestuurd. De Regie der Gebouwen heeft benadrukt dat afwijkingen van de contracten niet toegestaan zijn. In de praktijk stelt het Rekenhof nochtans vast dat er afwijkingen worden toegepast ingevolge een analyse (geval per geval) van de niet-kritieke situaties.

Tijdens zijn plaatsbezoeken heeft het Rekenhof vastgesteld dat er voor sommige SLA's nog interpretatieproblemen zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de SLA in verband met herstellingen als gevolg van vandalisme door gedetineerden, die ten laste van de Staat vallen. De SLA die de snelheid van de kritieke tussenkomsten van de dienstverlener regelt, meer bepaald tussenkomsten die betrekking hebben op de veiligheid (bewakingscamera's, beschikbaarheid van cellen enz.), wordt in de praktijk ook niet op eenvormige wijze geïnterpreteerd, waardoor de prestatievermindering van 400 euro niet systematisch wordt toegepast. De gevangenisdirecties benadrukken dat de centrale directies van de Regie der Gebouwen en van de FOD Justitie geen duidelijke richtlijnen hebben gegeven waarmee ze die problemen structureel kunnen regelen.

Voor sommige recurrente problemen is er wel vooruitgang geboekt. In bepaalde situaties konden de teams van de dienstverlener bijvoorbeeld niet tussenkomen vanwege een veiligheidsprobleem. In dat geval kreeg de dienstverlener een prestatievermindering opgelegd vanwege het niet-respecteren van de SLA-termijn, terwijl hij niet verantwoordelijk was voor de vertraging. Omdat probleem te verhelpen werd een systeem ingevoerd dat de termijn schorst.

Het Rekenhof stelt vast dat het beheer van de relaties met de dienstverleners niet werd gesystematiseerd en nog altijd verschilt van inrichting tot inrichting. Er zijn geen duidelijke en geharmoniseerde instructies.

De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen stellen dat er nieuwe procedures zullen worden opgesteld in het kader van de lopende reorganisatie van de diensten. Bij de Regie zal het feit dat er geen gecentraliseerde functie van facilitair coördinator meer is, betekenen dat de lokale directies een grotere rol en verantwoordelijk krijgen in de opvolging van de uitvoering van de DBFM-contracten. Bij de FOD Justitie zou de PPS-cel die begin 2023 werd opgericht, de lokale directies begeleiden bij die opvolging. Tijdens de exitmeeting van de auditwerkzaamheden benadrukte de

FOD Justitie dat de PPS-cel al begonnen is instructies te geven aan de directies van de gevangenis-
sen, onder meer opdat het begrip ‘vandalisme’ eenduidig zou worden geïnterpreteerd.

Controle van de facturen door het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een selectie van driemaandelijkse facturen van de gevangenis-
sen van Masterplan 1 onderzocht om te controleren of ze juist zijn en of de contractuele bepalingen in acht
werden genomen. Het kwam tot de volgende bevindingen:

- er is geen sprake van significante fouten; de betaalde bedragen stemmen overeen met de ver-
schuldigde vergoedingen;
- er zijn weinig kortingen wegens boetepunten en weinig beschikbaarheidsverminderingen
toegepast;
- de prestatieverminderingen betreffen slechts een beperkt aantal SLA's, voornamelijk deze in
verband met het comfort van de gedetineerden of de veiligheid van het personeel, zoals de ca-
mera's of de deurvergrendeling.

Het Rekenhof stelt vast dat doordat er geen inspectieplan is noch opvolging van de zelfcontroles
(zie [punt 6.3](#)), het moeilijk is het preventieve onderhoud van de gebouwen en installaties op te vol-
gen. Daardoor kunnen de problemen niet worden geïdentificeerd die niet dagdagelijks zichtbaar
zijn en de toepassing van prestatieverminderingen zouden verantwoorden.

7.5 Conclusies en aanbevelingen

7.5.1 Conclusie

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben initiatieven genomen om de aanbevelingen
toe te passen die het Rekenhof in 2018 formuleerde en om de kwaliteit van de performantiedoel-
stellingen en de beheerinstrumenten te verbeteren voor de gevangenis-
sen van Masterplan 3. Zo werden de ervaringen van de eerste gevangenis-
sen benut om de SLA's (*service level agreements*) beter te definiëren. Aangezien de nieuwe gevangenis-
sen nog niet of pas sinds kort in gebruik zijn genomen, is het te vroeg om te evalueren of die verbeteringen een oplossing boden voor de proble-
men die zich in de eerste gevangenis-
sen voordeden.

Het Rekenhof merkt echter op dat er geen formele *ex post*-evaluatie werd uitgevoerd (zie [punt 5.6](#)).

Voor de gevangenis-
sen van Masterplan 1 merkt het Rekenhof op dat er vooruitgang is geboekt op
het terrein en dat er mettertijd een goede samenwerking tot stand is gekomen met de dienstver-
leners. Toch zijn er nog altijd interpretatieverschillen voor sommige SLA's, zoals deze in verband
met schade veroorzaakt door gedetineerden (vandalisme) of in verband met de reactiesnelheid bij
kritieke interventies. De gevangenisdirecties benadrukken dat de centrale directies geen duide-
lijke richtlijnen hebben gegeven waarmee ze die problemen structureel zouden kunnen oplossen.

Wat de beheerinstrumenten betreft, herhaalt het Rekenhof zijn vaststelling uit 2018: ze zijn com-
plex en omvangrijk en de medewerkers op het terrein maken er geen gebruik van om de uit-
voering van de DBFM-contracten van Masterplan 1 op te volgen. Die medewerkers focussen op
specifieke incidenten die de werking van de gevangenis kunnen beïnvloeden. Ze voeren dus acties
van reactief onderhoud uit maar verzaken aan de programma's voor preventief onderhoud. Zo
wordt onderzocht hoe snel de onderneming erin slaagt problemen op te lossen, maar de resulta-
ten van de zelfcontroles worden niet geanalyseerd. De aanbevelingen 3 en 5 die het Rekenhof in

2018 formuleerde over de veelheid aan beheerinstrumenten en het gebruik ervan, zijn dus nog steeds actueel.

Wat de wijzigingen betreft (aanbeveling 6 uit de audit van 2018), stelt het Rekenhof vast dat de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie verificatieprocedures hebben ingesteld om de kosten ervan te omkaderen.

In verband met de inspecties en de opvolging van de beheerinstrumenten en de zelfcontroles stelt het Rekenhof weinig vooruitgang vast. De aanbevelingen 7 tot 11 uit de audit van 2018 werden niet uitgevoerd en zijn nog steeds actueel. De gevangenisdirecties beschikken niet over de technische expertise noch over voldoende personeel om de naleving van de verplichtingen van de dienstverlener op te volgen en te controleren. Ze moeten zich ertoe beperken de dagelijkse incidenten af te handelen die de werking van de gevangenis dreigen aan te tasten. De Staat blijft afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die de dienstverlener verstrekt en is niet bij machte de naleving van de contractuele verplichtingen te controleren of op te volgen. Daarom herhaalt het Rekenhof de aanbevelingen 7 tot 11 uit zijn audit van 2018.

Het Rekenhof herinnert eraan dat de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen ervoor moeten zorgen dat de dienstverlener de verplichtingen die vervat zijn in de beheerinstrumenten naleeft, in het bijzonder wat het preventieve onderhoud betreft. Die verplichtingen moeten het gebouw en de installaties in hun oorspronkelijke staat behouden tot ze na 25 jaar worden overgedragen aan de Staat.

Sinds de initiële audit zijn er verbeteringen aangebracht in het monitoringsysteem. Zo maken de maandelijkse en driemaandelijkse opvolgingsvergaderingen het mogelijk de SLA's te herzien en de incidenten te onderzoeken. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben ook de verificatie van de facturen verbeterd, die nu nauwgezet gecontroleerd worden. Het Rekenhof stelt echter vast dat het prijsherzieningsmechanisme nog altijd met enige soepelheid wordt toegepast. Bovendien werd het beheer van de relaties met de dienstverleners niet geharmoniseerd. De aanbevelingen 16 en 17 uit de audit van 2018 zijn nog niet uitgevoerd.

Daarnaast beschikt de Regie der Gebouwen niet over volledige en gecentraliseerde informatie over de kosten en de kwaliteit van de DBFM-gevangenis. De uitrol van het Planon-systeem, dat tegemoet moet komen aan aanbeveling 22 van de initiële audit, loopt vertraging op.

7.5.2 Aanbevelingen

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Performantie- doelstellingen	16 Op centraal niveau de interpretatieproblemen onderzoeken die samenhangen met de formulering van de performantiedoelstellingen op basis van de lokale ervaringen, om tot een eenvormige lezing van de problematische bepalingen te komen; het resultaat van die oefening formaliseren zodat performantiedoelstellingen beter worden gedefinieerd bij toekomstige projecten (bv. de notie 'overcapaciteit' definiëren, de mogelijke duur en de impact ervan)	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A1 
	17 Het overlegcomité oprichten ten laatste een maand nadat de overeenkomst is ondertekend; indien nodig de procedures voor geschillenbeslechting toepassen om te vermijden dat terugkerende problemen zich opstapelen		A2 
Beheer- instrumenten	18 De beheerinstrumenten rationaliseren om een nodeloze veelheid en complexiteit te vermijden, en de opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie te vergemakkelijken	FOD Justitie en Regie der Gebouwen	A3 
	19 Geharmoniseerde richtlijnen opstellen en duidelijke verwachtingen definiëren over de inhoud van de instrumenten, zodat ze beter kunnen worden gebruikt		A4 
	20 Ervoor zorgen dat de beheerinstrumenten effectief worden gebruikt om het preventieve en het reactieve onderhoud op te volgen, door ze te integreren in de periodieke opvolgingsvergaderingen		A5 
	21 Een praktische gids opstellen voor de actoren op het terrein van de FOD Justitie en de Regie, om de verplichtingen van de dienstverlener te concretiseren en aldus het dagelijkse beheer te verbeteren		
Beheer van wijzigingen	22 Voor wijzigingen die worden aangebracht tijdens de bouw: een efficiënte procedure opstellen -voor de toekomstige projecten - die is aangepast aan de aard van de voorgestelde wijzigingen; voor wijzigingen die worden aangebracht in de loop van de exploitatie: over resources beschikken om de offertes kritisch te kunnen analyseren en, voor de posten waarbij dat mogelijk is, voorzien in contractuele bepalingen die de kosten van de wijzigingen omkaderen; een duidelijk en volledig overzicht behouden van de werkelijke kosten die voortvloeien uit de wijzigingen, om ze op lange termijn in de hand te houden	FOD Justitie en Regie der Gebouwen	A6 

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Zelfcontroles	23 De nodige elementen ter beschikking stellen van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen om de zelfcontroles te kunnen opvolgen (protocollen, programmatie et resultaten), met naleving van de voorwaarden in de overeenkomst	Regie der Gebouwen (hoofdbestuur en lokale administraties)	A7 
	24 De realisatie en de resultaten van de controles regelmatig opvolgen, onder meer tijdens de wekelijkse en maandelijkse opvolgingsvergaderingen, om disfuncties en problemen te voorkomen	FOD Justitie (hoofdbestuur en penitentiaire inrichtingen)	A8 
Registratie van niet-conformiteiten	25 De kwaliteit van de registraties en van de parametrisering van de registratiesystemen auditeren om op structurele en geharmoniseerde basis te garanderen dat er geen fouten zijn die de berekening van de driemaandelijkse vergoeding zouden kunnen beïnvloeden; op basis van die audit de operationele aanpassingen doorvoeren om de betrouwbaarheid van de registraties te verhogen en te garanderen dat de contractuele bepalingen worden nageleefd	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A9 
	26 Op basis van de lessen die werden getrokken uit de bestaande systemen, de convergentie van de registratiesystemen bevorderen door op termijn een gemeenschappelijke regeling in te voeren voor alle DBFM-inrichtingen		A10 
Inspecties	27 Een beleid en programma van gecoördineerde inspecties uitbouwen voor de DBFM-inrichtingen, op basis van een risicoanalyse van de inrichtingen, inclusief transversale thema's; die opdracht toevertrouwen aan een DBFM-cel waarin de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen worden samengebracht en die zich situeert op een hoger organisatieniveau dan dat van het operationele beheer	Regie der Gebouwen en FOD Justitie (hoofdbestuur en penitentiaire inrichtingen)	A11 
Monitoring-systeem	28 Eén enkele structuur van monitoringrapport invoeren voor alle DBFM-inrichtingen, om een eenvoudige naleving van de contractuele bepalingen te garanderen, de gecentraliseerde opvolging te vergemakkelijken en de verschillende inrichtingen gemakkelijker te kunnen vergelijken		A12 
	29 Ervoor zorgen dat de opvolgingsvergaderingen effectief plaatsvinden in alle inrichtingen en de genomen beslissingen documenteren, zeker deze die een rechtstreekse impact hebben op het eindbedrag van de vergoeding		A13 

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Berekening van de ver- goeding	30 Bij toekomstige projecten voorzien in een prijs-herzieningsmechanisme dat in overeenstemming is met de wetgeving en dat hetzelfde is voor alle inrichtingen, om tot een betere controle te komen	Regie der Gebouwen en FOD Justitie (hoofdbe- stuur en penitentiaire inrichtingen)	A14 
	31 Afwijkingen op de toepassing van kortingen beter omkaderen om de gelijke behandeling en een coherente opvolging van het onderhoud op lange termijn te garanderen, onder meer door de genomen beslissingen te formaliseren, te centraliseren en te verspreiden		A15 
	32 Afwijkingen op de toepassing van een korting waartoe lokaal werd beslist, formeel en ten gronde motiveren om tot een transparant proces te komen	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A16 
Evaluatie van de kosten en van de kwa- liteit	33 Voor de DBFM-projecten in uitvoering een beheer-instrument ontwikkelen waarmee de kosten en de kwaliteit van de DBFM-inrichtingen kunnen worden opgevolgd; een dergelijk instrument moet steunen op een globaal scorebord waarbij de beheergegevens regelmatig worden geactualiseerd (aanpak op basis van de kosten) en waarbij er een gemeenschappelijk registratiesysteem is voor de DBFM-inrichtingen (aanpak op basis van de kwaliteit); dat instrument moet een optimale informatieverstrekking mogelijk maken en voorkeur geven aan een geïntegreerde meerjarenaanpak van de projecten	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A22 

Hoofdstuk 8

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft op verzoek van het parlement¹²⁶ alle fases onderzocht van de publiek-private samenwerking (PPS) in het kader van de penitentiaire inrichtingen die worden beheerd door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. Het had in 2018 al een audit gevoerd van het onderhoud van die inrichtingen¹²⁷.

Dit hoofdstuk overloopt de conclusies en de aanbevelingen in verband met de organisatie en de human resources die nodig zijn om de PPS te beheren (punt 8.1.1), de vier kenmerkende fases van een PPS (punt 8.1.2 tot 8.1.5) en de rapportering aan het parlement (punt 8.1.6). Er werd ook nagegaan in hoeverre gevolg is gegeven aan de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn auditverslag van 2018.

8.1 Conclusies

8.1.1 Human resources en organisatie

Toen het Rekenhof in 2018 zijn audit uitvoerde, ontbrak het de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie aan technische profielen om de kwaliteit van het onderhoud van de PPS-gevangenen op te volgen. Die vaststelling gold zowel voor het lokale niveau als voor het hoofdbestuur van de twee entiteiten. De situatie in 2023 is vergelijkbaar: het ontbreekt de Regie en de FOD aan gekwalificeerd personeel om de uitvoering van de contracten op te volgen, onder meer om de zelfcontroles van de privépartner na te gaan en inspecties uit te voeren.

Gezien het belang en de complexiteit van de DBFM-projecten¹²⁸ heeft de Regie der Gebouwen consultants ingeschakeld om de contracten voor te bereiden, in het bijzonder om de behoeften te definiëren, de plaatsing voor te bereiden, de opdrachtdocumenten op te stellen en de Regie bij te staan tijdens de onderhandelingen met de inschrijvers en de evaluatie van hun offertes.

Ondanks de ervaring die de Regie der Gebouwen heeft opgedaan sinds de lancering van de eerste DBFM-projecten in 2008, blijft het inschakelen van consultants noodzakelijk, in het bijzonder om het juridische en het financiële luik te beheren. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel bij de Regie compromitteert de kennisoverdracht en houdt een te grote afhankelijkheid van consultants in stand bij de uitvoering van de DBFM-contracten. Die situatie verhindert ook dat een leerproces wordt geformaliseerd om het beheer van de toekomstige DBFM-gevangenen te verbeteren.

¹²⁶ Kamer, 20 juli 2022, [DOC 55 2788/006](#), Resolutie waarbij het Rekenhof wordt verzocht de lopende en zogenaamde DBFM-projecten van de Regie der Gebouwen aan een audit te onderwerpen, www.dekamer.be.

¹²⁷ Rekenhof, *Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie*, Verslag voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2018, 90 p., www.rekenhof.be

¹²⁸ DBFM: publiek-private samenwerking waarbij de fases van *Design, Build, Finance* en *Maintenance* worden gedelegeerd aan een privépartner.

8.1.2 Evaluatie voorafgaand aan de PPS

De politieke urgentie om iets te doen aan de overbevolking in de gevangenissen in een context van verouderde gevangenissen en budgettaire restricties leidde in 2008 tot de keuze voor de PPS-formule. Ze was niet bevorderlijk voor het uitvoeren van een voorafgaande evaluatie ter staving van de keuze voor een PPS. Zo'n voorafgaande evaluatie maakt het echter mogelijk de informatie te verzamelen die nodig is om aan te tonen dat de PPS vanuit economisch oogpunt de meest voordelige optie is voor de Staat. De Regie der Gebouwen heeft sindsdien weliswaar dergelijke evaluaties uitgevoerd voor de latere gevangenissen, maar ze zijn niet matuur genoeg om de relevantie van een PPS te kunnen aantonen. De kwalitatieve voordelen van de PPS die erin zijn opgesomd, worden immers niet geobjectiveerd om een cijfermatige vergelijking mogelijk te maken met andere publieke bestelwijzen, zoals de klassieke aankoop van een gevangenis in eigen beheer of een PPS zonder financiering door de privépartner.

Het Vlaamse Gewest, Frankrijk en Nederland beschikken over een wettelijk kader dat de inhoud afbakt van de voorafgaande evaluaties die het economische voordeel van een PPS voor de Staat moeten aantonen. In België ontbreekt zo'n kader op federaal niveau.

8.1.3 Voorbereiding van de contracten

De contracten van de eerste PPS-gevangenissen volgen de aanpak van andere Europese landen waarbij voldoende offertes worden bekomen en de projecten 'buiten balans' worden geboekt in de rekeningen van de Staat. Zo'n aanpak maakt het mogelijk om snel nieuwe gevangenissen te bouwen zonder de overheidsschuld onmiddellijk te verhogen of het begrotingssaldo aan te tasten.

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben in die context geen risicoanalyse uitgevoerd. Bij gebrek aan zo'n analyse beschikt de Staat echter niet over een evaluatie van de financiële impact van de risico-overdracht naar de privépartner. Volgens het Rekenhof is een risicoanalyse noodzakelijk om de risico's optimaal te spreiden over publiek en privé.

Wat de kwaliteit van de contracten betreft, werden op basis van de ervaringen met de eerste gevangenissen verbeteringen aangebracht aan de nieuwe contracten. Er moet echter nog een formele *ex post*-evaluatie van de contracten gebeuren om na te gaan of de contractuele clausules volstaan om de risico's in de hand te houden en de problemen aan te pakken die zich op het terrein voordoen, en aldus de kwaliteit van toekomstige projecten te verbeteren.

8.1.4 Plaatsing van de DBFM-contracten

Ondanks de complexiteit van de PPS-projecten stelt het Rekenhof vast dat de plaatsing ervan door de Regie der Gebouwen verliep met voldoende mededinging.

Het grondige onderzoek van het dossier van de gevangenis van Haren toont aan dat de beginselen van mededinging en van gelijkheid tussen de inschrijvers werden nageleefd tijdens de onderhandelingen, die terdege werden omkaderd en opgevolgd door de Regie der Gebouwen. Hetzelfde geldt voor het beheer van de wijzigingen aan het contract. Het Rekenhof stelt echter vast dat op het einde van het gunningsproces een substantiële wijziging werd aangebracht aan de instructies voor de inschrijving. De Regie heeft immers tijdens de uitvoering een prijsherziening voor de bouwkosten toegestaan terwijl het risico van deze herziening bij de opdrachtnemer had moeten worden gelegd, die daarmee rekening had moeten houden in het bedrag van zijn initiële offerte.

Als het risico dat gepaard gaat met die herziening vanaf de eerste onderhandelingsronde bij de Regie was gelegd, is het niet zeker dat de offertes op dezelfde manier zouden zijn gerangschikt. De Regie heeft ermee ingestemd dat risico te dragen omdat het risico dat het contract niet zou worden gesloten in dat gevorderde stadium van de procedure, zwaarder woog. Dankzij de heronderhandeling over de leentarieven met de banken in 2018 waren er voor dat project overigens voordeligere leenvoorwaarden dan in 2013. De Staat heeft op die manier 54,5 miljoen euro bespaard in vergelijking met de initiële offerte.

Tussen de indiening van de gewijzigde offerte van de privépartner voor de gevangenis van Haren en het einde van de werkzaamheden, evolueerden de totale bouwkosten van 263,9 miljoen euro naar 348,3 miljoen euro (+32,2 %). Die stijging is echter geen globale meerkost, want ze stemt hoofdzakelijk overeen met een actualisering van de prijzen en de vergoedingen die gepaard gaan met het behoud van de financiering van het project gedurende de vijf jaar van onderhandelen. Ze omvat ook beperkte wijzigingen aan het contract, dadingen met de privépartner en de prijsherziening tijdens de werkzaamheden.

8.1.5 Opvolging van het onderhoud

De privépartner is verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur tot het moment waarop die wordt overgedragen aan de Staat, wanneer het contract afloopt. De Regie der Gebouwen en de FOD controleren de kwaliteit van de activiteiten via de naleving van performantiedoelstellingen tijdens de volledige duur van de exploitatie van de gevangenis. De audit door het Rekenhof in 2018 had tekortkomingen aangetoond bij die opvolging. Bovendien was het feit dat de lokale verantwoordelijken van de Regie en van de FOD Justitie te weinig betrokken werden, nadelig voor het adequaat definiëren van de behoeften voor de eerste gevangenis en nadien voor de opvolging van het onderhoud. Het Rekenhof stelt verbeteringen vast, want de lokale verantwoordelijken werden betrokken bij de uitwerking van het behoeftprogramma voor de gevangenis van Masterplan 3, waardoor de medewerkers die instaan voor de opvolgingsactiviteiten beter kunnen begrijpen wat van hen wordt verwacht op dat vlak.

De medewerkers van de Regie der Gebouwen en van de FOD moeten zich baseren op het DBFM-contract en de beheerinstrumenten die daarin zijn opgenomen om de opvolging uit te voeren. Die beheerinstrumenten zijn echter te complex en te talrijk, waardoor ze niet zijn voor het dagelijkse beheer van een gevangenis. Bovendien verschillen ze van gevangenis tot gevangenis. Ingevolge de audit van 2018 moest de Regie beheerssoftware ontwikkelen om het onderhoud op eenzelfde manier te kunnen opvolgen voor alle PPS-gevangenis. Die software was nog altijd niet beschikbaar op het moment van de audit van 2023, en elke gevangenis gebruikt nog andere, door de privépartner ontwikkelde beheerssoftware.

Voor de eerste DBFM-gevangenis stelt het Rekenhof verbeteringen vast in de opvolging op het terrein. Zo is er mettertijd een goede samenwerking uitgebouwd met de privépartners. Sinds 2018 zijn ook verbeteringen aangebracht aan het systeem waarmee de performantiedoelstellingen worden gemonitord. Maandelijkse en driemaandelijke opvolgingsvergaderingen maken het voortaan mogelijk om de verwezenlijking van de doelstellingen te bekijken en de incidenten te onderzoeken. De Regie der Gebouwen en de FOD hebben ook de controle van de facturen verbeterd. Die worden voortaan strikt geverifieerd.

De opvolging van het onderhoud beperkt zich echter hoofdzakelijk tot het curatieve onderhoud, d.w.z. de afhandeling van incidenten die worden gemeld door het gevangenispersoneel of door gedetineerden. Door personeelsgebrek wordt het preventieve onderhoud door de privépartner onvoldoende gecontroleerd.

8.1.6 Rapportering aan het parlement

De DBFM-financiering maakt het mogelijk te investeren zonder onmiddellijk de overheidsschuld te verhogen of het begrotingssaldo van de Staat aan te tasten. De vergoedingen die gekoppeld zijn aan het gebruik van de gevangenissen worden immers jaar na jaar als uitgaven aangerekend op het moment van de vereffening.

Zo stemt het parlement over de eerste begrotingskredieten die nodig zijn voor het aanrekenen van de jaarlijkse vergoedingen, nadat de Staat zich al juridisch heeft geëngageerd door de opdracht te gunnen. De uitgaven zijn dan onvermijdelijk en onreduceerbaar.

Om het parlement in staat te stellen zijn bevoegdheid om de overheidsuitgaven voorafgaandelijk goed te keuren effectief uit te oefenen, zou specifiek aan hem gerapporteerd moeten worden over de DBFM-investeringen, zoals dat gebeurt in het Vlaams Gewest, Frankrijk en Nederland. Die rapportering moet het parlement in staat stellen zich uit te spreken over de budgettaire keuzes die de financiële verbintenissen op lange termijn impliceren, en onder meer over het risico om andere uitgaven te moeten drukken om de vergoedingen die gepaard gaan met de DBFM-gevangenissen te kunnen betalen. Het financiële engagement van de Staat in die gevangenissen heeft immers een impact op zijn leencapaciteit en op zijn budgettaire marges gedurende de volledige looptijd van de contracten.

Voorts wordt de juridische verbintenis, die ontstond bij de ondertekening van het DBFM-contract, niet in de algemene boekhouding van het algemeen bestuur opgenomen noch in die van de Regie der Gebouwen. Het sluiten van zo'n contract houdt echter een engagement in voor toekomstige uitgaven. De verrichting zou dus geboekt moeten worden bij de niet in de balans opgenomen verplichtingen van de Staat. Het geraamde bedrag van die verbintenissen was 2,6 miljard euro op 31 december 2022.

8.2 Overzicht van de aanbevelingen

Dankzij de PPS-formule kon in 2008 worden tegemoetgekomen aan de politieke urgentie en de budgettaire restricties, door snel de bouw van nieuwe gevangenissen te lanceren met beperkte human resources bij de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. Om de ervaring te benutten die werd opgedaan met de eerste gevangenissen, moet de overheid aantonen dat een PPS-contract een meerwaarde heeft ten opzichte van een klassieke bestelling, voordat ze een juridische verbintenis aangaat met een privépartner.

Op budgettair vlak maakt de financiering van de projecten door privépartners het mogelijk de budgettaire marges op korte termijn te vrijwaren. Op lange termijn zorgt de last van deze financiering echter voor een budgettair verdringingseffect en een meerkost ten opzichte van een klassieke financiering. Er is nood aan een specifieke rapportering aan het parlement over de PPS-contracten, en op regelmatige basis, zodat het de rol die voor hem is weggelegd om de overheidsuitgaven vooraf goed te keuren kan blijven spelen.

De PPS verminderen de werklast voor de overheid doordat het beheer van de ontwerp-, bouw- en onderhoudsfases wordt toevertrouwd aan een privépartner. Er zijn echter human resources en een efficiënte organisatie nodig om de PPS-contracten te omkaderen en te superviseren. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie moeten kunnen beschikken over voldoende human resources om minder afhankelijk te zijn van consultancy en een adequate opvolging van de kwaliteit van de activiteiten van de privépartner te garanderen tijdens de bouwfase, in de loop van de exploitatie en op het moment dat de gevangenis wordt overgedragen aan de Belgische Staat.

De volgende tabel overloopt de 33 aanbevelingen van het Rekenhof en vermeldt aan wie ze zijn gericht. Als het gaat om de opvolging van een aanbeveling uit de audit van 2018, wordt verduidelijkt welke initiële aanbeveling en in welke mate ze werd uitgevoerd.

8.3 Tabel met aanbevelingen

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Delen van de verantwoordelijkheden en coördinatie	1 Een transversaal team Regie der Gebouwen/ FOD Justitie samenstellen om de verschillende aspecten van het contractuele DBFM-beheer te versterken; aan deze cel –bestaande uit een pluridisciplinair team waarin juridische, technische en financiële vaardigheden zijn samengebracht - de opvolging toevertrouwen van de onderhoudswerkzaamheden voor de gecentraliseerde opdrachten (juridisch-technische ondersteuning voor de DBFM-projecten, controle van de vergoeding, de definitie van een inspectiebeleid, het uitvoeren van thematische inspecties enz.); deze cel in staat stellen de verworven kennis te benutten ten voordele van de toekomstige penitentiaire projecten en om de federale expertise uit te breiden bij projecten met een gelijkaardig beheer	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A17 
	2 De coördinatie binnen de betrokken administraties verbeteren: (1) bij de Regie: tussen de centrale en de regionale diensten bij de voorbereiding en de bouw van de DBFM-projecten; (2) bij de FOD Justitie: tussen de centrale administratie (Dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid – DOGV) en de DBFM-inrichtingen wat betreft de problemen met de opvolging van de onderhoudswerkzaamheden (beheerinstrumenten, behandeling van interpretaties en afwijkingen, toegang van de dienstverleners tot de ruimte van de gevangenis)	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A18 
	3 De coördinatie tussen de administraties duidelijker maken door een Service Level Agreement (SLA) uit te werken dat een kader biedt voor de opdrachten van de entiteiten, voor de functies en verantwoordelijkheden alsook voor de informatie die systematisch moet worden gedeeld	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A19 

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Human resources	4 Beschikken over personeel dat is opgeleid in de specificiteiten van contractueel beheer en ervoor zorgen dat voldoende juridische en technische expertise wordt aangehouden op het niveau van de Regie en de FOD Justitie om te garanderen dat het contract efficiënt wordt opgevolgd	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A20 
Kennisvergaring en kennisdeling	5 De leerpraktijken en -mechanismen ontwikkelen die nodig zijn voor de DBFM-projecten op operationeel, organisatorisch en strategisch vlak, om tot meer kennisdeling en overdracht van innoverende praktijken te komen tussen de inrichtingen met DBFM-beheer onderling en met de inrichtingen in eigen beheer	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A21 
Voorafgaande evaluatie van een PPS	6 Een federaal wettelijk kader ontwikkelen om het beroep op een PPS te omkaderen, dat het volgende bepaalt: de verplichtingen van de overheid voor het beheer van de PPS-projecten (voorafgaande evaluatie, plaatsing, uitvoering, opvolging en evaluatie); de informatie die aan de beleidsmakers moet worden meegedeeld om de beleidsbeslissing voor te bereiden; de informatie die aan de partijen (parlement, ministers, FOD BOSA) moet worden meegedeeld zodat ze de impact van die projecten op lange termijn op de overheidsfinanciën kunnen inschatten (risico op verdringing)	Wetgever	
	7 Een voorafgaande <i>value for money</i> (VFM)-evaluatie uitvoeren op basis van betrouwbare en relevante gegevens voordat kan worden beslist om een beroep te doen op PPS en die evaluatie actualiseren na de raadpleging van de markt en/of het ontvangen van de offertes om de beleidsbeslissing te baseren op betrouwbare informatie die het beroep op een PPS rechtvaardigt; die evaluatie aanvullen met de resultaten van een <i>ex post</i> -evaluatie van de gerealiseerde projecten	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A23 
Budgettaire transparantie	8 In de algemene toelichting van de uitgavenbegroting een becommentarieerde samenvattende tabel opnemen die melding maakt van de totale juridische verbintenis, de reeds vastgelegde en vereffende bedragen, en de bedragen die nog moeten worden vastgelegd en vereffend voor de verschillende projecten in de loop van het komende begrotingsjaar en tijdens de daaropvolgende jaren	Regering	

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Specifieke rapportering	9 Systematisch en te gelegener tijd rapporteren over alle DBFM-contracten aan het parlement om het in te lichten over de impact ervan op de overheidsfinanciën	Ministers, Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
Boekhoudkundige verwerking van DBFM-projecten	10 De juridische verbintenis die voortvloeit uit de DBFM-contracten registreren in de rekeningen van de rechten en verplichtingen buiten balans om de getrouwheid van de rekeningen te garanderen	Algemeen bestuur en/of Regie der Gebouwen	
Risicoanalyse	11 Een risicoanalyse uitvoeren bij de voorbereiding van de contracten	FOD Justitie en Regie der Gebouwen	
Leerproces	12 De uitvoering van de contracten formeel evalueren <i>a posteriori</i> om: • op gestructureerde wijze lessen uit het verleden te trekken; • ervoor te zorgen dat alle problemen worden geïdentificeerd; • relevante bepalingen op te nemen in de toekomstige contracten	FOD Justitie en Regie der Gebouwen	
Selectie- en gunningscriteria	13 Het eisenprogramma meer algemeen en minder technisch definiëren om de inschrijvers voldoende marge voor innovatie te laten	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
Selectie- en gunningsprocedure	14 Bij toekomstige projecten grondiger nagaan of er sprake is van uitsluitingsgronden	Regie der Gebouwen	
Onderhandelingsprocedure	15 Bij onderhandelingsvergaderingen systematisch notulen opstellen die duidelijk aangeven over welke punten de partijen overeenstemming hebben bereikt en over welke niet	Regie der Gebouwen	
Performantiedoelstellingen	16 Op centraal niveau de interpretatieproblemen onderzoeken die samenhangen met de formulering van de performantiedoelstellingen op basis van de lokale ervaringen, om tot een eenvormige lezing van de problematische bepalingen te komen; het resultaat van die oefening formaliseren zodat performantiedoelstellingen beter worden gedefinieerd bij toekomstige projecten (bv. de notie 'overcapaciteit' definiëren, de mogelijke duur en de impact ervan)	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A1 
	17 Het overlegcomité oprichten ten laatste een maand nadat de overeenkomst is ondertekend; indien nodig de procedures voor geschillenbeslechting toepassen om te vermijden dat terugkerende problemen zich opstapelen		A2 

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Beheer- instrumenten	18 De beheerinstrumenten rationaliseren om een nodeloze veelheid en complexiteit te vermijden, en de opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie te vergemakkelijken	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A3 
	19 Geharmoniseerde richtlijnen opstellen en duidelijke verwachtingen definiëren over de inhoud van de instrumenten, zodat ze beter kunnen worden gebruikt		A4 
	20 Ervoor zorgen dat de beheerinstrumenten effectief worden gebruikt om het preventieve en het reactieve onderhoud op te volgen, door ze te integreren in de periodieke opvolgingsvergaderingen		A5 
	21 Een praktische gids opstellen voor de actoren op het terrein van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen, om de verplichtingen van de dienstverlener te concretiseren en aldus het dagelijkse beheer te verbeteren		
Beheer van wijzigingen	22 Wat betreft de wijzigingen die worden aangebracht tijdens de bouw: een efficiënte procedure opstellen -voor de toekomstige projecten - die is aangepast aan de aard van de voorgestelde wijzigingen; wat betreft de wijzigingen die worden aangebracht in de loop van de exploitatie: over resources beschikken om de offertes kritisch te kunnen analyseren en, voor de posten waarbij dat mogelijk is, voorzien in contractuele bepalingen die de kosten van de wijzigingen omkaderen; een duidelijk en volledig overzicht behouden van de werkelijke kosten die voortvloeien uit de wijzigingen, om ze op lange termijn in de hand te houden	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A6 
Zelfcontroles	23 De nodige elementen ter beschikking stellen van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen om de zelfcontroles te kunnen opvolgen (protocollen, programmatie et resultaten), met naleving van de voorwaarden in de overeenkomst	Regie der Gebouwen (hoofdbestuur en lokale administraties)	A7 
	24 De realisatie en de resultaten van de controles regelmatig opvolgen, onder meer tijdens de wekelijkse en maandelijkse opvolgingsvergaderingen, om disfuncties en problemen te voorkomen	FOD Justitie (hoofdbestuur en penitentiaire inrichtingen)	A8 

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Registratie van niet-conformi- teiten	25 De kwaliteit van de registraties en van de parametring van de registratiesystemen auditeren om op structurele en geharmoniseerde basis te garanderen dat er geen fouten zijn die de berekening van de driemaandelijkse vergoeding zouden kunnen beïnvloeden; op basis van die audit de operationele aanpassingen doorvoeren om de betrouwbaarheid van de registraties te verhogen en te garanderen dat de contractuele bepalingen worden nageleefd	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A9 
	26 Op basis van de lessen die werden getrokken uit de bestaande systemen, de convergentie van de registratiesystemen bevorderen door op termijn een gemeenschappelijke regeling in te voeren voor alle DBFM-inrichtingen		A10 
Inspecties	27 Een beleid en programma van gecoördineerde inspecties uitbouwen voor de DBFM-inrichtingen, op basis van een risicoanalyse van de inrichtingen, inclusief transversale thema's; die opdracht toevertrouwen aan een DBFM-cel waarin de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen worden samengebracht en die zich situeert op een hoger organisatieniveau dan dat van het operationele beheer	Regie der Gebouwen en FOD Justitie (hoofdbestuur en penitentiaire inrichtingen)	A11 
	28 Eén enkele structuur van monitoringrapport invoeren voor alle DBFM-inrichtingen, om een eenvormige naleving van de contractuele bepalingen te garanderen, de gecentraliseerde opvolging te vergemakkelijken en de verschillende inrichtingen gemakkelijker te kunnen vergelijken		A12 
Monitoring- systeem	29 Ervoor zorgen dat de opvolgingsvergaderingen effectief plaatsvinden in alle inrichtingen en de genomen beslissingen documenteren, zeker deze die een rechtstreekse impact hebben op het eindbedrag van de vergoeding		A13 

Thema	Aanbevelingen	Gericht aan	Aanbeveling (A) 2018 en stand van zaken
Berekening van de vergoeding	30 Bij toekomstige projecten voorzien in een prijssherzieningsmechanisme dat in overeenstemming is met de wetgeving en dat hetzelfde is voor alle inrichtingen, om tot een betere controle te komen	Regie der Gebouwen en FOD Justitie (hoofdbestuur en penitentiaire inrichtingen)	A14 
	31 Afwijkingen op de toepassing van kortingen beter omkaderen om de gelijke behandeling en een coherente opvolging van het onderhoud op lange termijn te garanderen, onder meer door de genomen beslissingen te formaliseren, te centraliseren en te verspreiden		A15 
	32 Afwijkingen op de toepassing van een korting waartoe lokaal werd beslist, formeel en ten gronde motiveren om tot een transparant proces te komen	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A16 
Evaluatie van de kosten en van de kwaliteit	33 Voor de DBFM-projecten in uitvoering een beheerinstrument ontwikkelen waarmee de kosten en de kwaliteit van de DBFM-inrichtingen kunnen worden opgevolgd; een dergelijk instrument moet steunen op een globaal scorebord waarbij de beheergegevens regelmatig worden geactualiseerd (aanpak op basis van de kosten) en waarbij er een gemeenschappelijk registratiesysteem is voor de DBFM-inrichtingen (aanpak op basis van de kwaliteit); dat instrument moet een optimale informatieverstrekking mogelijk maken en voorkeur geven aan een geïntegreerde meerjarenaanpak van de projecten	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	A22 

Bijlage 1**Budgettaire gegevens over de DBFM-projecten in de verantwoordende toelichtingen****Tabel 13** – *Projecties van vastleggings- en vereffeningskredieten van de beschikbaarheidsvergoedingen (investeringsvergoeding en onderhoudsvergoeding) ten laste van de Regie der Gebouwen (in miljoen euro)*

Masterplan	Gevangenis	2023	2024	2025	2026	2027
MP1	Beveren, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne	28,0	28,5	29,1	29,7	30,3
	Dendermonde (terbeschikkingstelling: 28/10/2022)	10,3				
MP2	Haren (terbeschikkingstelling: 3 ^e kwartaal 2022)	34,6				
	Antwerpen (3 ^e kwartaal 2024, geraamde jaarlijkse vergoeding)			12,6		
MP3	Leopoldsburg (2025) Vresse-sur-Semois (2025) Verviers (2025)				De verantwoording bij de begroting omvat geen enkele raming van de beschikbaarheidsvergoedingen ten laste van de Regie voor die gevangenis. Volgens de verantwoordende toelichting is die raming niet beschikbaar.	

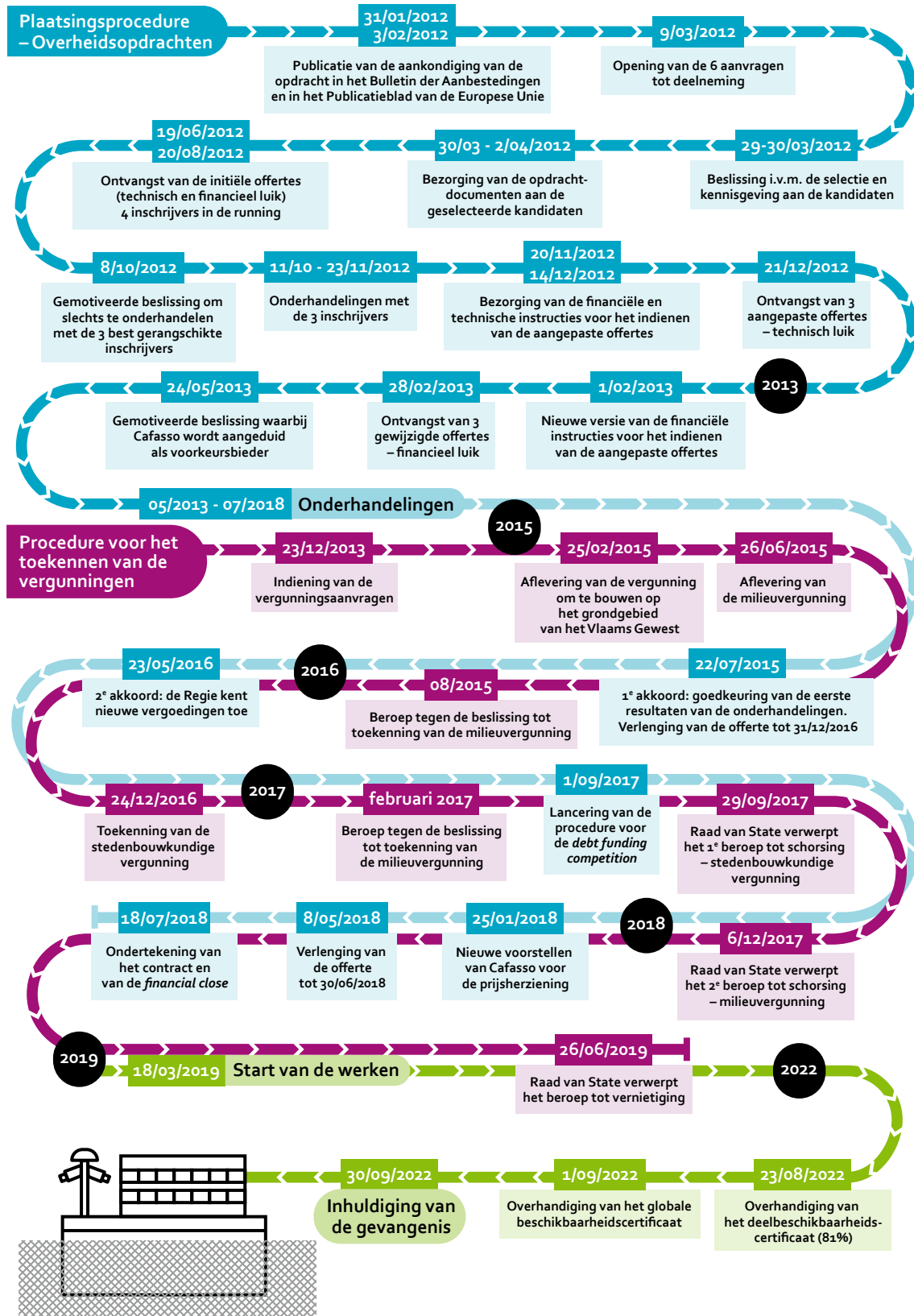
*Bron: verantwoordingen in de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat voor 2023***Tabel 14** – *Projecties van vastleggings- en vereffeningskredieten van de totale vergoedingen ten laste van de FOD Justitie voor alle DBFM-gevangenis (in miljoen euro)*

2023	2024	2025	2026	2027
16,4	33,7	40,9	44,6	44,6

Bron: verantwoordingen in de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat voor 2023

Bijlage 2

Tijdlijn van de gevangenis van Haren



Dit verslag is beschikbaar in het Nederlands
en in het Frans op www.rekenhof.be.



WETTELIJK DEPOT

D/2023/1128/27

PREPRESS

Centrale drukkerij van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

COVERFOTO

Gevangenis van Dendermonde © Regie der Gebouwen

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be